

学号：1912123145

宁波大学

专业硕士学位论文

论文题目：从失范的能人治村迈向有效的多元共治
——基于浙江省宁海县小微权力清单的实践案例分析

学号：1912123145

姓名：陈希希

专业学位类别：公共管理硕士

专业学位领域：政府管理

学院：法学院

指导教师：操家齐 副教授

协作导师：

论文提交日期：2022 年 4 月 30 日

A Thesis Submitted to Ningbo University for the Master's Degree

**From the Decaying Elite Management to the
Effective Multi-governance
—— A Practical Case Study of Small and Micro
Power List in Ninghai County, Zhejiang Province**

Candidate: XiXi Chen

Supervisor: A/Prof.JiaQi Cao

Faculty of Law
Ningbo University
Ningbo 315211, Zhejiang P.R.CHINA

Date: Apr30 , 2022

从失范的能人治村迈向有效的多元共治 ——基于浙江省宁海县小微权力清单的实践案例 (案例型论文)

摘 要

农村是中国社会的基石，农村的稳定发展关系到国家政权的稳定。村民自治是农村社会建设的关键内容，作为治理转型和民主创新的重大举措，不仅是实现基层治理现代化的前提，更是国家治理现代化的路径保障。然而，纵观乡村治理转型和政治发展过程，“能人治理”的人格缺陷和制度缺陷逐渐暴露，个人专断、决策失误、贪污腐败等问题时有发生；而村民表达诉求的渠道受阻，导致越级上访、群体性事件等非制度化政治参与现象增多，官民关系愈发紧张。如何约束小微权力，发扬基层民主，促进乡村善治，已成为乡村治理的当务之急。

本文通过实证性的调查研究，以宁海县村级小微权力清单制度为案例，进行深度剖析。研究发现宁海县村级小微权力清单制度抓住了村干部权力运行这个牛鼻子，通过用制度的笼子限制权力，把权力运行的盒子揭开，科学分置决策权、执行权、监督权，以制衡各方权力，不仅消除了“精英治理”以权谋私的制度漏洞，也填平了干部群众之间的信息鸿沟，农村政治生态得到明显改善，为实现基层治理现代化建立了范本。

本文基于利益相关者理论，通过在浙江省宁海县的实地调研，探索村民自治中村干部、村民、政府、社会组织等多元主体参与的共治模式，通过规制村干部履职用权行为，回归群众参与政治生活的话语权，补位政府及社会组织协助监督角色，构建起相互制衡的制度体系，达到各方利益的协调共赢，以期破解当前普遍存在的单纯“能人治理”模式的局限，形成多元共治的村庄善治局面，为扎实推进乡村振兴、促进共同富裕提供有益的经验借鉴。

关键词：能人治村， 多元共治， 利益相关， 村民自治

From the Decaying Elite Management to the Effective Multi-governance

——A Practical Case Study of Small and Micro Power List in Ninghai County, Zhejiang Province

Abstract

Rural areas are the cornerstone of Chinese society, and its development is related to the stability of state power. Village's self-governance is the foundation of rural social construction. As a major initiative of governance transformation and democratic innovation, village's self-governance is not only a prerequisite for the modernization of grassroots governance, but also a path guarantee for the modernization of national governance. However, in the process of transformation of and political development of rural governance, the personality defects and institutional defects of "elite governance" are gradually exposed, and a series of problems occur time to time, such as personal arbitrariness, poor decision-making, corruption, etc. The lack of channels for villagers to express their demands has led to an increase in non-institutionalized political participation such as cross-level petitions and mass incidents, and increasing tension between the government and the people. The rural governance's priority is to restrain small powers, promote grassroots democracy and good governance in the countryside.

This paper presents an in-depth analysis on the village micro-power list system in Ninghai County through an empirical investigation and research. The study showed that the key problem of village micro-power list system in Ninghai County is the operation of village cadres' power. Therefore, the power of each party is checked and balanced by limiting the power with the cage of the system and scientifically separating the decision-making power, executive power and supervisory power. It not only eliminates the loophole in the system of "elite governance" that uses power for personal gain, but also fills the information gap between the cadres and the masses and significantly improves the rural political ecology, setting a model for the modernization of grassroots governance.

From the perspective of stakeholder theory, this paper explores the model of shared governance involving village cadres, villagers, government and social organizations in village

autonomy through field research in Ninghai County, Zhejiang Province. The system of checks and balances is built up by regulating the behavior of village cadres in performing their duties and using their power, returning the public's right to participate in political life, and complementing the assistance and supervision role of government and social organizations, so as to achieve a win-win coordination of the interests of all parties. Therefore, it provides useful experience for solid promotion of rural revitalization and common prosperity, namely, to break the limitations of the current prevailing model of "governance by capable people" and to form a good governance situation of multi-faceted common governance in villages.

Key Words: Governance by Capable people, Multi-governance, Stakeholder ,Villager autonomy

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景及研究意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	1
1.2 研究综述.....	2
1.2.1 村治概观:治理模式的变迁	2
1.2.2 村治困境:能人治村的困顿	4
1.2.3 村治症结:权力权利失控.....	6
1.2.4 村治趋势:多元主体的协同治理	9
1.3 理论视角与研究方法.....	11
1.3.1 理论视角.....	11
1.3.2 研究方法.....	12
1.4 创新之处与研究难点.....	12
1.4.1 创新之处.....	12
1.4.2 研究难点.....	13
2 案例背景.....	14
2.1 宁海村庄治理困境.....	14
2.1.1 权力缺乏制约,村治出现危机.....	14
2.1.2 权利缺乏保障,官民关系紧张.....	15
2.1.3 权力权利失衡,监督陷入困境.....	16
2.2 试点村湖头村概况.....	16
2.2.1 村干部履新.....	17
2.2.2 资金项目进村.....	17
3 案例描述.....	19
3.1 “36 条”孕育萌芽期.....	19
3.1.1 新村官成功上任.....	19
3.1.2 能人“摆不平”的村庄	19
3.2 “36 条”艰难推进期.....	20
3.2.1 等待观望,默默抵制.....	20
3.2.2 妥协退让,惩处警醒.....	20
3.2.3 摸索前进,柳暗花明.....	21
3.3 “36 条”磨合深化期.....	22
3.3.1 “36 条”植入村治	22
3.3.2 “36 条”权威形成	23

3.3.3 “36 条”磨合升级	23
3.4 “36 条”发展现状	25
3.4.1 村庄生态得到改善	25
3.4.2 官民紧张关系缓和	28
3.4.3 制度执行出现疲态	30
4 案例分析	32
4.1 利益相关者理论概述	32
4.1.1 村治利益相关者定义	32
4.1.2 村治利益相关者识别	32
4.2 “36 条”规范核心利益者:村干部	34
4.2.1 清单式村治:限定权力边界	34
4.2.2 履职公开:破解信息不对称	36
4.2.3 奖惩分明:规制“经济人”行为	38
4.3 “36 条”激活蛰伏利益者:村民	38
4.3.1 出台初衷:保障村民主体地位	39
4.3.2 实施过程:尊重村民意愿	41
4.3.3 优化依据:体现村治主体话语权	43
4.4 “36 条”重启多元边缘利益者	45
4.4.1 改变村监会边缘地位	45
4.4.2 开放政社互动空间	46
4.4.3 构建利益制衡体系	47
4.5 深化“36 条”的对策建议	48
4.5.1 强化法治支撑	48
4.5.2 强化监督体系	49
4.5.3 强化考评导向	49
4.5.4 强化科技保障	50
5 案例启示	51
5.1 规制“能人”行为是解决村治乱象的关键	51
5.1.1 前提:明确的制度规则	51
5.1.2 保障:合理的激励机制	52
5.1.3 效益阈值:理想的人岗适配度	52
5.2 回归“村民”话语权是制衡权力的砝码	53
5.2.1 顶层设计:科学的基层民主制度	53
5.2.2 权利保障:精细的诉求回应机制	55
5.2.3 治理效益:正确的村民权责观念	55
5.3 理顺“多元主体”合作关系是乡村善治的基础	56
5.3.1 职责定位需要明晰	56
5.3.2 治理体系需要统合	57

5.3.3 经济、政治、文化等单元自治需要均衡发展	58
6 结论与展望.....	59
6.1 他构与自构.....	59
6.2 本文的不足与展望.....	59
参考文献.....	60
1.中文专著译著类.....	60
2.中文论文类.....	60
3.外文文献.....	63
附录.....	64
1.案例团队调研访谈记录.....	64
1.1 宁海县纪委监委葛某(NHJWG2020101401).....	65
1.2 宁海县岔路镇湖头村村主任葛某访谈(NHCLHTG2019101602)	
.....	68
1.3 宁海县岔路镇湖头村村民叶某访谈(NHCLHTY2019101603)	70
1.4 宁海县越溪乡大陈村村民陈某访谈(CMC2021041604).....	72
1.5 宁海县力洋镇纪委书记陈某访谈(CLG2021082005).....	73
1.6 宁海县桃源街道下桥村书记陈某访谈(CDE2021091806).....	74
1.7 宁海县力洋镇海头村书记庄某访谈(ZYX2021102907).....	76
2.关于宁海县村级小微权力清单制度实施效果的调查问卷	78
3.调查问卷数据.....	80
4.试点乡镇调研统计表(NHDY2021091801)	81
5.调研相关照片.....	84

1 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

农村是中国社会的基石，在农村人口占有绝对优势的中国，农村的稳定发展至关重要。基层的稳定需要良好的治理机制。人民公社解体之后，国家选择了村民自治，这是建立国家政权、实现长治久安的需要，也是发展民主政治、实现人民当家作主的需要。如果没有农村的自治，没有村民的自我管理，中央政府的管理成本将大幅上升，管理将难以为继。自上世纪以来，村民自治作为治理转型和民主创新的重大举措，受到各个领域的广泛欢迎，而以“能人治理”模式为主的村治实践，也在一定程度上促进了农村经济的发展，解决了公共事务管理效能问题。

然而，随着时代的发展，农村的治理状况似乎并不乐观，纯粹由“能人治理”模式主导下的村民自治暴露出越来越多的问题，乡村治理陷入困境。随着国家对三农工作日益重视，特别是新世纪以来，工业开始反哺农业，如废除农业税费、直补粮食补贴、新型农村医疗合作等，随着政策的不断出台，大量财政资金开始流向农村，农村社会发展总体呈现一片大好的局面，经济关系日益复杂。在中国政府五级架构之下，上级政府的资金和政策如何能够高效、无损地进村是中国两千多年来一直在思考想破解的难题。随着农村社会的高速发展，一定程度上村里能人手中的权力得以膨胀且缺乏有效约束，村里公共事务的决策权、管理权高度集中，有的村干部一句话就是成百上千万工程，一个签字盖章就是成百上千亩土地的承包或转让，对国家政策的“解读翻译”一度达到“只手遮天”，一些村干部把国家对农业发展的各项奖补资金理所当然当成“唐僧肉”，趋之若鹜，成为称霸一方的“土霸王”，为所欲为，“小官巨贪”现象层出不穷，“能人治理”蜕变为“能人专治”。另一方面，温饱问题解决后，村民的参政议政积极性逐步提高，但参与渠道不畅通、话语权得不到体现，成了农村普遍存在的基本矛盾，有的甚至发展成规模性的上访，严重影响干群关系，浪费紧缺的行政资源，乡村治理效率并不乐观。如何构建新时代下有效的村民自治格局，实现对权力的有效约束，已经成为摆在政府、农民、社会等相关利益主体面前一个现实的课题。

1.1.2 研究意义

党的十九大报告首次指出“治理有效既是乡村振兴战略的重要内容，更是乡村振兴的基础”，正如一声春雷，开始唤醒乡村治理对农村社会发展的价值驱动力；党的十八届三中全会，提出了要实现国家治理体系和治理能力现代化的改革总目标，而这个政体新改革，其核心是限制权力；党的十九届四中全会明确指出

要完善群众参与基层治理的制度化渠道，昭示着村民作为治理主体开始走向前台；党的十九届五中全会，明确提出要完善共建共治共享的社会治理制度，为多元共治的治理格局孕育机遇……每个时代都有体现着时代特点的乡村治理。紧锣密鼓的政策指引，为乡村治理不断赋予新的时代意义，同时，它也为村民自治的发展提供了更为广阔的实践领域和更为充分的时空条件。

有权力的地方就有可能发生腐败，没有受到限制和监督的权力必然导致腐败。另外，村民无法参与基层权力的决策和监督，缺乏对权力的制衡，当权力不受限制，腐败就成为一种趋势，从某种意义上讲，权力的垄断程度和权力腐败的速度成正比。村级权力运行监督是一切村治乱象的牛鼻子和根源，是造成基层正气不彰的关键因素。2014年初，宁海县探索实施村级小微权力清单制度（以下简称“36条”），明确了村干部权力运行的边界准绳，更明确了村民日常办事、监督权力运行的依据，在实现了村干部权力约束的同时，也全方位保障了农村群众的自治权，构建形成农村村级权力规范运行体系。能人开始在规则的帮助下，引领村民，构建起新的村庄社会形态，为基层现代化治理树立起了新样板。笔者拟以浙江省宁海县小微权力治理实践为研究对象，深入了解“36条”制度体系构成及延伸做法，提取成功经验及可推广可复制的路径，并剖析当前运行过程中暴露出的问题及原因，进而延伸提炼实现有效村民自治的拓展性思考，提出相应建议启示，努力为实现乡村的有效治理提供经验借鉴。

1.2 研究综述

利益、利益关系及经济关系与政体、治理方式紧密相关，即不同的利益相关性决定了不同的利益共同体，而不同的利益共同体决定了不同的自治水平。总体而言，中国体制下的乡村治理形态源于利益相关的产权关系的演变。要探讨如何实现有效的村民自治，首先必须要结合历史背景及产权结构演变，理清我国村庄治理模式变迁的内生性和必然性，进一步分析在当前新农村多元化发展格局下，“能人治村”模式的优势和困境，进而论证提出多元共治的政策意蕴及优势之处。

1.2.1 村治概观：治理模式的变迁

中国历来重视县以下的基层管理。纵观村民自治的国内外理论研究，可以发现，国内外学者们虽然对村庄治理模式分类各有不同，比如邓大才¹等学者基于产权演变，王木森²等学者基于集权程度等等，这些研究形成了丰富的研究成果，但对于村民自治模式的阶段划分基本保持一致，遵照我国的农村社会经济体制变革阶段。笔者拟综合国内外学者的观点，将中国农村治理的历史梳理为三个阶段。

1邓大才：《利益相关：村民自治有效实现形式的产权基础》，《华中师范大学学报》2014年第4期，第9-15页。

2王木森：《清单式村治：微权清单建构的法治化村治——以宁海村务村工作权力清单36条为例》，《理论导刊》2015年第4期，第8-12页。

(1) 第一阶段：准自治下的“士绅治理”模式。公元前 221—1949 年，这一阶段也被称为传统的乡土社会，即此时中国是自给自足的小农经济，社会结构相对简单，正如刘创楚³等学者描述那样：“小农经济基本上自给自足，商业活动限于地区市场，农民大多独自耕种，这种孤立而缺乏竞争的状态，造就了相对安定的局面”。中央在地方设立县级政府，主要是抓好征税、兵役、司法。皇权对农村的治理是用保甲制和乡里制的组织形式，以宗族为基础，士绅为纽带，通过皇权和士绅相互作用，实现财务、信息的上下交流以达到目标，以致一些社会学家称当时的中国是士绅之国。⁴士绅是当时农村社会的精英，他们由退休、被辞退、及赋闲在家的官员和通过科举取得功名但尚未获得一官半职的人组成，是农村里的文化人、有钱人、有闲人⁵。士绅阶层除了参与地方政治外，最重要的作用是通过宗族文化、礼教文化，对村里进行有效的管理，实现皇权下乡。研究表明，士绅治村降低了政府的管理成本调动了地方各种力量参与到村庄建设的积极性，这对疆域辽阔的中国来说有着重要意义，⁶但这些自治的共同体中，垄断着知识、拥有着大地产、掌握大财富的士绅起主导作用，是一种典型的威权自治，即是一种准自治模式。

(2) 第二阶段：集权控制下的“政权治理”模式。1949—1978 年，新中国的诞生揭开历史崭新的一页，且随着科举制的废除，瓦解了士绅阶层产生的社会基础，残余的被作为土豪劣绅镇压。随着人民公社、大跃进、文化大革命等国内政治动员不断，执政党利用政权优势直接进入农村的最基层，将政权建立在行政村。人们编成生产队参加人民公社，实行“三级所有、队为基础”，高度集中管理，实现了党的“一元化”领导。即村里的一切重大事务，包括生产和分配、招工招干和参军上学等事务都由党组织决定，权力集中在党委，尤其是党委书记手中。在这种全能型管制体制之下，政治权力可侵入和控制公社每个成员、每个领域，形成一个高度意识形态化的政治社会，使得乡村社会生活“泛政治化”。⁷这种“命令—服从”治理模式虽成功实现国家政权在农村的建设，维护农村社会的良好秩序，但也显而易见抑制了农村的活力和创造力，村民自治没有实施的任何可能。

(3) 第三阶段：村民自治下的“能人治村”模式。1978 年至今，随着改革开放的到来，人民公社解体，生产队解散，亟需形成与新经济体制相匹配的治理模式。1980 年 2 月，广西罗山、宜县两县的农村，自发组建了一种全新的基础性权力共同体—村民委员会，这一实践先是得到县、地区和自治区的重视，后来

3刘创楚、杨庆堃：《中国社会：从不变到巨变》，香港中文大学出版社 1989 年，第 90 页。

4滕尼斯：《共同体与社会》，北京大学出版社 2010 年，第 32 页。

5邓大才：《利益相关：村民自治有效实现形式的产权基础》，《华中师范大学学报》2014 年第 4 期，第 9-15 页。

6 黄博：《乡村振兴战略与村民自治：互嵌、诉求与融合》，《求实》2020 年第 1 期，第 74-83 页。

7陈锡文、赵阳、陈剑波、罗丹：《中国农村制度变迁 60 年》，人民出版社 2009 年，第 185 页。

还得到中央的肯定，1982 年国家新宪法确认了村民委员会的法律地位，将其定位于农村基层群众性的自治组织。⁸乡村治理新体制——“乡政村治”体制诞生。与此同时，改革开放也为农村能人提供了施展拳脚的舞台，一部分人在政策的支持下，凭借过人的胆识、经验以及才干，成为了最先富起来的人，⁹这些“致富能手”在农村普遍受到尊重。面对这一迅速崛起、具有特殊社会影响的新社会群体，社会政治体系为保其权威能量和农村治理秩序，为农村经济能人提供了进入农村基层社会治理体系的合法渠道和公平竞争村庄领导岗位的机会。¹⁰“能人治村”模式初步形成。乡政村治的村民自治在国家和社会的双重授权下，初期呈现出国家权力和乡村社会权力良性互动的局面，对推动经济发展起到了明显的作用，为农村发展释放了活力。¹¹但是，随着时间的推移，“能人治村”的人格缺陷和制度局限性逐渐暴露，产生了深刻的治理危机。

通过以上学者观点的梳理，可以看出，在乡村振兴的背景下，能人治村已经成为改革开放以来乡村治理的新趋势，但这一模式也是紧随中国经济体制的变迁顺势而出，不置可否也是对中国历史传统“士绅治理”模式的一种承袭和创新，对于它的效用和价值如何，要进行合理的看待、全面的评价，同时，应该根据村庄的发展情况进行具体分析。

1.2.2 村治困境：能人治村的困顿

改革开放以来，中国农村新涌现的精英取代了旧精英位置，行政控制的弱化，和农村社会的分化重组，使得村庄精英结构出现了多元化趋势。笔者通过梳理国内外文献发现，学界普遍认为，农村秩序、农村发展、农村扶贫等各项工作都需要能人这一群体，能人治村在中国有充分的现实合理性。但不可否认的是，基层农村社会的干群矛盾日益突出，越级上访、群体性抗争等事例时常诉诸各类媒体，造成的社会影响十分恶劣，集体经济衰退等等，能人治村的后期运行问题开始暴露。通过梳理国内外学者的相关研究，目前能人治村主要在这三个方面普遍存在问题：

（1）精英主政垄断权力。作为国家和村庄之间缓冲层的村干部，既充当着村庄治理体制内的“领头人”、村民群体的“经纪人”，同时也扮演着乡镇（街道）政府的代理人的角色。但现实中，不少村干部考虑到个人政治前途，作为乡镇政府代理人的“角色”意识过分浓重，消解挤占了作为村民委托人“角色”所应追

8陈锡文、赵阳、陈剑波、罗丹：《中国农村制度变迁 60 年》，人民出版社 2009 年，第 333 页。

9许立志、王婷婷：《乡村振兴背景下的“能人治村”研究》，《产业与科技论坛》2021 年第 24 期，第 211-212 页。

10卢福营：《经济能人治村：中国乡村政治的新模式》，《学术月刊》2011 年第 10 期，第 23-29 页。

11 张艺颖：《乡村振兴背景下村民自治制度建设与转型路径研究》，《南京农业大学学报（社会科学版）》2018 年第 4 期，第 47-54 页。

求的政治、经济和文化利益目标，导致村民自治的目标被错误定位。¹²此外，正如章荣君¹³所见，在村干部掌握权力的今天，不少村干部等“精英”把持着村民的全部自治权，决策程序处于密闭或者隐蔽状态，村民依法享有的知情、参与、决策和监督的权利被剥夺，导致权力一方独大，有的村干部在任职期间滋生了“我说了算”的特权、霸权思想，甚至有些地方村委会的主要领导为了强调自身利益，在处理问题时不惜损害村民的合法利益，¹⁴例如，在对集体资源资产资金管理和运用过程中，徇私舞弊、非法获利；在地方基础设施建设过程中，弄虚作假、损公肥私；集体土地征用拆迁过程中，以权谋私、收受贿赂；甚至有些既当村支书（主任）又兼任会计和出纳，身兼数职、结党营私，贪污腐败横行。郭正林¹⁵等学者研究发现，在农村大部分村民认为村干部选谁都一样，选举其实解决不了温饱问题或之后经济能人过度垄断权力的现象，因为熟人社会的宗派利益绑定，致使民主选举也大打折扣。在村庄选举中，一些乡村精英甚至可以控制或左右着村庄选举的最终结果，¹⁶如山西有村干部当着央视媒体镜头说，花上千万竞选村主任的人不在少数。

（2）村民权利被边缘化。随着社会的发展，村民的民主意识和权利意识都有了一定的提升，但是在参与治理方面，依然存在冷热两极化的现象。方娜¹⁷研究发现，不少村民对于与切身利益相关的村务持有参与的热情，但是面对与自身利益没有直接关系的村务，则表现出观望、消极的态度，寄希望于村内的“精英们”，政治参与的热情不高。换言之，集体发展不发展没关系，自己的利益一点也不能受损，村里的路通不通没事，自己几间旧房子绝对不能拆。如针对“村民是否愿意在村民会议上提出自己的意见或建议”问题开展的一项调查中，调查数据显示，35%的村民表示不经常参加村民会议；参加村民会议的农民中，只有28.1%表示出有积极参与公共事务的意向。¹⁸正如海德格尔所言，人们对“最本己”的关心往往是“最实际”的、也是最容易“看到”的。村民主观意识未到位，导致村民自治权得以“悬置”，进一步养大了“精英”的侥幸、无视的心理。另一方面，在村民自治异变的情况下，个别村干部权力运用的失控，只为个人谋私利、处事不公、中饱私囊的行为让干群关系长期紧张，为对抗这种恶性结果，村民们经常采取上

12 于水：《乡村治理与农村公共产品供给问题研究——以江苏为例》，南京农业大学2007年博士学位论文，第102页。

13 章荣君：《从精英主政到协商治理：村民自治转型的路径选择》，《中国行政管理》2015年第5期，第74-77页。

14 QiJC, Rozelle S: *Elections and Power: the Locus of Decision-Making in Chinese Villages*. The China Quarterly, 2000, 162

15 郭正林：《国外学者视野中的村民选举与中国民主发展》，《中国农村观察》2003年第5期，第70-77页。

16 黄博：《乡村精英治理研究——以村庄自治形态为视角》，南京农业大学2013年博士学位论文，第103页。

17 方娜：《乡村振兴战略背景下村民自治问题研究》，吉林大学2020年硕士学位论文，第45页。

18 于水：《乡村治理与农村公共产品供给问题研究——以江苏为例》，南京农业大学2007年博士学位论文，第102页。

访、群体暴力对抗、集会、静坐示威等过激的、非制度化的政治参与形式来报复性地进行利益表达，权利意识的非正规表达给社会稳定带来极大隐患。¹⁹

(3) 自治组织内部效率低下。根据《村组法》规定，村民委员会是代理基层实现自我管理和服务的组织，村民委员会是法定的法人主体，具有处理村务的直接权力；村党支部是农村基层组织的领导核心即意识控制中枢，处于决策实体的位置；村民代表大会则是负责决策和参与决策的审议机构。但是在现行的体制下，党是领导一切的，村民委员会必须接受党支部的领导，这种二元化的权力格局不可避免会引发很多矛盾。一山不容二虎，正如朱余斌²⁰等学者认为，村民眼中，村党支部书记才是村里的实质的“一把手”，拥有绝对的话语权，而村委会主任则沦为村书记的副手，自治权实际上被党支部直接掌握。在具体实践中，我们也能看到，强化党支部的“核心领导”作用、弱化村委会作用，用两委会议决策来代替村民大会决策的做法较为普遍。又如尹崑²¹认为，目前，有些农村党支部与村委会没有摆正自己的位置，政权与职位相互错位，关系僵化现象依然存在，突出表现在：财务签字权，村务决策权等方面，经常会出现互不支持、互相扯皮等现象，甚至曾发生过村主任与村支书公开抢夺公章事件。作为村民自治的代理组织，村委会与村党支部摩擦不断，两种权力不断碰撞，工作中“两张皮”“两条心”使得村庄治理效率低下，贻误村庄发展。

能人治村模式下的种种乱象致使学界对该模式未来走向上出现分歧，一种观点持悲观看法，认为能人治村不可取；另一种观点认为能人治村是契合中国实际的，只是需要在民主化、法治化等方面进一步完善。笔者认为，能人治村与村民自治并非水火不容，未来通过民主化程序设计，能人治村可以与村民自治实现“无缝对接”。

1.2.3 村治症结：权力权利失控

能人治村是对传统的“士绅治理”的传承和超越，创造了村民自治的中国特有模式，而当前能人治村的困境，是多层面、多方面原因共同作用的，有内因，也有外因，有历史原因，也有体制原因。通过梳理各类文献，笔者认为主要原因集中在三方面：

(1) 能人层面——“公权力”的私利化。客观来讲，在能人主导村庄治理过程中，会衍生出三种利益：政治方面利益、经济方面利益和道德方面利益，理性

19 章荣君：《从精英主政到协商治理：村民自治转型的路径选择》，《中国行政管理》2015年第5期，第74-77页。

20 朱余斌：《新型城镇化和国家治理现代化背景下村民自治的困境及破解》，《农村经济》2017年第4期，第73-79页。

21 于水：《乡村治理与农村公共产品供给问题研究——以江苏为例》，南京农业大学2007年博士学位论文，第102页。

的乡村精英对这些利益或多或少有着追求，以求达到自我的最大利益。²²乡村精英谋求利益的方法或手段主要是通过他们所拥有的权力。一是政治利益方面，即使村民自治运行至今已有 30 多年，但把村民委员会视为乡镇街道政府的下级机构的观念依然存在，基层政府还是会直接向村民委员会下达命令要求完成行政任务。

“精英主政”往往会把上级机关的行政任务视为最大的政治，因此在这种情况下他们关注的是如何来迎合上级的意图，虽然巩固了“精英”与乡镇干部之间的“庇护关系”²³，但由于缺乏对辖区村民利益的及时回应，村民自治面临行政化的困境。

²⁴二是经济利益方面，市场经济冲击下，村民赖以形成共同体的经济基础消解，村民成了独立的经济个体。富起来的村民为了争取自己的社会地位，开始活跃在村庄治理视野，乡村体制内精英不可避免需要直面来自体制外，特别是经济精英对其治理权威地位的挑战。当面子所拥有的价值形成正向激励，个人和村集体的社会资本就如滚雪球般越滚越多。为了巩固自身权力，体制内精英就会利用职权优势参与到村庄各种形式的经济活动中去，比如公共资源管理和使用，或者与体制外经济精英结成利益同盟体，来左右村庄公共利益分配过程²⁵。三是道德利益方面，在村庄场域里，祖辈成长的环境下，“精英”对村庄里的“面子”“关系”与“名望”极为关注重视，在熟人社会下，面子就是资源，“有头有脸”才能争取更多的资源，别人的赞誉、信赖也会在未来转化为实实在在的利益。维护好面子是人情社会的法则，因此，村庄精英会特别注重谋求在村民心目中的良好形象、权威认同，也会与政治资源和经济资源拥有者建立密切的交往关系，²⁶彰显自己的“权势”的同时，以便更长久地巩固自己的利益王国。

（2）村民层面——权利地位弱化。我国封建历史文化悠久，大部分农民为了生存选择臣服于皇权，但由于顽固性的封建思想文化传统基因，至今仍不同程度地残存在农村社会中，潜移默化地影响着村民的行为习惯，表现为：村民对于权威人物天然存在某种依附心理，这也给乡村精英笼络和控制普通村民提供了先天性心理基础。与此同时，随着现代化大潮席卷而来，人际关系等社会资本日渐流散，农民个体对有机共同体的概念逐渐弱化，村集体向心力、凝聚力下降。而金钱成为推动村务运行的重要力量，没有利益因素关联，彼此之间便很难建立起亲密的合作关系。按照公共选择理论来说，在政治活动中，治理个体会存在“理性”特征，即表现出追求自身利益最大化的“经济人”特征。比如在参与村庄公共事

22 刘组云、黄博：《村庄精英的权力再生产：动力、策略与效用》，《理论探讨》2013 年第 1 期，第 32-36 页。

23 陈尧：《庇护关系——一种政治交换的模式》，《上海交通大学学报》2012 年第 4 期，第 22-29 页。

24 章荣君：《从精英主政到协商治理：村民自治转型的路径选择》，《中国行政管理》2015 年第 5 期，第 74-77 页。

25 黄博、刘组云：《精英话语与村民诉求——对乡村精英治理现象的双向透视》，《求实》2012 年第 3 期，第 84 页。

26 关振国：《中国村民自治视阈下的协商民主研究》，吉林大学 2016 年博士学位论文，第 41 页。

务时，只要与自己利益直接相关，他们往往表现得积极配合，但对于绝大多数公共性村庄事务，则往往表现出消极应付的态度。再加上，大批青壮年为主体的能人跳出农村，而留下的村民大多文化素质有限，组织难度较大，村庄治理呈现“碎片化”状态。²⁷此外，由于乡村治理的特殊性，很多农民需要外出务工取得生活收入来源，参与治理意味着要挤占农民劳动时间，缺乏经济补偿的民主活动自然很难吸引到农民，²⁸有些村，村民代表开会还要发误工费补贴。另一方面，在村民自治实践中，尤其在中西部地区，因经济相对落后，村民组织化程度低、治理资源缺乏等掣肘更为突出，普通村民的参政能力有限也给了其他治理主体提供了“篡权”机会，反过来也挫伤了村民参政的积极性。²⁹甚至有的群众为了维护自身利益，信闹不信理、信访不信法，为村民自治带来不少不安定隐患。

（3）环境层面——外界制约软化。一是村民自治制度滞后，李凡认为，中国基层民主虽然在不断创新、逐步完善，但发展不平衡，法律规范也远未跟上形势的发展，基层民主制度化程度还不理想。村级组织和村干部到底有哪些权力、权力怎么运行、边界在哪里？这些都没有统一规定。一些工作职责或岗位规范散落在各个政策、文件里，有的村干部看不到，也看不懂。乡村干部凭经验、凭良心用权现象普遍，随意性、主观性大。二是监督疲软，村民由于不精通村务政策法规，加之村务运行不公开透明，行之有效、常态运行的民主管理监督渠道受阻等等原因，使得群众是处于弱势地位，对村干部权力行使无法有效实施监督。即使发现问题，在现行体制下，单凭单个村民也无法撼动村干部地位，根据规定，如果要罢免村委会成员，必须有 1/5 以上的村民联名提出，并半数以上通过，才能实现目的，要求的严格导致集体行动组织困难，到最后往往是不不了了之，这也使得村民监督的实际行动力、约束力降低。³⁰同时，村“两委”之间的矛盾，导致村党支部对村委会的监督流于形式，加之村监会成员都是由村民选举委员会提名，再经由村民代表会议选举产生的，容易形成利益共同体，在农村低头不见抬头见，碍于情面很难实现真正意义上的严格监督。此外，原则上乡镇政府与村委会的关系是给予指导支持、提供帮助服务的关系，而非严格意义上的领导与被领导的关系，各地乡镇政府具体执行时尺度与分寸不一，有的过于弱势，对村务中的“腐败”视而不见；有的则过渡干预，由于“村财乡管”，不少乡镇极易把监督变成干涉，变相给乡镇政府侵占村集体财产提供了机会。³¹

27 刘祖云、曲福田：《由“碎片化”走向“组织化”——中国新农村建设的战略构想》，《社会科学》2007 年第 6 期，第 54-63 页。

28 关振国：《中国村民自治视阈下的协商民主研究》，吉林大学 2016 年博士学位论文，第 41 页。

29 慕良泽：《村民自治研究 40 年：理论视角与发展趋势》，《中国农村观察》2018 年第 6 期，第 2-11 页。

30 王凯、李伟：《村民自治中的民主监督：双重困境与改革突破》，《未来与发展》2016 年第 3 期，第 85-89 页。

31 金太军：《“乡政村治”格局下的村民自治——乡镇政府与村委会之间的制约关系分析》，《社会主义研究》2000 年第 4 期，第 61 页。

综上所述，要实现有效村民自治，单一的某个主体突破是远远不够的，要杜绝能人治村带来的种种负面现象，不仅需要从制度、体系多元层面去约束权力边界、规范权力行使，更关键的是要唤醒广大村民的自治意识和提升自治能力，才能真正使民主监督落到实处、产生实效，反过来倒逼能人规范行使权力。只有多管齐下，形成复合型、闭环式的体制设计，才能由内而外形成人人愿意参与治理、人人可以参与治理的愿景。

1.2.4 村治趋势：多元主体的协同治理

能人治村背景下的村庄治理，精英主导与群众参与有机结合是应有之义，而目前在各地的实践中，能人治村模式沦为能人专治模式，昭示村治模式的发展出现执行偏差，亟需进行适应性调整和务实性再造。随着农村经济社会的发展和分化，村庄治理模式势必将呈现多元化的主导潮流，正如党的十九大报告指出“完善‘党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障’的社会治理体系，这表明社会协同是社会治理发展的基本方向，更确切的说，是政府和社会层面多个利益相关者共同推进的过程。公共管理学中的多中心治理理论和政社合作理论为我们理解协同共治提供了理论指导和启示。

(1) 双向发展，实现村民自治的主体多元。村民自治是一种社会调控行为，一旦授予权力后，就形成独立品格，可以强制管辖对象服从治理，进而对村里各种资源进行提取、处置和分配，势必涉及多个主体。李松有³²等学者认为，集体资源的公平有效配置，依托于拥有较高权威基础的村治组织。这时，实施行动的主导者的道德品行和个人能力就显得相当重要，因为他决定并控制着集体资源将导向何处。村民委员会代替村民个体成为行动主体，是现代乡村社会的普遍治理模式。³³村民委员会作为村里自治事务的管理者和公共服务产品的供给者，行使的是村内公共权力，其权力实质上来源于村民私权利的让渡，是一种基于同意的权力，这决定了权力有很高的效率，可以集中社会资源，解决群体需要共同面对的矛盾。而乡村“精英”，作为权力代理者的存在，在村庄治理过程中，他们劝服或压制少数反对者的能力得以培养，孕育了独裁的治理风险，久而久之形成村强民弱的治理样态。有权就任性，这是权力的本质。尤其是在农村土地资本化和市场化运作等活动中，更是直接侵害到农民的切身利益，这驱动了农民重新建构权力的冲动。以自下而上的村民自治愿望来推动重塑政治权力是一种直接的权力建构手段，即上级政府为了回应村民参与治理、话语表达的诉求，通过规范程序，充分落实村民进行选举、监督，参与管理、决策的权利，通过公众博弈作出决定，寻求利

32 李松有：《乡村振兴背景下村民自治分化的发展困境与突破——基于权力—资源关系的分析视角》，《求实》2019年第1期，第96-108页。

33 王振标：《论村内公共权力的强制性——从一事一议的制度困境谈起》，《中国农村观察》2018年第6期，第12-23页。

益最大公约数，使村庄公共权力回归到维护村庄公共利益的轨道上来。³⁴与自上而下行政动员这种间接的权力建构方式存在差别，自下而上的村民自治愿望无疑是现代治理体系进化的普遍动因。不难发现，要规避“精英”主政产生的行为偏差，关键在于加强对能人手中的公共权力的约束的同时，更好地落实法律赋予广大村民手中的自治权力，实现让多元主体充分参与到村庄治理中。

(2) 契约治理，引领基层治理结构多元。基层治理结构是一种基于基层主体角色扩容基础上的多元结构，反映的是基层治理主体之间的权力和权利关系。³⁵权利是权力的存在基础，权力产生于权利的让渡。石子伟³⁶等学者认为，权利与权力的区分其实是对利益的不同分享方式，权利是对个体自我价值和个体价值的实现和保护，而权力是对社会价值和国家价值的实现和保护。按照契约理论的说法，人类为了抱团应对自然，渐渐学会了让渡自己的一部分权力，进而形成垄断的公共权力，提供产权，道路，公共安全，货币等来保护自己，并自觉接受这种让渡产生的自治权力对自己权利的必要制约。但是由于受传统“家—国”结构中只有权力没有权利的观念，专制社会里当权者有权就任性，不顾别人的面子，不承认别人的社会尊严，以及计划经济公私一体的影响，造成权利权力功能背离了最初的设定。农民权益侵害的历史事实，就是权利权力功能相悖的最好证实。可以看出，权力与权利之间存在张弛，一方的扩张必然致使另一方的萎缩，为了保护处于社会和国家弱势地位的农民权益，权力需要受到约束。权利主体虽为个体，但也可以积聚起巨大能量，分散的权利个体联合起来、组成利益集体，就可以对权力产生强烈影响达到制约的目的。在这一前提下，合理划分权力与权利界限，有利于建立一种政府、市场、社区组织平等协商、互助合作的治理结构。

(3) 权责匹配，构建基层民主文化多元。现阶段，村民自治是国家通过自上而下的系统设计实现人民当家作主，实现民主是村民自治的正确内涵。从来源上看，村民自治权实际上是宪法和法律赋予各个自治主体的法定权利。相比较城市的居民，村民还享有一些专有、特殊的权利，如可以直接选举村委会成员、无偿获得宅基地和土地承包经营地等权利，但其实施的场域条件和权利实现的供给方是村，而不是国家，在层级权威的约束下，这些专有权利如果没有必要的保障救济机制，就很容易被“悬空”“空挂”。特别像中国这样一个缺乏民主传统的国家，微观改革与宏观改革之间存在时差，基层民主政治建设依然落后。由组织重建转向权利保障，成为新时代下村民自治的重要改革方向。³⁷然而，在当前村民自治的

34 陈明：《土地冲突：公共权力失范与农民的权力建构》，《中国农村观察》2016年第3期，第2-15页。

35 孙萍：《中国社区治理的发展路径：党政主导下的多元共治》，《政治学研究》2018年第1期，第107-110页。

36 石子伟：《新型城镇化进程中农民权益保障制度研究——以权利制约权力为视角》，华中师范大学政治学研究院2014年博士学位论文，第78页。

37 徐德刚、陈岚：《村民自治权利：现状、问题、对策——来自全国30个村的调查》，《法治社会》2018年第6期，第17-26页。

实践中,存在两个极端,一是依然存在民主选举不够规范、民主决策不够全面、民主管理不够透明、民主监督不够有力等问题,二是高万芹、龙斧³⁸等学者也指出,农民还不具备与基层治理现代化所匹配的公民责任意识,在过渡强调“权利”意识的社会语境下,农民个体只谈论对自己有益的“权利”而不谈论自己的义务,机会主义盛行,以“义务”为本位的乡土社会的公共规则,逐渐被以“权利”为本位的现代话语所取代,农村很难实现实质性的正义。由此可见,基层民主制度的完善与正确民主文化的引导两者缺一不可,它让村民自治更具规范化、合法化和正当化。

综上所述,多元共治是多个权力主体通过多种机制相互融合的过程,在这个过程中,多元主体间的权力、资源和责任的行使是实现共治的制度保障。当前,在政府改革和职能转变的背景下,向社会赋权增能是趋势,能人主导下的多元共治是基于中国乡村治理的实际,顺应国家治理体系和治理能力现代化建设的时代潮流的选择,源于实践并用于指导实践的多元共治不失为当前破解能人治村困境的一个重要探索方向。

1.3 理论视角与研究方法

1.3.1 理论视角

任何一项公共政策的制定,都必然涉及利益关系。公共政策是以最大多数利益相关者的最大福利为目标进行的博弈过程。对于乡村治理而言,每一个角色都是利益相关者。宁海“36条”作为一项公共政策,重构了乡村治理的利益关系,本文主要以利益相关者为理论基础,通过在浙江省宁海县的实地调研,从宁海“36条”这项公共政策的各个利益相关者入手,进行深入研究分析,从其制度优势剖析中获得实现村民善治的探索路径。

宁海“36条”涉及的利益相关者包括村民、村干部、基层政府、工程承包商、社会组织等。根据产生作用或影响的程度、参与的主动性和重要性不同,可以将利益相关者分为三大类:核心利益相关者、蛰伏利益相关者和边缘利益相关者。核心利益相关者:村干部;蛰伏利益相关者:村民(当村务涉及到自我切身利益时,村民才会关注村庄治理;日常性村务大部分村民处于蛰伏状态);边缘利益相关者:政府、承包商、社会组织等(与政策实施的利益影响是间接的)。在各利益相关者价值创造机理的分析的基础上,探索提出村民自治中村干部、村民、政府、社会组织等多元主体参与的共治模式,即要通过规制村干部履职用权行为,回归群众参与政治生活的话语权,补位政府及社会组织协助监督角色,构建起相互制衡的制度体系,达到各方利益的协调共赢,以期为破解当前普遍存在的单纯“能人治理”模式的局限,形成多元共

38 高万芹、龙斧:《村民自治与公共品供给的权利义务均衡机制——以Z县G乡L村为个案》,《南京农业大学学报》2016年第5期,第38-45页。

治的村庄善治局面，为扎实推进乡村振兴、促进共同富裕提供有益的经验借鉴。

1.3.2 研究方法

本文拟以宁海“36条”的完整实践过程为案例，将微观的案例与宏观的系统研究相结合，进行严谨分析，确保得出科学客观的研究成果。

（1）文献研究法

通过校图书馆、学术网、知网等多种渠道，翻阅相关文献，尽可能多的了解相关理论观点以及各地对“村民自治”的实践探索，并对其进行整理、分析和梳理，为深入研究分析宁海县“36条”个案提供对比对象和研究基础。

（2）参与观察法

本文在形成过程中，实地采访“宁海36条”起源地湖头村的村主任、村干部、村民以及政府、其他村村干部等相关人员，并进行互动，更深入地了解他们的思想变化过程以及行为选择过程，为本文的案例写作提供事实依据。

（3）半结构式访谈法

在实地访谈前笔者拟定了相关访谈提纲，并在实际的访谈过程中始终保持着灵活变化，不拘泥于框架，即根据采访者的具体回答情况，再进行详细的追问和深入的交谈。

（4）案例研究法

村民自治研究需要结合理论与实践进行分析才能得出有效的研究结论，本文主要围绕“宁海36条”案例来进行分析，从案例中进行归纳总结。更为具体，容易理解。

1.4 创新之处与研究难点

1.4.1 创新之处

本文在研究对象上以典型个案——浙江宁海“36条”为主体，研究重点更是聚焦在起源地“岔路镇湖头村”的发展变化。同时，在文献翻阅过程中，笔者发现，国内外专家学者对“村民自治”的研究大多从理论出发，集中于村民自治的顶层设计方面的研究，从具体地方实践案例入手研究的较少，尤其是近几年。同时，近几年专家学者对“宁海36条”的研究很多都是从政府即政策制定者的角度去阐述该制度的价值，更多的是从“约束权力、治理腐败、法治”的角度来建构，如最早的李人庆³⁹的，就是从依法治村的角度阐述；之后的王木森⁴⁰，也是从法治化村治的角度切入，然而依法治村只是村民自治的一部分，真正实现村民自治不仅需要制度化安排，更是要结合各地实际，着力形成利于自治的文化和环境保障，

39 李人庆：《依法治村如何可能——浙江宁海小微权力清单改革的案例研究》，《中国发展观察》2014年第12期，第54-57页。

40 王木森：《清单式村治：微权清单建构的法治化村治——以宁海村务村工作权力清单36条为例》，《理论导刊》2015年第4期，第8-12页。

因此本文拟全方位分析该个案的细节安排，不仅仅局限于单个视角、单个举措，更全面客观的评析该地方实践的可取之处与困境所在。

因笔者工作岗位优势，在日常工作中可以接触到相关文件及原始资料。笔者想从个案的微观视角来重新审视村民自治依然普遍存在的问题，以及当前存在的困境，并在利益相关者的理论视角基础上，从多主体、多方面因素剖析案例发生的前因后果，以拓宽、验证村民自治的研究思路和研究角度，以期为该领域的研究提供一些新奇的方向。

1.4.2 研究难点

笔者在资料收集、分析探讨的过程中，也遇到不少困难。一是，关于宁海“36条”的研究文献、各类报道较多，对本文案例框架的构成以及分析角度切入会造成思维定式，可以再深入挖掘的内容有限。二是，在具体的实地访谈中，因本人的工作性质，不少访谈者会碍于身份或者外界压力，不一定会表达真实的声音，深入访谈存在一定的难度，耗时较多；不少村民因为自身文化素质有限，在表达过程中存在理解偏差，不能传达有效信息，这在成效分析上产生一定影响。三是，在理论的分析上，由于宁海“36条”涉及的利益相关者是一个比较庞杂的群体，所以根据实际情况，也鉴于笔者能力有限，只选取了较有代表性的来进行分析，有一定的局限性，依旧存在改进及深化的空间。

2 案例背景

改革开放以来，发家致富成了这个时代的主旋律，“致富能手”在赢得社会地位的同时，也开始进入政治领域，在农村基层治理中发挥主导作用，从经济精英转变为村庄治理精英。从全国范围来看，能人治村越来越具有普遍性。与此同时，1990年代，浙江民营经济快速发展，以家庭住宅为基础发展起来的作坊工厂等民营企业深知办企业过程中与政府部门打交道的重要性，因此，众多民营企业天然就与政府有亲近的关系和寻求庇护的愿望，而当村干部就是最好的护身符。此外，随着乡村振兴战略的提出，激发农村内生发展动力的建设目标也呼吁着具有市场经营能力的经济能人参与村庄治理。到了1990年代末，浙江农村繁荣的民营经济及造就的大量民营企业开始介入到村级治理之中，通过竞选村委会主任进入村级治理，到2000年后不久，浙江农村就已经完成了由企业家代替老式村干部。当前在浙江农村，主职村干部是经济能人是普遍现象。

宁海，位于浙东中部沿海，属浙江省宁波市辖县，县域面积1928平方公里，下辖11个镇、3个乡、4个街道，户籍人口63.3万，常住人口69.6万。是一个经济发达和宗族观念比较强的地区，城市化、工业化进程很快。与浙江的其他地区一样，是典型的“经济能人治村”治理模式，从统计结果来看，在2013年村社换届之前，全县450余个行政村主职干部中有从商经历的占到90%以上。从近几年的村社组织换届选举情况来看，村民参与选举比率达90%以上，与此同时，换届班子更替率接近60%，村庄治理呈现出高参与率和高竞争性的特点。

2.1 宁海村庄治理困境

随着农村经济的快速发展，近几年，各种惠农、支农政策下乡，全县用于新农村建设的资金不断攀升，征地拆迁面积越来越大，据宁海县纪委监委葛某表述，每年县级以上财政安排各项农村扶持资金高达上百亿元，有的一个村甚至能分到上千万元，村一级可利用撬动的资源不可小觑。⁴¹村干部手中的权力很大，驱使村干部竞选颇为激烈，当地的一些“精英”通过选举前频繁活动，通过走家串户拉关系进行“贿选”，而选举成本的增加又会给后续的村庄治理带来了较大的扭曲风险。

2.1.1 权力缺乏制约，村治出现危机

正如法国的孟德斯鸠⁴²所说：“经验所示，一切有权力的人都容易滥用权力，权力只有遇到有界限的地方才会休止。”换届中出现“贿选”现象，究其原因，是村干部认为当选后能通过手中的权力给自己带来更多的资源和利益，这主要也

41 访谈编号：NHJWG2020101401，见附录。

42 [法]孟德斯鸠著：《论法的精神》，申林译，北京出版社2010年版，第76页。

是村级治理的权力事项一直未得到有效清晰的界定和制约，乡村干部大多凭经验、凭良心用权，随意性、主观性大，“人情账”“糊涂账”现象在小型工程建设和集体资产资源处置等方面仍不同程度地存在。如据当地纪委监委葛某回忆，某村主任做主，以低价将村里集体滩涂承包给自己的弟弟；某村村党支部书记和主任各自为政，同一个工程各自叫了一支施工队，预算 20 万的工程最后花了 80 万元；恰逢征地工作之际，某 1 个镇的 3 个村，11 名村干部因为侵占征地款，最终被判刑，甚至同个村里的村主任、村支书和村文书团伙作案，纷纷入狱。⁴³类似的案子层出不穷，而且涉案金额越来越大。

但村级组织和干部有哪些权力？权力怎么行使？权力的边界又在哪里？关于村级组织和干部的职责和权力散落在上百个相关的政策和文件中，有些不仅艰涩难懂甚至互相存在冲突，村干部看不到、看不懂，更别说有效的贯彻执行。理清、界定权力边界成为宁海探索乡村善治路径的首要之急。

2.1.2 权利缺乏保障，官民关系紧张

在当前各地包括宁海的村民自治实践中，民主选举基本实现，尽管也投入了很大的财政精力、人力和财力，但并没有从根本上改变基层治理的生态和运作模式，没有改变村庄治理中“精英主政”垄断权力的现象，老百姓对村务运行的参与权、决策权、知情权和监督权没有得到充分保障。干部个人意志太强，暗箱操作、损公肥私的事迹屡屡被曝光，潜移默化之间，催生了村民对村干部的不信任甚至是敌对情绪，激化了不少社会矛盾。加之“百姓百姓，百条心”，如何更公平合理地分配利益对村干部的履职能力提出了更高的要求。就宁海来说，2010 年至 2013 年的数据显示，全县查处村干部案件违反廉洁履职的经济类案件约占总数的 2/3，针对村干部的纪检信访数量占到纪检信访总量的 80%，总量更是逐年攀升，2013 年，宁海整县的信访量就高达 198 起，有些“重灾村”一个村就有 20 多起。⁴⁴随着“进京访”“越级访”的不断攀升，这给当地政府带来很大的维稳压力，有的地方村官甚至雇用黑社会成员对抗信访群众，雇几十人看死盯牢某个信访户，干群矛盾一度白热化，影响着社会和谐稳定。选举年也是信访爆发年，为点小事，互相告状攻击的现象不时发生。化解缓和干群矛盾冲突这一时代考题，考验着宁海。

改变垄断、专制的传统政治规则一直是民之所向。而我们的现实，正如李人庆教授所说：“目前的村民自治，只是在选举层面实现民主，选举后的决策民主、监督民主、管理民主还没有很好实现。”⁴⁵唯有通过制度创新，实现对治理主体基本权利的尊重和保障，使得各方利益主体都能在政策执行中沾点光，才是缓冲政治冲突和社会

43 访谈编号：NHJWG2020101401，见附录。

44 访谈编号：NHJWG2020101401，见附录。

45 李人庆：《依法治村如何可能——浙江宁海小微权力清单改革的案例研究》，《中国发展观察》2014 年第 12 期，第 54-57 页。

矛盾的解决之道。

2.1.3 权力权利失衡，监督陷入困境

阳光是腐败的天敌，权力缺乏有效的监督，也是村干部对权力缺乏敬畏之心的重要原因。虽然对于规范权力行使，已出台一些制度规定，但由于自下而上的监督执行缺位，特别是取消了农业税费后，乡镇（街道）、上级部门和老百姓的直接联系更少，对村务的把关监控时常是不在线的，个别地方由于重大项目推进等需要村干部的大力支持，出于利益博弈，正如村民陈某所陈述的，地方政府有时对村干部会选择“睁一只眼闭一只眼”，放松了纪律要求⁴⁶。加上村务监督委员会因为“熟人社会”抹不开面子，加之监督程序、监督内容、监督方式都没有细化明确，导致村监会在行使监督权时无从着手，出现“同级监督疲软”困境，监督缺乏刚性致使政策实施的最后一公里被误用、错用、乱用的风险增加。

监督效能的递减致使治理乱象，最直观的后果便是村级项目推进不顺畅。如过去，宁海有些村干部各自为政，派系斗争较为严重，尤其是群众利益分配、集体资产资源处置等涉及钱财人物的事时，往往是艰难重重，会议秩序总是乱糟糟，因摆不平各方利益搁置事项的事情也时有发生。比如宁海县纪委监委葛某说，某村的村支书和村主任原本是同族的兄弟，但在村级工程承包中，因各自支持者均想承包工程，相互较劲，致使兄弟反目，两方人马闹到乡政府上访。最终，村长与村书记双双辞职，村里事务也陷入了瘫痪。⁴⁷又如“烂尾工程”“连续10几年没有批过宅基地”“断头路”等历史遗留问题因历任村干部更替、政策衔接不畅，几乎存在于每个乡镇（街道）中，这些已经影响到农村的正常发展。

社会在进步，农村要发展，就必须清理阻碍。从理性选择主义的角度来说，只有打造全过程、全周期的制度网络，构建起村级小微权力明细网、公开晾晒网、运行机制网、责任追究网等，才能无缝隙、无留白地形成监督屏障，倒逼权力规范运行，这已经成为当时宁海不得不面对的一个紧迫的现实问题。

因此，2013年下半年，宁海着手调研，希望通过一场改革来解决村干部违纪违法现象高发的体制机制根源。2014年初，在县纪委和组织部、政法委、公安局、农林局等多个涉农部门的共同努力下，制定出台了《宁海县村级权力清单三十六条》，便紧锣密鼓地在各个乡镇（街道）试点，岔路镇湖头村是首批试点村之一。

2.2 试点村湖头村概况

岔路镇湖头村古称西洋（又称西阳），建村已有1700年历史，全村共有506户，人口1520人，下设村民小组8个，村民代表52人，党员38人，是全国最大的葛洪后裔聚居地之一。全村耕地面积475亩，山林面积9154亩，民风传统淳朴，

46 访谈编号：CMC2021041604，见附录。

47 访谈编号：NHJWG2020101401，见附录。

建成有葛洪文化纪念馆、枫湖草堂等文化设施，古村落渗透着独特的文化氛围，具有深远的乡村风情。2014年，湖头村成为村级小微权力清单36条第一批试点村，创新推广新型基层治理，经过几年的运行，村庄治理成效显著，几年来没有一起重大信访事件发生。

2.2.1 村干部履新

2013年，又到了村党支部委员会和村民委员会换届之际，这一年村干部选举更替率达到50%以上，大批新任村干部即将上任履职。选举的高替换率不可避免会造成一段时间村庄治理的动荡，因新任村干部对村庄情况的不熟悉，加之对权力履行程序、上级文件政策的陌生，这给具体政策执行过程带来了阻碍，也产生了廉洁风险。同时，由于村干部岗位的“含金量”，经历过激烈的选举后，当地纪委领导葛某如实说道，不少村干部为“走票”变相贿选付出了高昂的选举成本，这使得当选后的村干部贪污腐败、想捞钱回来的欲望大大增加，为村务治理非规范化埋下了隐患。⁴⁸

如何让新任村干部尽快具备履职能力？这成为当时实施权力清单的出发点：简化村级行政权力履行程序的同时，也达到限制和规范村干部权力行使行为的目的。2013年12月底，葛更槐成功竞选成为湖头村村委会主任，借新一届村干部上任之际，可以与过去分割，形成新的局面、新的风气，这也成为湖头村成为试点村的重要因素。

2.2.2 资金项目进村

随着新农村建设的推进，涉及的资金和项目逐渐增多，钱多了，话语权也多了，村干部利用职权之便敛取钱财的风险大了。因此，惠农资金和项目集中的村落无疑成为小微权力清单制度试点的重点选择对象。

湖头村集体经济相对薄弱，在2014年以前每年仅有20万元固定年收入，但因2014年同时运作“五水共治”和村庄环境提升等工程项目，上级拨款数额达上千万元。⁴⁹巨大的拨付资金，如何使用分配必然成为群众关注的焦点，是否规范运作也始终是百姓心中的猜忌点，财权、物权、事权急需制度、机制保护。湖头村无疑成为“36条”试行的上佳之选，一方面借由“36条”可以规范村干部手中的权力，另一方面，借“36条”的实施使得工程项目建设公开透明，减少上级资金的流失，也可以改善干群之间的关系。

大到村民土地征用、工程招投标，小到出具证明、盖公章，“36条”几乎涵盖了村干部需要掌握了解的各种村务工作的完整流程。村干部应该按照哪些程序和步骤办理，权力清单上都予以细化明确。对于新上任的村干部而言，“36条”

48 访谈编号：NHJWG2020101401，见附录。

49 访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

就是老师傅，只要照着办，就不会坏事，避免了盲目性。为确保村民自治的有效运行，“36条”中还详细界定了村干部违反工作纪律、民主决策、民主管理等56项责任追究的行为及标准，并配套实施绩效考核奖等经济手段，不仅从根源上限制了村干部的权力，确保权力的规范运行，也全方位地保护了村干部履职的积极性和主动性。

3 案例描述

3.1 “36 条” 孕育萌芽期

3.1.1 新村官成功上任

宁海“36 条”酝酿之际正值又一年的村社换届，岔路镇湖头村的葛更槐，四十多岁的年纪，身强力壮，原本是在村里办家具厂的，后来外出闯出了自己的一番事业，2013 年 12 月他选择回到村里，参选村委会主任。

葛更槐参选村委会主任的根本动机是什么，面对采访者，他不避讳地说，一是为族人争脸面，二是为自己长声望。⁵⁰历来，村长、村书记说一不二、威风凛凛的政治传统在他的思想中根深蒂固，一旦当选，就是村里的“当家人”，大事小事都由他说了算。因此，他事先许诺给他的朋友，能在一些基建项目方面给予关照。所以在竞选时，他的朋友们也积极帮他造势、拉拢。最终，葛更槐如愿当上湖头村村委会主任。

新官上任三把火，葛更槐上任后，摩拳擦掌，想干的第一件事就是把村里的综合楼盖起来，按照葛更槐的想法，一来能照顾朋友们的生意，二来在村里也能迅速树立威望。⁵¹其实，盖综合楼这件事，早在前五六任村主任就提起了，但都没有落地，不了了之。村民心里都明白这是一件好事，可每次到真正启动项目时，涉及拆迁的十几户村民都行动一致：不肯签字配合。葛更槐不明其中缘由，只能一一到这些村民家里去做思想工作。

3.1.2 能人“摆不平”的村庄

但事实上，做拆迁村民的思想工作，并不顺利。即便是承诺提高拆迁补偿费，村民仍不为所动，就是不同意拆迁。葛更槐想不通，私底下问过好几个村民：你们当钉子户，不就是认为晚点能拿到的补偿款多一些么？既然村委已经答应你们提高拆迁费了，为什么还不愿意？

当时一位耿直的村民向葛更槐透露了自己的真实想法：“别以为我们不知道你们村干部想干什么，这个项目这么大金额，你可以拿项目做人情、拿回扣，羊毛出在羊身上。”⁵²村民根深蒂固的偏见让葛更槐感到震撼。长期以来，村干部权力运用的失控，只为个人谋私利、处事不公、中饱私囊，这让村民感到无奈，甚至麻木，但这并不意味着村民认命并放弃了抗争，他们只不过以另一种方式对村干部腐败现象展开拉锯战式的长期、隐性抵制。

可是，这个 380 万元的项目，葛更槐已经许给了他的朋友们，为了在朋友面前不食言，他只能硬着头皮，放下身段去向村民争取了。

50 访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

51 访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

52 访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

3.2 “36 条” 艰难推进期

3.2.1 等待观望，默默抵制

“人算不如天算”，2014 年 2 月，葛更槐当选村主任还不到 2 个月，在宁海县委统一部署下，开启了权力运行规范的“大工程”，县纪委会同组织部、法制办、农林局等 20 多个涉农部门，下沉 20 多个村，广泛听取干部和群众的意见建议，其中湖头村也在其列，第一次汇总整理出的涉及村级组织和村干部权力事项 60 余项，整整 248 页。在县纪委领导葛某的眼里，这样的政策汇编，厚厚的一本书，对干部和村民来说很不实用，翻翻都很麻烦，更别说执行了。⁵³越简单明了的东西，越容易监督，群众需要的是简便易行、一看就懂、容易上手的政策“干货”。

本着便民利民的原则，宁海县委再度深入研究，通过几上几下，上下联动、反复酝酿和协商，最终出台《宁海县村级权力清单 36 条》。一本务实管用、好操作、易携带的小册子代替了厚厚的文件汇编，深受群众欢迎，村民打趣说，“这小册子连村里的文盲都看得懂”。⁵⁴

岔路镇湖头村是宁海“36 条”第一批试点单位，按照“36 条”规定，这时候建设综合楼这件事并没有原先那么简单。按照葛更槐的理解，村里所有的重要事项、重大项目必须要经过“五议决策法”，即村党组织提议、两委会商议，党员大会审议、村民代表会议决议、两委会实施决议这一套流程。⁵⁵在通过后，所有的预决算、监理、公开招投标等过程环节由县镇委托第三方进行，都不得经村干部手，工程产生的账目也要层层经过审核，最后是通过乡镇层面进行支付，不仅全过程要受村专项工程管理小组的监督，还要向社会及村民公示。

村民参与村务的程度是高了，一定程度上确实可以化解村民对村干部的敌意和误解，但“五议决策法”执行起来程序复杂不说，也让他这个村主任手上的权力给削掉得所剩无几，反而多了责任。以前，村干部们向来都是有权有势、说一不二的，现在弄得更像是开会的组织者、协调者，地位完全不一样了。是否依照规定执行，葛更槐老实说，“当时是抱有一定的抵制心态的，经过私下交流，他发现隔壁村的几名村干部与他也持有相同想法的，反正只是作为试点，镇里也没有强制要求执行，他们不约而同达成了‘观望策略’的共识。”⁵⁶

3.2.2 妥协退让，惩处警醒

但事与愿违，等来的却是隔壁村这几名村干部的通报批评，原来隔壁的上屋基村因为祠堂外场地硬化工程因为“搁置策略”，最后已经到了不得不实施的地步，为了赶工期，在招投标公告发布期间，村里图方便，自行组织了公开招标，

53 访谈编号：NHJWG2020101401，见附录。

54 访谈编号：NHCLHTY2019101603，见附录。

55 访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

56 访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

未严格按照“36条”的规定执行，结果，村里的3位主职干部不仅被镇里通报批评，还在全镇的村政会议上当着各村村干部的面，郑重做出检讨，检讨书是还在全村公示栏上公示。

看来，宁海“36条”不是说说的，有了“初一”，谁还敢当“十五”？葛更槐出于面子，不敢在这个风头上触犯禁律，也不想因此为村民指指点点，而湖头村综合楼工程也是不能再拖了，既然没有更好的解决办法，葛更槐也只能抱着试试看的态度遵照“36条”执行。⁵⁷

葛更槐打定主意，综合楼工程就按照民主决策执行。但怎么执行？以前也没弄过，一时让他犯了难。

3.2.3 摸索前进，柳暗花明

此时，葛更槐听说力洋镇的力洋村就是通过“36条”才让好几年都没修建的活动中心顺利动工的。力洋村相比湖头村而言，是个大村，光村民代表就200多人，村民有3000多名，村庄利益错综复杂，如何综合所有村民的意愿，绝对是对村干部的莫大考验。于是，他马不停蹄前去取经。

其实，根据访谈了解到，早在好几年前，力洋村就在说要修建活动中心，造价一评估要625万，金额一大，村干部既想干又畏难，犹犹豫豫，谁也不敢拍板。正值“36条”试点之际，村里决定按照“36条”来走一遍，首先关于设计方案的讨论，村干部按照“五议决策法”召开第一次村民代表大会，200多名村民代表出席，首先是决定活动中心的选址，不少村民心里犯嘀咕：这些事不是一直村干部说了算么？找他们来干嘛？会议伊始便是沉默。在村干部的鼓励下，有想法的村民率先打破沉默，说出了自己的想法，“我觉得要建在村子中心，我们年纪大了，平日里活动方便”沉默一打破，大家也都慢慢放开了，年轻人就提出来，“村子里都是老宅，道路也狭窄，停车太不方便了，办大活动的时候肯定不行，还是建在新区吧。”村里的文书一一记下大家的意见，综合大家的意见后，村长提出将活动中心建在村子中心，但为满足方便停车这个需求，要求设计公司在设计方案中增加地下停车场。这个结果让在座的村民都感到满意，最后大家纷纷举手同意。有了第一次的经验，接下来的每次会都比较顺利，无论是戏台的朝向，设施的采购等等都由村民讨论决定，历时1年，活动中心顺利完工。⁵⁸

听了力洋村的经历，葛更槐决定如法炮制。但万事开头总是艰难重重，针对综合楼工程，涉及到几户村民拆迁、土地赔偿等较为复杂，村民意见不集中，公有公的理，婆有婆的理，就是僵持不下。为了谈妥拆迁赔付，访谈了解到，村民代表大会就前后开了4个，特别是第一次会上，52个村民代表争得面红耳赤，谁

57访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

58 访谈编号：CLG2021082005，见附录。

都不肯妥协，“我的土地是良田，理应赔偿价格多点”“他的土地面积比我少，凭什么最终拿到的钱比我多”……葛更槐一时头大，便吩咐村支书把大家意见都记录下来，一共20多条。在第二次的会议上，葛更槐邀请了镇里农办的领导坐镇，逐一为大家解释拆迁补偿的政策，并在小黑板上列示出相应的单价和涉及的面积，整个计算的过程公开公平公正，每一条都让村民逐一举手表决，最后按少数服从多数的原则决定。几次回合下来，大家都明白有理不在声高，逐渐心平气和地沟通协商，最后综合楼工程达成了初步的共识，“钉子户”服了软，也没人为了多要些拆迁补偿款而狮子大开口了。⁵⁹

接下来的招标、建设工程也顺利推进，搁置了这么多年的综合楼，终于要盖起来了。综合楼开工这天，葛更槐起早来到施工现场，据他回忆，当他来到现场时，村民早已纷纷候场，并自发地点燃了鞭炮，庆祝这个神圣时刻的来临。虽然前后经历了个把月，但葛更槐心里逐渐踏实了，每一个环节都公开、公平、公正，群众也都全程在参与、监督，群众信服了，自然也没有了纷争，绝了后患。按照葛更槐的话说，至少自己从中没拿一分一毫，问心无愧了。

3.3 “36条”磨合深化期

3.3.1 “36条”植入村治

虽然过程的曲折让葛更槐憋屈，但当综合楼落地的那一天，他有了一种前所未有的成就感，这种成就感已经远远高于他当初竞选村干部的预想了。在访谈中，我们可以看到，他的想法变了，并不是道德的觉醒，而是小微权力清单制度使然，按照“36条”执行，虽然自己的权力受限，但不用考虑情面左右为难，减少了怀疑和误解，村民也都会信服，他决定以后村里的事情都按民主决策来。⁶⁰

日子久了，群众对村委和干部的看法变了。以前，大家总觉村干部藏着、掖着，不免猜测是否贪污受贿。现在，对干部的猜想变少了，称赞增加了。⁶¹感受到村民态度的转变，葛更槐心里就舒坦，干起事来劲头就足。他时常感慨，百姓其实很好，大家的心其实一直是热的。只是，长期以来，村务不公开、不透明，有的村干部仗势欺人、以权谋私，寒了百姓的心，让大家对村委和村干部失去了信心。

如今，对于村里的大事，不再由村干部说了算，村民会自觉拿着“36条”小本本按图索骥，审核村委的每个步骤。碰到疑惑，则要求村干部向大家作出详细解释。

只要干群关系和谐，啥事都能办好。有既定的规矩和办法的，就按照规矩来。

59访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

60访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

61访谈编号：NHCLHTY2019101603，见附录。

没有规矩的，大家商量制定办法。这样下去，办事效率必然高，村子的面貌自然也会越来越好。

3.3.2 “36条”权威形成

“36条”和“五议决策法”成为村里治理的章程后，葛更槐对朋友也越来越有底气了。他说：“今时不同往日，村委和村干部的职责，这清单里规定得清清楚楚，村里的事情说到底由村民做主，不是我说了算。能不能直接把工程交给你们得由大家说了算。能不能得到工程得凭各自的真本事。”⁶²

2017年的一天，因为连续几天的降雨，村里刚铺设的污水管道排污不畅，导致几处窨井污水倒流，散发出一股难闻的臭味，给村民生活造成不小的影响。⁶³刚铺设完工的污水管道，明显是存在质量问题的，村民们对此意见很大。当工程承包单位上门要求村委会在工程验收合格单上签字时，葛更槐毅然拒绝。没几天，就有人受请托来给他送礼，葛更槐说，“东西你们拿回去，甬想买通我，工程好坏，村民那么多双眼睛看着，我可不想被他们指指点点、说三道四，以后工作开展不了。”⁶⁴但那家承包单位依旧不收敛，又几次三番催促村里签字。葛更槐深思熟虑后，组织村民们采取措施，通过一起实地去踏勘工程，把每一个有质量问题的地方都逐一拍照记录下来，然后，联名上书找有关部门反映情况。很快，局面开始扭转，在施压下，工程承包方只能重新返工。

类似的事情也发生在其他村里，如下桥村就经历过这样的冲突，起因是菜市场要引入大超市，按照规定，如此大的项目必须进行招投标。下桥村菜市场位于村里的繁华地段，自然是香饽饽。因此就有人私下向村主任陈冬娥送钱，希望能承包下这个项目，“有‘36’条在，可不是以前了”，她拒绝了。这也使得反对公开招投标的村民心生怨恨，故意制造事端令投标方缺席，导致下桥村的首次公开招标以失败告终。最后涉事村民被拘留。有了第一次的经验，第二次招标，街道的联村干部和领导亲自前来助阵，终于顺利完成，最后象山的一家企业成功竞到标，为村集体收入增加了不少。⁶⁵

正如葛更槐说的：“‘36条’就是‘老师傅’，给村干部权力运行建立了轨道和红绿灯，谁都不能违规越线。以前干部抽个烟、朋友聚个餐，村民就怀疑是不是花公家的钱，36条实行后，每笔钱都记在账上，干部抽烟、请客吃饭，花的是谁的钱都有据可查，明明白白，这么多双眼睛盯着，谁会给自己制造麻烦。”⁶⁶

3.3.3 “36条”磨合升级

2018年，湖头村第二个旅游公厕项目要动工了，经过预估，工程费用在8万

62访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

63访谈编号：NHCLHTY2019101603，见附录。

64访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

65 访谈编号：CDE2021091806，见附录。

66访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

元左右。按照“36条”规定，5万元以上的工程项目必须进行公开招标。可是，村干部私下经过合计，加上制作招标文件费用、缴纳相关税的钱，工程项目费用又要增加好几万，实在划不来。于是，村干部跟镇领导商量后，将问题反映到了县里。⁶⁷

无独有偶，陆续也有很多村反映类似的问题，县里接到反映后，再次组织有关部门深入调研论证，发现这个问题具有一定的普遍性，便及时对“36条”进行修订，把微型工程的限额从5万提高到10万。⁶⁸不久后，村里就收到了来自县里的答复，免去了公开招标带来不菲的手续费，村里喜出望外。

不仅仅是工程限额，县里还派员调查，根据实际执行情况以及村民意见，与时俱进地变化调整清单，还围绕这36项村级权力事项，绘制出行使权力的流程图，明确每项村级权力的名称、来由依据、责任主体、操作流程等6方面内容，绝大部分村务都控制在5个环节左右，既让村干部知道按照规定能做什么、怎么做，也让群众清楚明白办事的程序、具体找什么人办，防止村干部推诿扯皮，提高服务效率和群众满意度。

除此之外，宁海县委还贴近时代，紧跟数字化改革潮流，开通了“宁海36条”公众微信号，研发了村级小微权力智慧运行系统，所有的村务都通过系统按流程操作，上传凭证、报表，使得每个环节都留下痕迹，并经手机推送至“监督一点通”受村民监督，实现事前、事中、事后全程监督。在交通主干道沿线以及村中心广场等群众聚集的区域，还张贴有宣传广告牌、人物漫画，现在随便走进一个村子，都可以在村子里的角落看到“36条”的元素，群众经常看得到、听得到36条，也就慢慢入了心。如今，村民人人都知道“36条”，人人都能说出其中几条道道。

许多村干部一开始像葛更槐一样，对“36条”的出台存在一定的抵触情绪，认为宁海“36条”大大约束了他们的权力，做事情也要束手束脚，处理村中事务，相较以往多了许多条条框框，不愿意或者抵触执行“36条”。

为此，宁海县委配套完善监督机制，出台村干部报酬增长机制，推出了村干部绩效考核奖等双向奖惩手段，并探索推行农村干部“五险一金”廉政风险干预机制，确保村务行为规范开展的同时，也有效调动村干部的干事积极性。

这些举措的陆续出台只有一个目的：让“36条”真正深入基层农村、落地生根，让乡村治理生态得到根本性的改变。而村庄政治生态的改变，带来了积极效应：村民的凝聚力明显增强，原本零散的村民在村干部的带领下群策群力，极大推动了村庄的发展，近年来，湖头村两委会利用独特的旅游资源，发展生态游、

67访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

68访谈编号：NHJWG2020101401，见附录。

文化游，举办“葛洪文化节”，使得集体经济逐步壮大，2020 年湖头村集体总收入达到 42.6 万元，实现翻番成长。⁶⁹

村级小微权力清单三十六条	
一、村级重大决策事项	
1. 村级重大事项“五议决策法”流程图-----	01
二、村级采购事项	
2. 村级物资、服务采购事项流程图-----	02
3. 村级微型工程采购事项流程图-----	03
4. 村级小型工程采购事项流程图-----	04
5. 法定规模标准以上村级工程采购事项流程图-----	05
三、村级财务管理事项	
6. 财务开支票据审批事项流程图-----	06
7. 现金支取（转账支付）事项流程图-----	07
8. 非村主职干部报酬补贴发放事项流程图-----	07
9. 招待费支出事项流程图-----	08
四、村级工作人员任用事项	
10. 民兵连干部和预建党支部成员任用流程图-----	09
11. 人民调解委员会委员任用事项流程图-----	10
12. 村文书、村出纳（报账员）任（聘）事项流程图-----	10
13. 村临时用人、用工事项流程图-----	10
五、阳光村务事项	
14. 党务公开事项流程图-----	11
15. 村务公开事项流程图-----	12
16. 财务公开事项流程图-----	13
六、村级集体资源和资产管理事项	
17. 村集体资产处置（发包、租赁、合资、合作）	
工作流程图-----	14
18. 村财产物资管理事项流程图-----	15
19. 村集体土地征收及征收款发放事项流程图-----	16
七、村民宅基地申请事项	
20. 农村宅基地审批事项流程图-----	17
八、村民救助、救灾款申请事项	
21. 特困人员、低保（低保边缘户）申请认定流程图-----	18
22. 村救灾、救济款物发放事项流程图-----	19
23. 被征地农民基本生活保障参保登记事项流程图-----	19
24. 临时救助申请事项流程图-----	20
25. 残疾人两项补贴事项流程图-----	21
26. 党内关爱基金申领事项流程图-----	23
九、村民印章管理事项	
27. 印章管理事项流程图-----	24
28. 户口迁移事项流程图-----	25
29. 分户事项流程图-----	25
30. 殡葬管理事项流程图-----	26
31. 水、电开户事项流程图-----	27
十、计划生育服务事项	
32. 流动人口电子婚育证明办理流程-----	28
33. 计划生育家庭奖励扶助和特别扶助金发放事项流程图-----	28
十一、服务村民其他事项	
34. 矛盾纠纷调解事项流程图-----	29
35. 党员组织关系迁转事项流程图-----	30
36. 发展党员事项流程图-----	31
附件 1. 惠农补助清单十七条-----	34
附件 2. 村务监督委员会履职规范-----	37

图 3-1：村级小微权力清单三十六条

3.4 “36 条”发展现状

3.4.1 村庄生态得到改善

“36 条”推行以来，农村干部用权更加规范，村监会履职更加有序，农村干群关系更加团结和谐，群众办事更加便捷，基层治理生态得到根本性改善。据统计，如下图所示，宁海县反映村干部廉洁自律问题的初信初访量呈逐年下降的良好趋势，有些村甚至实现零信访。⁷⁰

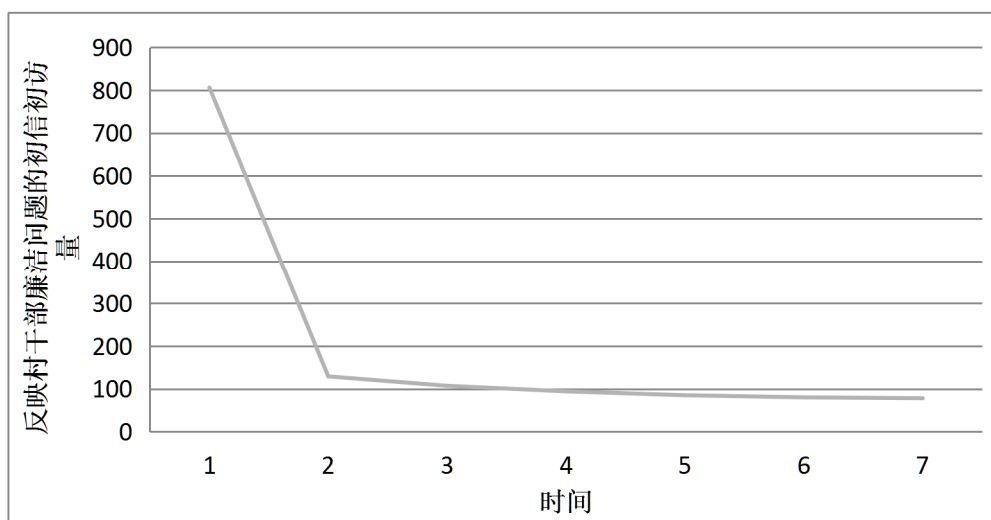


图 3-2：2013—2019 年宁海县反映村干部廉洁问题的初信初访量变化

69 访谈编号：NHCLHTG2019101602，见附录。

70 试点乡镇有关信访数据统计表：NHDY2021091801，见附录。

（1）农村干部用权更加规范。“36 条”几乎涵盖了群众关注的各项事项和村务工作的全部流程，对于很多新任村干部来说，他们对照这“36 条”避免了工作的盲目性，日复一日，村干部规则意识、规范用权意识不断增加。从笔者的调研数据来看，被调查者在“本村是否按照清单规范来办事”问题上认为“完全按照”“基本按照”的比例达 84%。

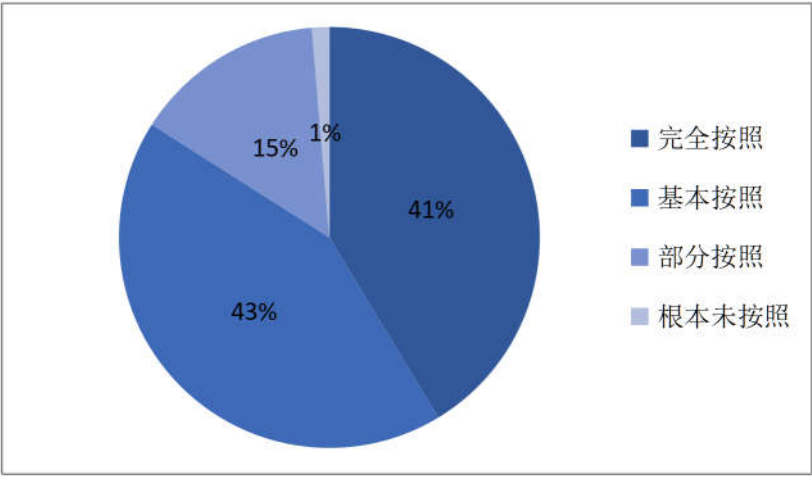


图 3-3: 本村是否按照清单规范来办事图

数据来源：作者 2021 年 2 月至 3 月就围绕“宁海 36 条”对湖头村、力洋村、大陈村 3 个村，共计 150 户农户问卷调查结果。

（2）村务公开度显著提升。变事后监督为事前、事中、事后全程监督，村里大小事务如决策议事、项目推进、村文书等村级组织人员任用都需要在三务公开栏进行公示，所有的操作都在阳光下进行，避免了群众对村干部的无端猜忌和误解。调查结果显示，在“清单实施后本村村务的公开透明度有没有提升”问题上认为“明显增加”的比例达 90.66%。

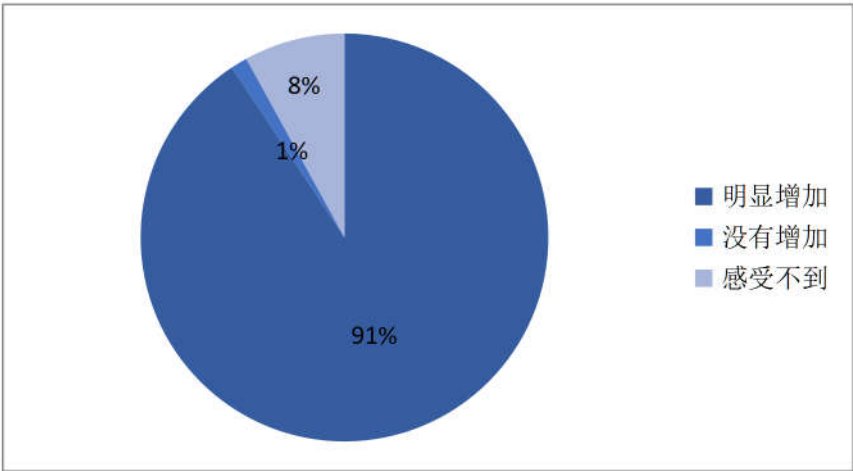


图 3-4: 清单实施后本村村务的公开透明度有无提升

数据来源：作者 2021 年 2 月至 3 月就围绕“宁海 36 条”对湖头村、力洋村、大陈村 3 个村，共计 150 户

农户问卷调查结果。

（3）群众满意度提高。“36 条”专设了便民服务事项，对群众办事情需要提供什么资料、找什么部门都写得很清楚，并享有限时答复、按时办结等权利，这防止群众为了办事“来回跑”，并使得他们的知情权和监督权得到了实质性的保障。在“在清单实施后，个人的知情权、决策权、监督权等各项权利有没有得到改善”问题上认为“明显改善”“有一定改善”的达 96%；在“在清单实施后，您觉得如宅基地审批等便民服务是否比以前更加方便了？”问题上，认为“非常同意”“同意”的达 98.7%。

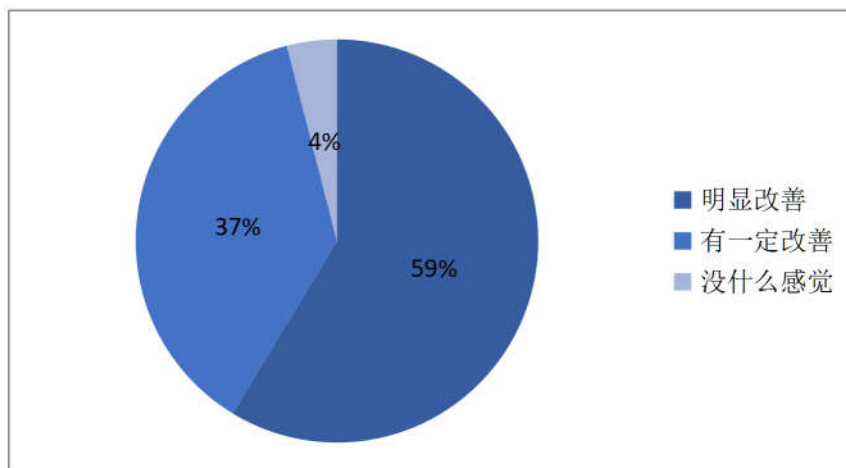


图 3-5: 个人的知情权等各项权利有没有得到改善

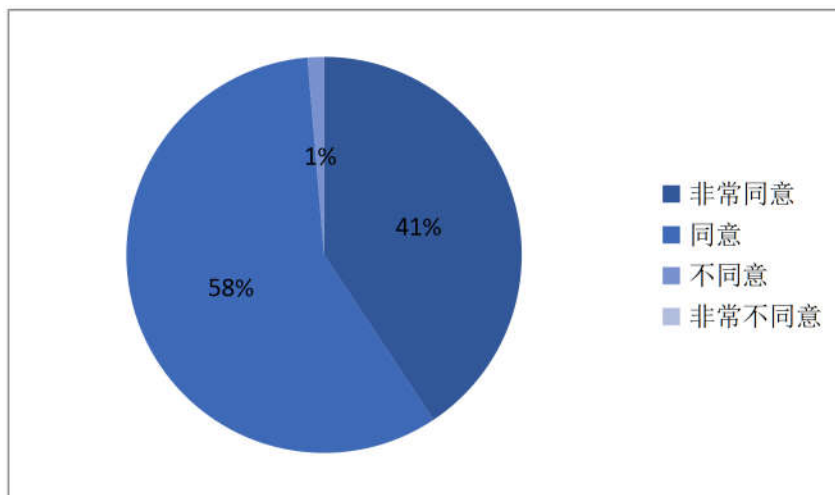


图 3-6: 便民服务是否比以前更加方便

数据来源：作者 2021 年 2 月至 3 月就围绕“宁海 36 条”对湖头村、力洋村、大陈村 3 个村，共计 150 户农户问卷调查结果。

（4）辐射影响较远。宁海县权力清单 36 条自推出以来，持续受到上级领导和社会各界的关注，获得民政部“2015 年度中国社区治理十大创新成果”，中央办公厅对此专报呈送中央领导，2018 年被写入中央一号文件。省委省政府、市委

市政府多位领导也作出批示肯定，写入《中共浙江省委关于推进清廉浙江建设的决定》，并被央视、浙江卫视等多家媒体报道。2020 年，村级小微权力 36 条智慧运行系统子平台“监督一点通”被中纪委列入全国试点。随着影响扩大，很多县市区参照宁海的做法，结合本地实际，制定了村级权力清单。



图 3-7：小微权力“监督一点通”界面

3.4.2 官民紧张关系缓和

农村社会最难过的就是“人情关”和“法治关”。随着“36 条”的出台，有效改变了陋习，邻里私事要讲人情，但是村里公事只能讲法治。村干部用公权力“做人情”变得不可能，这让干部之间、干群之间的信任度大大提升，村民组织化程度提高。根据笔者调查结果来看，比较小微权力清单制度执行前后，村民对村庄治理、村干部廉洁自律问题等方面表示满意以上的比例大幅度提高。在“对清单实施后村干部的作风和廉洁自律方面的评价”这个问题上，认为“非常满意”“满意”的达 83.3%，认为“不满意”的极少，“非常不满意”的没有；在“是否认为实施小微权力清单改革之后，村庄治理状况发生了积极改观”这个问题上，认为“非常同意”“同意”的达 100%，认为“不同意”的没有。说明“36 条”实施后，干群关系得到了明显好转，村庄规范治理有了积极改观。

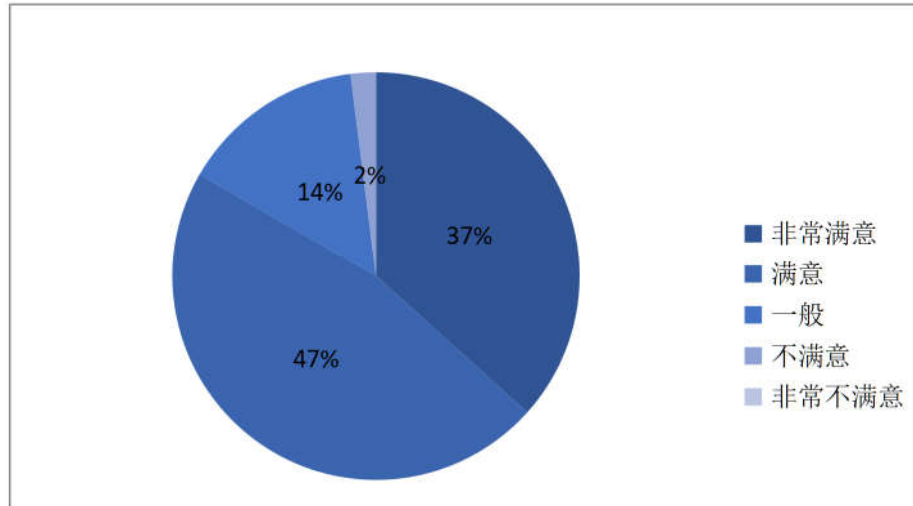


图 3-8: 清单实施后村干部的作风和廉洁自律方面的评价

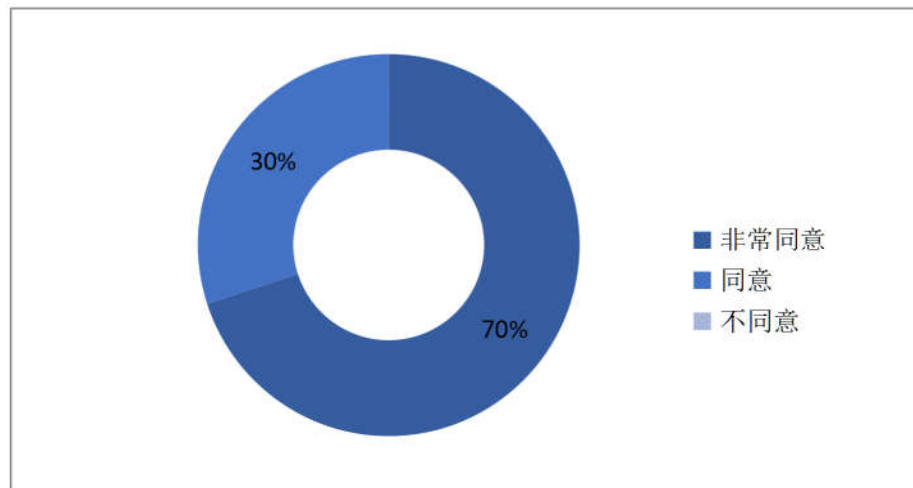


图 3-9: 村庄治理状况是否发生了积极改观

数据来源：作者 2021 年 2 月至 3 月就围绕“宁海 36 条”对湖头村、力洋村、大陈村 3 个村，共计 150 户农户问卷调查结果。

同时，随着“36 条”的深入实施，广大村民对其产生了拥护的趋势。在“是否支持‘36 条’继续推行”这个问题上，持“支持”态度的高达 96.7%。

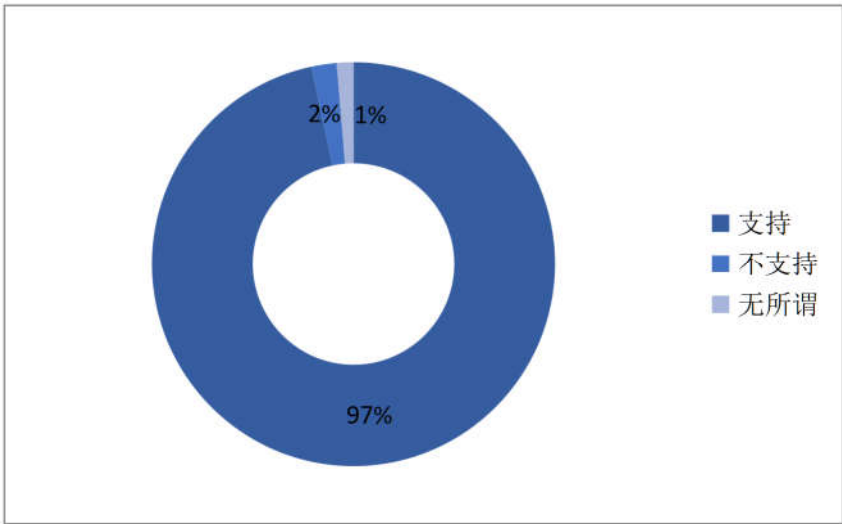


图3-10: 是否支持“36条”继续推行

数据来源：作者 2021 年 2 月至 3 月就围绕“宁海 36 条”对湖头村、力洋村、大陈村 3 个村，共计 150 户农户问卷调查结果。

3.4.3 制度执行出现疲态

小微权力清单制度施行 6 年来，大部分干部认为“36 条”对于净化政治生态和巩固党在基层的执政基础发挥了重要作用，但在实际工作中发现，无论是“36 条”本身，还是“36 条”执行落实情况，仍存在不少薄弱环节。

（1）更新换代速度滞后于基层公权力滥用隐形变异。“36 条”本质是各涉农政策间的“物理整合”，未对规定背后蕴含的理念和原则进行“化学融合”，无法完全约束基层公权力滥用隐形变异。如在访谈中，力洋镇纪委书记陈某提到的，针对 10 万元以上村级小型工程必须公开招投标的规定，有的村干部随意肢解工程项目，经二次拆分将工程金额控制在允许直接发包的限度内，有意避开乡镇监管“探头”。⁷¹某村党总书记将原定为 28 万的村庄提升工程，拆分成村内敬老院物资采购、凉亭建造等 5 个单价不超过 10 万元的小工程，以规避公开招投标，2020 年 10 月，被给予党内警告处分。

（2）存在选择性操作现象。日常工作中，判断“36 条”规定执行到位与否，大多还依赖对项目对账单、会议记录、招标合同等材料的人工把关，尚未实现全时段智能化监管。有的村干部通过选择性执行“36 条”政策部分条款，事后串通或怂恿村文书有目的地拼接部分事实，企图瞒天过海。如县纪委监委葛某提到的，某村原村监会主任季白（化名），在推进栏杆工程项目时，以村两委会取代村党员大会和村民代表会议，会上约定以点工形式进行，私下将工程发包给他人承建，报销时将会议记录适当“包装”虚造，最终被给予党内严重警告处分。⁷²

71 访谈编号：CLG2021082005，见附录。

72 访谈编号：NHJWG2020101401，见附录。

（3）缺乏权威地位保障。“36 条”制度包括其配套规定如《村干部“五险一金”廉政风险干预机制》《村干部违反廉洁履行职责若干规定责任追究办法》等，仍属于地方自治条例，对违反“36 条”“违规以上”“违法未满”的特殊行为，只能采取谈话函询等“第一种形态”加以约束，不具备法的权威性和强制性，对违纪干部震慑力度不大。如某村原村党支部书记施况（化名）在推进一项目工程中，因未经变更手续，事后报批工程造价 9.4 万元，较原定预算超出 91.8%，当年即被约谈提醒，仅时隔几年之后，施况故伎重施，未经村民代表会议讨论，擅自支付非村干部报酬 7700 余元，2019 年 12 月再次被通报批评，过低的违法成本致使一些村干部明知故犯等违纪行为屡禁不止。⁷³

73 访谈编号：NHJWG2020101401，见附录。

4 案例分析

4.1 利益相关者理论概述

4.1.1 村治利益相关者定义

关于利益相关者的研究，可以追溯到 1963 年美国斯坦福研究小组的一份备忘录中，其核心意思是：有这样一些利益群体，他们与企业发展密切相关，如果没有他们的支持，企业将难以生存。虽然这是从狭义的视角来定义利益相关者，但它向世人予以昭示的是，企业不能只关注股东服务，还要关注与企业生存息息相关的其他利益相关者。从那以后，学界出现了大量关于利益相关者的定义。1987 年，弗里曼给出了广义定义：“能够影响企业目标达成，或者能被企业目标影响的任何个人和群体”，⁷⁴它也成为了此后界定利益相关者的基本范式。在研究了利益相关者的 27 种定义后，米切尔还概括出利益相关者必须具备的三个要素：影响力、合法性、紧迫性。按照利益相关者影响力大小，分为首要和次要利益相关者。⁷⁵首要指的是那些与企业发展离不开的群体：投资者、经营者、员工、供应商及顾客等等；次要是对企业运营产生间接影响的群体：如社区、政府或者社会性组织。按照利益相关者承担风险的紧迫程度，有学者将其分为主动利益相关者和被动利益相关者，等等。

利益不仅是企业成立运营的前提和基础，同样也决定政治的走向。作为政治体系结构中的村民自治，它也是由利益决定的，但它是由相关利益和利益关联性决定的。从国内外历史和经典理论来看，以产权为核心的利益相关性决定一个村庄的自治程度。⁷⁶从经典理论及具体实践来看，利益相关性较大的共同体，一般来说，比较持久，而持久的共同体必然有着较为有效的自治，不然这个共同体会因为利益无关而解体。就当下中国农村实际来看，集体经济及集体资产资源涉及到全体村民的共同利益，形成了自治的前提和条件。

结合来源于企业视角的利益相关者定义，笔者认为在村民自治中也存在利益相关者，他们是在村庄治理过程中因产权、活动场域、历史因素绑定，其行为影响着治理目标实现或者受到治理行为影响的一些个人或群体。

4.1.2 村治利益相关者识别

当下，村民自治的手段主要是依托公共政策的出台、执行与落实。村治的利益相关者的识别必须结合具体的政策环境来实施。公共政策系统是由三个相互关联、相互

⁷⁴Freeman R.E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*[M]. Boston Pitman Press,1984,98

⁷⁵ 郝桂敏：企业需求、企业实力对企业利益相关者分类影响研究[D]，吉林大学硕士学位论文，2007 年 5 月，第 45-49 页。

⁷⁶ 邓大才：村民自治有效实现的条件研究——从村民自治的社会基础视角来考察 [J]，探索，2019 年第 5 期：第 71-83 页。

作用的要素构成，即政策利益相关者、政策环境和公共政策。⁷⁷公共政策是一系列由政府机构和官僚做出的行为选择，是从能源、健康、教育和治安等领域的社会议题中形成的。宁海“36条”就是宁海为了改革基层治理关系而制定的公共政策。政策环境就是指影响政策制定、存在和发展的因素的总和，⁷⁸同一种社会问题在不同的环境中引起的关注度不同，结果也不尽相同，例如，犯罪、失业、环境污染等在不同的时代特征和社会背景下对人们的影响不尽相同。宁海“36条”就是在基层治理乱象迭生的背景下产生的。



图 4-1：政策系统的三要素

任何一项公共政策的制定，都必然涉及利益关系。有些人从政策中获利继而表示出支持的行为，有些人则因为政策受损而反对抗争，还有一些人不受该项政策的实施影响则表现出冷漠的态度。公共政策是以最大多数人的最大福利为目标的博弈，因此乡村治理中涉及的村民、村干部、政府、社会组织、承包商等等，每一个角色都是利益相关者。不同的政策利益相关者的反应和行为对政策实施效果产生的作用也不同。根据产生作用或影响的程度、参与的主动性和重要性不同，可以将宁海“36条”这一公共政策的利益相关者分为三大类：核心利益相关者、蛰伏利益相关者和边缘利益相关者。核心利益相关者：村干部；蛰伏利益相关者：村民（当村务涉及到自我切身利益时，村民才会关注村庄治理；日常性村务大部分村民处于蛰伏状态）；边缘利益相关者：政府、承包商、社会组织等（与政策实施的利益影响是间接的）。

但是存在利益相关并非就能形成有效的自治，利益相关只是经济基础，而有效的自治还需要主体基础、制度基础以及心理基础等因素。笔者拟结合利益相关者理论以及权力权利关系对村级小微权力制度的实践原理进行深入分析。

77 李金珊,叶托:《公共政策分析:概念、视角与途径》,北京科学出版社,2015年,第112-114页。

78 朱世欣:《网络公众参与对公共政策制定的影响》,《河南财政税务高等专科学校学报》2018年第32期,第26-32页。

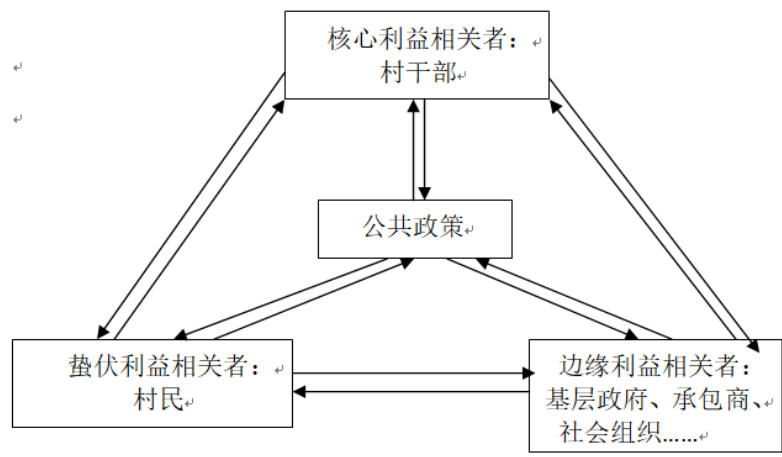


图 4-2: “36 条” 利益相关者结构图

4.2 “36 条” 规范核心利益者：村干部

改革开放为农村能人提供了施展拳脚的舞台，各地政府大胆启用经济能人，让他们当村干部，从经济精英转变成村庄治理精英，带领全村一起发家致富，“能人治理”模式初步形成。近年来，村干部逐渐纳入了政府供养，成为主要履行地方基层政府政务的行政末梢，村级组织逐步行政化、村干部逐步职业化。村干部居于政府和农村社会之间，承担着村民授权的村庄自治领导即代理者角色，同时也承担着地方基层政府授权向农村提供公共服务、实施社会管理的角色，他们既是上情下达、下情上达的管道和执行者，也是联接农村与政府之间的桥梁。他们手中掌握着决定集体资产及上级财政拨付资金的权力，正向作用之时，可以在新农村建设中起到加油站作用，负面作用之时，也可能成为地方基层政府和农村之间的中梗阻，折损村庄治理效率和国家资源资产。

随着时间的推移，“能人治理”的人格缺陷和制度局限逐渐暴露出来，个人专断、贪污腐败、决策失误……村级权力行使处于一种无序和选择性执行的状态，引发了农村内部矛盾和冲突，影响了农村社会的稳定。如何对村干部手中的权力进行有效的约束，使得共同利益尽可能最大化惠及村民，这是民主选举后各基层政府亟待思考解决的问题。

4.2.1 清单式村治：限定权力边界

村干部授权有余、限权不足，是农村治理中诸多问题的根源所在。治村先治权，权力有效运行的前提是要给权力划定边界，但长期以来村级组织和干部有哪些权力？权力怎么行使？权力的边界又在哪里？关于村级小微权力的权威解读汇编缺位，政策处于模糊状态，很多村干部工作时只能跟着感觉走，稀里糊涂，违规执行村务，好心办坏事；当边界不清、监督乏力时，村干部就极有可能糊弄群

众，利用权力寻租，选择性执行对自己有利的政策，损公肥私搞腐败，这也是过去宁海乃至全国各大地方村级治理成效并不乐观的主要原因。加上，关于村级小微权力的界定，历来没有统一规范的梳理，零散地分布在上百个相关政策文件中，正如宁海刚开始梳理出来就有 248 页之多，有些不仅艰涩难懂甚至存在冲突，村干部看不到也看不懂，也不会去研究分辨，更别说有效的贯彻执行了。

只有明确打牌规则，对乱打牌的人进行惩罚，庄家受到约束，才会防止庄家利用自身优势侵犯其他人的利益。而宁海正是抓住了权力运行规则这个牛鼻子，通过全面梳理中央、全国人大、国务院以及省市县各级颁布的与乡村治理相关的法律、规章和决定、条例、意见等，整理出 60 余项村级组织和村干部的权力事项，再结合村务运行实际，对 60 余项权力事项进行论证分析，组织专家研讨，经得上级政府同意后进行精简，最终确认形成“36 条”（具体过程见图 4-3），实现把村级权力规范化、确权与限权凸显出来，为村级权力行使、村务工作运行，建立了“轨道”和“红绿灯”。

为了进一步提升清单的操作性和可行性，宁海还按照工作步骤细化每项事项的操作环节，绘制形成 45 张流程图，逐一明确每项权力事项的来源依据、责任主体、操作流程、公开公示要求、责任追究等内容。同时，坚持务实、简便的原则，尽可能简化操作程序，绝大部分村务工作流程都控制在 5 个环节左右。对于新上任的村干部而言，“36 条”就是村里的“百事通”，微观的政策层面执行几乎都在里面，避免了工作的盲目性；对于连任的老干部来说，虽然熟悉村务，但是过去都是跟着感觉走，很多事情都是凭经验，对于执行的流程更是心里没底，“36 条”相当于又帮他们扶正，要求每个村干部都一视同仁，老老实实按程序操作。

综上所述，源于现存法定制度的合并与梳理，取之于法、只作取舍，宁海“36 条”权力清单是全国第一次对村干部的权力进行全面梳理和严格规范，具有普遍意义，也为全国其它地方提供了可以直接参照和复制的范本，成为历史的先河。同时，“36 条”深入实际，不仅权力条款实现村务事项的全覆盖，并细化了小微权力运行程序、简化运行流程，向群众打开了权力运行的暗箱，改变了村干部对政策信息的垄断地位，倒逼村干部要规范履职、规范用权，消除了村干部以权谋私的制度漏洞，建立了一系列治理基层腐败的制度保障。

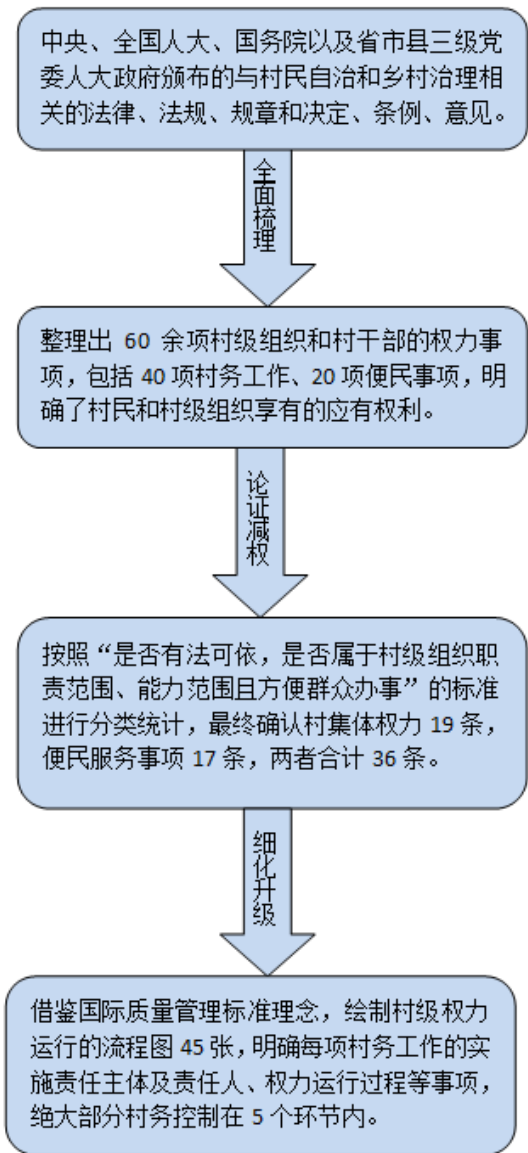


图 4-3：“宁海 36 条”制定过程

4.2.2 履职公开：破解信息不对称

公生明，偏生暗。对权力运行的及时发现和强力监督机制非常重要。让村干部和群众知道权力是如何运行是第一步，但是如何判别村干部是否依规用权，只有公开权力运行的各个环节，才能有效避免暗箱操作、村干部一手遮天的问题。

为有力制约村级权力，做到权力可查、责任可溯，宁海紧紧把握权力行使过程中的核心环节，立足县内实际，形成了一个反应灵敏、处理快捷的腐败发现机制。首先，增加适用范围，将梳理出来的“36 条”在村民群体里广泛分发，因为“36 条”是农村公共政策的官方简易译本，老百姓一看就懂，反过来还可以监督村干部有没有执行到位，除此之外，还投资建设了“阳光村务网”和数字电视、

“监督一点通”公开平台，村民在家里电视或手机上就能查询村务公开情况，还可以投诉和咨询，干部群众之间的信息鸿沟被填平了，就象足球比赛，几万人在线观看比赛，裁判、球员很难作假。同时，增加公开范围，在原来党务、村务、财务即“三务”公开的基础上，村里的经常性工作、阶段性工作、临时性工作都要求村干部同步公开，推行的决心可见一斑。针对村民关注的工程项目方面也相应出台规定，比如财政涉农资金整合项目公开公示等相关制度，明确在项目评审、项目立项、项目实施等环节进行公开，并限定了公开时间要求。这些措施的出台目的就是能将人的行迹纳入法治化、阳光化的制度框架中，织密天罗地网，致力于消除基层腐败的寻租空间和土壤。

当然，“村务阳光工程”的创设并不是可贵之处，各地对于村务阳光工程也都有不同甚至是更有效的做法，但宁海对于这项工作的坚持之路，从线下公开到线上公开，从载体形式不断推陈出新，所花的金钱成本和时间精力，这是值得各地看见和反思的。村务公开为村民自治带来的积极变化不是一蹴而就、立竿见影的，是需要久久为功、持之以恒的，宁海“36条”实行6年多来，“村务阳光工程”可以说初步融入农村社会，从笔者调研所到之处看到的公开栏、宣传册、智能设施等等可见一斑，但从调查问卷调查结果看（表4-1），“36条”的知晓率虽在村干部群体中实现了普及，但在更为广泛的村民群体中还存在提升的空间，宁海“36条”作为农村公共权力的制度授权机制和公开透明机制，持续公开、优化公开仍是接下来长期要坚持的事情。

表 4-1：受访样本的描述性统计

（问卷问题：您听说过宁海村级小微权力清单制度么？）

变量（身份）	类别	数量	百分比
村民	听说过并有一定了解	45	45
	只是听说过不了解	55	55
	没有听说过	0	0
村干部	听说过并有一定了解	28	100
	只是听说过不了解	0	0
	没有听说过	0	0
外来务工	听说过并有一定了解	5	25
暂居人员	只是听说过不了解	4	20
	没有听说过	11	55
其他	听说过并有一定了解	0	0
	只是听说过不了解	0	0

数据来源：作者 2021 年 2 月至 3 月就围绕“宁海 36 条”对湖头村、力洋村、大陈村 3 个村，共计 150 户农户问卷调查结果。

4.2.3 奖惩分明：规制“经济人”行为

当权力的暗箱被打开，村干部就不能再利用手中的职权侵犯群众的利益了。那么村干部的价值、权威地位怎么体现？村干部也有自己的利益，也要养家糊口。当无利可图时，村干部这个职位自然丧失了吸引力。正如“36 条”出台首当其冲的就是村干部的角色和地位转变，原本中饱私囊的村干部、走关系的工程承包商是既定利益受益者，对于“36 条”的出台势必会产生阻力，正如案例中提到的以葛为代表的村干部，对于“36 条”出台一开始是不支持和抵制的，这是“乡村精英”“经济人”本性的显现。不能只让马儿跑，又不让吃草。特别是现在建设新农村，村干部的工作量很大，他们的辛苦付出应该能在经济利益、政治利益方面有所回报。他们工作的积极性和工作效果，直接决定着一个村的发展。

要推动制度落地，必须要考虑到“人治”的积弊难除，因此顶层设计的严密性很重要，以制度“灭人欲”固然是出发点，但以制度激发“经济人”行为也事关一项公共政策的可持续性。为此，宁海事先评估政策环境，坚持以问题和效果为导向，一方面，不断加大对村干部的监督管理力度，另一方面，着手研究村干部报酬增长机制，对村干部的工作进行绩效考核，紧锣密鼓出台了如不称职村社干部“停职教育”办法、联村干部考评管理办法、“五险一金”廉政风险干预机制等制度，从现有财政补助的村主职干部绩效考核奖中，拿出 50% 左右资金，作为廉洁保证金调剂使用，对于工作成效明显的，给予全额发放保证金的基础上，视情奖励 20%—200%，村干部违规违纪重则面临着被查处问责甚至被撤职的风险，轻则损失经济报酬。

显而易见，按照“36 条”的政策导向，政策受益者只会是为民负责的村干部，那些中饱私囊的村干部沦为利益受损者，久而久之淘汰出局。明确的市场导向，决定了市场利益的流动方向。宁海通过正反双向的激励约束，让村干部自我计算得失，正如市场一样，村干部只有履职尽责才能在现有及未来市场收获最佳利益，以村干部自发的市场选择行为来确保村务行为规范，这是“36 条”持续应用的基础。

4.3 “36 条”激活蛰伏利益者：村民

旧社会里，政治被管家垄断，群众没有参与的机会，只有通过起义和骚乱等极端方式来表达不满；现代社会里，群众的民主议事日渐苏醒，迫切需要参与民主政治。自提出实施乡村振兴战略以来，国家对基层工作的重心转向重新定位国

家与农民的关系，“谁是乡村振兴的主体”，成为了热门话题。占据主流的，有多元主体论⁷⁹、两大主体论⁸⁰、依托性主体论⁸¹和农民主体论，但无论是哪种观点，共同点都绕不开农民这一主要组成部分。民为邦本、民固邦宁。不组织群众，群众就是一盘散沙，就没有力量。只有让人民拥有权力和权利，依靠人民当家作主的权力去维护权利，农村的腐败和乱象才能根治。真正的乡村振兴是农民主体真正地参与和主导的乡村振兴，不植根于群众的工作，往往是昙花一现，没有前途。

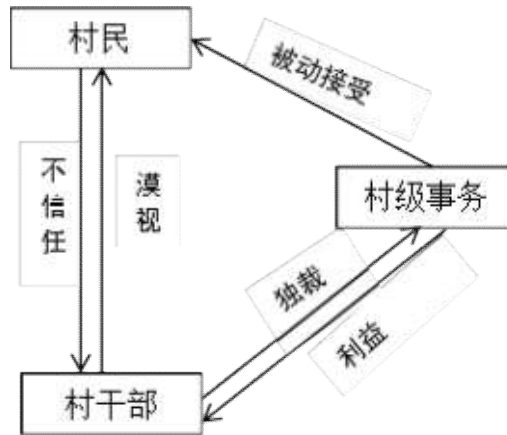


图 4-4：村庄治理无效的关系结构图

4.3.1 出台初衷：保障村民主体地位

近年来，以宁海为代表的许多地区商品经济高速发展，很多村庄在经济能人的带领下，积聚了财富，形成了规模强大的集体经济，村民的生活经济得到了显著改善。村庄政治成为了富人与资本的游戏，选举贿选现象、当选后一手遮天、侵占村庄共同财产、利用公权力为自己谋私利等现象屡有发生。从中反映出一个常态事实：村庄权力完全被村干部掌握，普通村民被边缘化、基层民主萎缩。再加上当前，我国各村庄面临老龄化、空心化的困境，正如调查问卷结果显示，随机调查的对象中，30岁以上的人占到90%以上，其中40—50岁的占到近50%，可以看出，当前村民主体普遍受教育水平不高、视野较窄、民主法制意识薄弱，要想唤醒这部分群体的民主意识和责任意识绝非易事。

79 李长源：《多元主体协同参与乡村振兴的路径探索》，《安徽农业大学学报(社会科学版)》2019年第28期，第17-22页。
80 郭晓鸣，张克俊，虞洪等：《实施乡村振兴战略的系统认识与道路选择》，《农村经济》2018年第1期，第11-20页。
81 应小丽：《乡村振兴中新乡贤的培育及其整合效应——以浙江省绍兴地区为例》，《探索》2019年第2期，第118-125页。

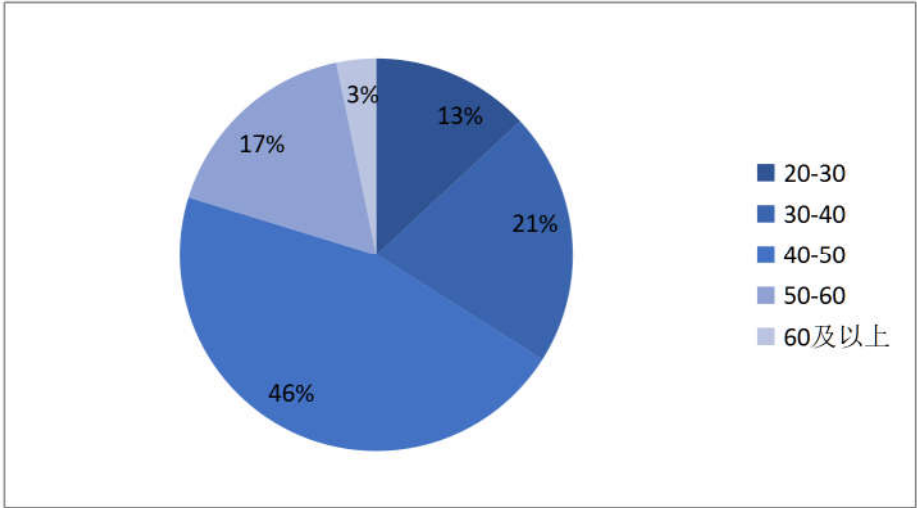


图 4-5：村民年龄结构组成

数据来源：作者 2021 年 2 月至 3 月就围绕“宁海 36 条”对湖头村、力洋村、大陈村 3 个村，共计 150 户农户问卷调查结果。

宁海出台的《村务工作权力清单三十六条》，分为“村级集体事项”和“便民服务事项”两大类，筛选和细化的演变基础，无处不体现着便民利民的思想，最后成为每村的村规民约。村规民约是村里治理的规矩，但历来在制定的过程中，其内容不是由村民一条一条讨论出来的，有的就是简单从网上下载下来，抽象笼统、不接地气，这种村规民约只能挂在墙上，而不能用在实际生活里。因此，“36 条”注重在初期梳理过程中吸收村民群体，用村民看得懂、用得着的方式梳理出权力清单，提高老百姓的接受度和可行性。正如湖头村村民所说：“这本小册子连文盲都看得懂”，这就是“36 条”得以落地的前提。在初期宣传选择地毯式入户宣传的策略，通过联村干部挨家挨户向群众宣传“36 条”，在收效并不明显的情况下，及时调整策略，通过编印口袋读本、漫画图册，并在村民宅院外墙画上“36 条”相关漫画，传唱马灯调、戏剧、小品等容易上口的文艺作品，旨在以群众的接受习惯为中心，让“36 条”低头不见抬头见，群众在耳濡目染中养成民主习惯，这从根本上解决了中央集权体制下公共政策进村入户难的问题，是中国历史上的第一次。

不能因为农民文化素质低就说农民不会搞民主。乡村治理的本质在于提高农民的治理能力与主体地位，“36 条”从尊重农民的主体诉求、提升农民的政治参与度、拓宽主体表达的话语空间出发，发展形成完整的涵盖民主决策、民主管理和民主监督的程序化和流程化的制度安排，让农民形成一种共同价值，进而衍生一种对政府的认同心态，将农民与政府凝聚在一起，由内到外，共同推进乡村治理。但我们也看到，在“36 条”推行至今，仍然在庞大的村民群众中存在不了解该项政策的现象，尤其是在外来务工暂居人员、青少年以及中老年群体表现最为

突出。这也表明，在漫长的村民自治探索中，如何提高制度全民普及率和影响力，进而内化为村民行为的自觉遵循，依然是任重道远。

表 4-2：受访样本的描述性统计

（问卷问题：您听说过宁海村级小微权力清单制度么？）

变量（年龄）	类别	数量	百分比
20-30	听说过并有一定了解	6	35.29
	只是听说过不了解	10	58.82
	没有听说过	1	5.88
30-40	听说过并有一定了解	23	71.88
	只是听说过不了解	9	28.12
	没有听说过	0	0
40-50	听说过并有一定了解	41	58.57
	只是听说过不了解	29	41.43
	没有听说过	0	0
50-60	听说过并有一定了解	8	30.77
	只是听说过不了解	10	38.46
	没有听说过	8	30.77
60 以上	听说过并有一定了解	0	0
	只是听说过不了解	1	20
	没有听说过	4	80

数据来源：作者 2021 年 2 月至 3 月就围绕“宁海 36 条”对湖头村、力洋村、大陈村 3 个村，共计 150 户农户问卷调查结果。

4.3.2 实施过程：尊重村民意愿

中国传统的官僚政治习惯将普通百姓排斥在政治大门之外。随着社会的发展，群众的温饱问题解决了，政治需求随之产生，群众表达不同诉求的愿望空前强烈，表达形式越来越多样化，期望回应的时间也越来越短。但我们长期忽视了村庄治理中民主政治的制度性建设，一方面导致群众消极参与村级事务，另一方面上访、群体性事件等非制度化的政治参与现象增多。这也客观反映了群众参与村庄公共事务的诉求不断增长而实际供给不足的矛盾。村民自治作为基层民主的制度安排，其核心性质是突出对村民意愿的尊重和村民价值的认可，打通群众参政议政的渠道是应有之义。

宁海小微权力清单改革的第一步虽然选择了梳理村级权力清单，但之后它更

多的重心是放在配套基层民主制度的构建与实施当中，目的就在于完善基层民主政治制度体系，巩固政治民主，这是更深入、更长远的设计，为各地探索村民自治路径提供了有益的实践范本。“36条”制度集群的核心设计是“五议决策法”，即明确村党组织提议，两委会商议、党员大会审议、村民代表会议决议、两委会实施决议，作为民主议事平台，干部和群众之间就形成了互动。按照村民委员会组织法的规定，把村级决策权、监督权交给村民会议授权的村民代表手中，并就决策后如何执行、监督制定了程序型的标准化体系，解决了民主选举后村民如何实行民主管理的难题。而持续有效的对话机制也让干部与村民在乡村治理过程中增强了信任。

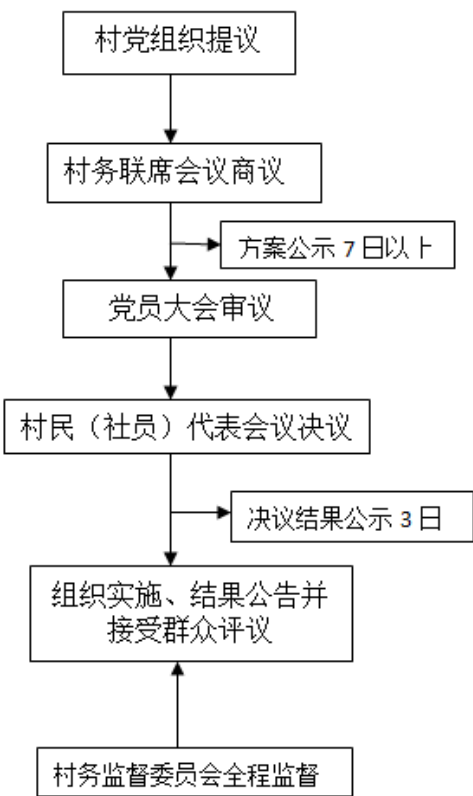


图 4-6：“五议决策法”流程

同时，为保障村民依法行使民主权利，宁海县进一步规范村民代表会议制度，明确由各村民小组从若干人或若干户推选一人，经过无记名投票产生村民代表，这从源头上保证了村民代表的村民属性和村民意志。并详细规定村民代表享有提出议案权、评议质询权、讨论表决权、建议权等，也明确了村民代表会议要有三分之二以上的村民代表参加才能召开，并经半数以上参加人员同意，所作决定才有效，不得与村民会议的决策相冲突，最大程度保证了民主决策体现民主意志和民主精神。可见，村民代表虽然表面上只是村庄中部分村民群体，但其背后依托是全体村民的支持，而其肩上背负的是全体村民的意志表达和诉求表达，这一制

在其他地区，如“民主恳谈会”“四议两公开”等村级民主制度，虽然搭建了群众民主议事的平台，但这类平台往往聚焦村内特定方面的事务。而宁海“36条”将村级所有公共事项和服务事项进行整合，纳入民主议事平台，统一制定了权力运行规则，明晰了权力运行流程，揭开了权力运行黑匣子，真正实现了还权于民和权为民所用，这在全国还是首例。从实施情况看，36条“对症下药”、成效明显且低成本、可复制、易于推广，各地完全可以结合地区实际参考推广。

图 4-7: 村庄治理有效的关系结构图

搭建了民主议事平台，如果缺乏及时的回应，村民的主体价值依然无法体现。要让老百姓当家作主的主人翁意识进一步强烈，就要发挥村民在国家资源下乡过程中的主体作用，要坚持“村民需求本位”而非“资源落地本位”，这就需要识别村民需求并组织村民进行自下而上的需求表达，消解百姓心中“我说我的，你做你的”的误解和偏见。

（街道）、职能部门的互动平台。群众通过“监督一点通”平台可进行业务咨询、在线投诉，村干部、职能部门在线予以答复，实现群众反映问题一键通达，反映问题过程可追踪，对反馈结果可评价，彻底形成解决问题的闭环。并实现村级小微权力公开内容的自动推送和实时公开，将各业务模块数据全流程公布，确保了群众对公开信息的知情权，有效推进基层群众参与监督。

人民公社解体，村民赖以形成共同体的经济基础解散。农民对村庄的需求从原来的生产性需求转向生活性需求，围绕百姓生活居住空间的改善和村庄人文环境的提升成了村民新的利益诉求，通过村民需求与每个村民建立起直接的利益关联，是吸引村民参与村庄治理的重要方式。湖头村公共厕所包括井盖事件的发生以及最后的顺利解决，乃至宁海其他村的案例，大多是都是以村民生活性需求为链接，推动村民自治运转，无疑是将作为一种制度和权利话语的村民自治，真正落实为一种治理实践和惯例，值得各地借鉴思考。

表 4-3： 1.0 版和 2.0 版宁海“36 条”主要事项变化对比表

对比事项	原版宁海 36 条	升级版宁海 36 条	变化情况
村级重大决策事项	1.村级重大事项“五议决策法”	1.村级重大事项“五议决策法”	有变化：村“两委会”变成村务联席会议
村级招标投标管理事项	2.物资、服务采购 3.微型工程 4.中小型工程 5.大型工程	2.物资、服务采购 3.微型工程 4.中小型工程 5.法定规模标准以上工程	有变化：对微型规模以上工程的划分更加细化，标准化
村级财务管理事项	6.财务开支 7.出纳现金支取 8.非村干部工资报酬发放 9.招待费支出	6、财务开支票据审批 7、现金支取（转账支付） 8、非村干部报酬补贴发放 9、招待费支出	有变化：现金支取方式增加转账支付，有利于财务管理，提高资金到位速度
村级工作人员任用事项	10.团、妇、民兵组织人员任用 11.治调、计生等其它工作人员任用 12.文书、出纳（报账员）任用 13.临时用人、用工	10、民兵连干部和预建党支部成员任用 11、治调人员任用流程图 12、文书、出纳（报账员）任（聘）用 13、临时用人、用工	有变化：工作人员任用制度更加详细化、明确化
阳光村务事项	14.党务公开 15.村务公开 16.财务公开	14.党务公开 15.村务公开 16.财务公开	无变化
村级集体资产资源处置事项	17.集体资产资源处置 18.财产物资管理 19.集体土地征收及征收款发放	17.集体资产资源处置 18.财产物资管理 19.集体土地征收及征收款发放	无变化
村民宅基地申请事项	20.农村宅基地审批	20.农村宅基地审批	无变化

村民 救助救灾款 申请事项	21.低保（五保）申请 22.救灾、救济款物发放 23.办理被征地农民养老保障 24.大病救助申请 25.党内关爱基金申领	21.低保（五保）申请 22.救灾、救济款物发放 23.被征地农民基本生活保障参保登记 24.困难救助申请 25.残疾人两项补贴申请 26.党内关爱基金申领	有变化：第 23 条、第 24 条表述略有不同；升级版增加了“残疾人两项补贴申请”
村民用章 管理事项	26.印章管理 27.户籍迁移 28.分户手续证明 29.殡葬管理 30.水、电开户申请	27.印章管理 28.户籍迁移 29.分户 30.殡葬管理 31.水、电开户申请	有变化：原版的“分户手续证明”改为升级版的“分户”
计划生育 服务事项	31.计划生育办证 32.流动人口婚育证明办理 33.计划生育家庭奖励扶助金发放	32.流动人口婚育证明办理 33.计划生育家庭奖励扶助金发放	有变化：升级版减少了“计划生育办证”
服务村民 其他事项	34.入党申请 35.党员组织关系迁转 36.矛盾纠纷调解	34.矛盾纠纷调解 35.党员组织关系迁转 36.发展党员工作	有变化：原版中的第 36 条改为升级版中的第 34 条；同时原版的第 34 条“入党申请”改为升级版的第 36 条“发展党员工作”

数据来源：作者收集

4.4 “36 条”重启多元边缘利益者

全体村民是村民自治的主体，村干部只是他们的委托代行职权人，然而，若赋予了每一个农民个体充分的自治权，削弱权力代理者手中的权力，势必将造成无序甚至失控的村庄治理局面，这牺牲的是村庄原本高度集权的治理效率。在利益相关理论看来，公共利益其实是多元利益的聚合，村干部并不是村庄公共利益的当然代表，他们一般是通过利益的综合（私利与公利）后，并在此基础上通过村民的合作才能最终作出有利于村庄共同利益的决策。⁸²当前中国乡村正处于从传统型社会向现代型社会转型期，要有效实现村民自治，不仅需要村民自治法规层面的正式制度，也需要民主文化层面的非正式制度，更需要完备的实施机制如具体执行的程序和规程，合理地权衡治理权力与权利之间的关系，更科学地引导除村民、村干部之外政府、社会组织等边缘性利益相关者的行为。

4.4.1 改变村监会边缘地位

不少地方包括“36 条”执行前的宁海，由于制度不健全、监督乏力，村干部在执行涉及村庄治理的重大决策时，不少存在“一言堂”现象，缺乏与村两委会成员之间的商议，也缺少基层政府、村监会的监督，更别说征求村民的相关建议。只有让各利益相关者都能参与到决策过程中并产生影响，即实现协商民主，才是

82 章荣君：《从精英主政到协商治理：村民自治转型的路径选择》，《中国行政管理》2015 年第 5 期，第 74-77 页。

减少各类矛盾、纷争的根本之策。但，对于像宁海这样经济较为发达的地区，村庄内利益关系复杂，协调利益关系和分配关系非常困难，若把每一位利益相关者都召集起来议事，可想而知其议事成本和议事效率是极为低下的，特别是对于那些拥有上千人口的村庄而言。而且，协商更需要的是良好的公共理性。因此，科学合理的议事规则、协商规则、参与规则的制定和执行显得极为重要。

其实，村监会之前一直在村庄治理中处于比较弱势或者比较边缘的角色，正如前面所述，村监会的工作职责和履职要求虽有规定，但不具体、操作性不强，在实施监督过程中，有些人可能就认为村监会成员是有意刁难、不讲人情，村监会因碍于情面而监督不到位的情况时有发生。“36条”出台后，明确了需要监督的事项和规则，监督办法不仅为村务监督指明了方向，也给村监会履职“撑起了腰杆”，即便是文化程度不高的村务监督人员也能“看图说话”、比照办事，全面提高了村监会履职能力。如果村监会不积极监督，群众就会有意见。另外，原来村监会更多的只是监督财务管理，在发票上签个字，但现在决策议事、项目推进、出纳等村级组织人员的任用等事项，都需要村监会来参与监督。以村级工程为例，按照“36条”规定，村监会从一开始的工程立项，到工程招标、设计变更、质量把关验收，再到最后的工程款拨付，全过程都要进行监督。“36条”让村监会的定位从事后监督变为事前、事中、事后全程监督，相比事后监督，事前、事中监督往往监督成本更低、社会危害更小。这就象炒菜放盐，如果放前没有定个数量，放后才觉得太咸，那补救起来就很费事。

从2015年起，宁海开始试点推行“村务评说会”“乡贤议事会”“村务监督点评员”等制度，把村里不是村民代表的老干部、经商办企业户、老师、种养大户、老年协会会长等方面的能人组织起来，对村务工作进行评议监督。目的就是发挥这些边缘利益相关者的作用，积极参与到村务监督中。

当然，如何引导这些边缘利益相关者对村务进行理性沟通、热情参与，贡献每个人的治理价值，这也是考验着村干部的能力和威信。但至少，“36条”向我们传递出：转变“精英们的自治”和“村民碎片化自治”局面向多元主体的合作共治局面的决心。

4.4.2 开放政社互动空间

村级治理本身蕴含着政治、行政和自治三重逻辑，相互之间并非对立，而是可以通过治理机制创新来平衡、协调三者村庄治理中的关系。但在日常实践中，村工作有自己的特点，农村没有科层制，村大村小也就几名干部。村干部是万金油，什么都得懂，什么活都得干，来一个大事急事就得集中力量搞定。而村干部能够动员的资源又少，资源不足的时候就得动其他脑筋，打擦边球甚至越线。在“项目治国”和“压力型”行政的政治逻辑下，各级政府都在围绕项目转，都处

在经济指标等指标的考核体系里。村干部处在压力的最低端和项目落实的最开端，任务繁重。往往把对完成上级机关的行政任务作为首要任务，而对于村庄内村民的利益需求缺少应有的回应性；加之“五议决策法”的实施基础是在涉及集体公共利益事件，邻里纠纷、村民个人办事诉求依然缺少渠道进行利益表达。

鉴于此，“36条”兼顾公共利益与非公共利益，群体与个体，行政与自治，很好地平衡了各方关系。“36条”清单中不仅包括19项村级集体权力事项，以及17项为民服务的权力事项，应该提供哪些资料、应该找谁，都很明确。群众一次性提供相关资料，剩下的就是村干部的事，没有必要“来回跑”。例如，以前村民申请农村低保户，需要来回跑好几趟、找多名村干部办理，但现在只需向负责低保办理的村干部一次性提交申请材料即可。也防止了村民因不了解政策而被个别干部糊弄，杜绝了干部利用熟悉政策优势搞权力寻租，不仅提高了服务效率，还提高了群众满意度。同时，在村级治理实践中，以便民服务大厅、党群服务中心为代表的服务资源下沉，改变了政府公共服务的提供方式，让村民“办事不出村、最多跑一次”，实现对村民需求的无差别回应。

此外，致力打造协同性平台，围绕“村级小微权力运行平台、公开平台、监督一点通平台”三大功能需求，构建“三纵七横”的业务协同模式（纵向自村社至县级部门三级贯通，横向主要涉及纪委、组织部、民政局等7家主要建设单位，以“7+X”模式协同联动），通过该系统，各职能部门可以共享数据，对工程项目、劳务用工、资产资源、村级采购等进行监督、实时预警，群众不仅可以获知村务情况对村务进行掌上监督，也可以就个人事项进行业务咨询、诉求反映，村干部、职能部门在线予以答复，形成“部门全线联动、项目全程跟踪、数据全面共享”的闭环。今年1-7月，反映农村党员干部检举控告件67件次，同比下降11.6%。

从“36条”的衍生实践中，我们可以看到在乡村振兴时代背景下，政府作为边缘利益相关者找到自身正确的定位后，强化顶层设计，进一步合理优化自治规模、共享自治平台，兼顾自下而上的需求表达与自上而下的资源对接，统筹吸纳多元主体参与公共治理及更好提供各类公共服务，在改善治理共同体之间关系的同时，间接为自身行政处理、应付信访节省了不少精力。

4.4.3 构建利益制衡体系

治理理论产生的基础是社会资源在配置过程中，政府和社会机构都有不足，要想达到理想的治理目标，需要各方共同努力。民主的本质是对权力暴政的制衡，并不是追求形式化的民主最大化，而是制衡的最大化。权力无法制衡，监督就陷入困境。无疑制衡权力的手段是有效的监督和有力的追责，权力相互制衡，相互妥协、退让，社会才能共赢。这不仅需要村民的监督，还需要媒体、社会、政府、村监会等边缘利益相关者的监督。

“36条”在推行过程中，始终注重对权力运行过程进行分解，实施主体内部以及各主体之间存在监督制衡。下向监督：主要来自村民、媒体等主体的监督，一方面保障他们参与议事决策的权利，通过列席党员会议、村民代表大会，参与村务的决策管理过程中；另一方面坚持做到“36条”全透明运行，探索网络+传统的村务公开模式，打通群众监督通道，形成民主文化和民主习惯。横向监督：主要来自村监会的监督，一方面发文明确村监会是村务监督专门组织，原则上要求村党组织副书记任村监会主任，使得村监会的地位得到历史性地重视；另一方面，明确监督路径，“36条”要求村监会全程监督决策议事、项目推进、人员任用等环节，监督“底气”更足。上向监督：主要来自基层政府的监督，通过研究制定村干部责任追究制度，对村干部违纪违规等责任追究的行为进行了详细的界定，根据严重程度，分别由乡镇（街道）纪（工）委或县纪委作出党纪处分、经济处分等。还通过建立村干部重大事项报告、重大村务工作审核等措施，不断加强对村干部的监督。

监督体系的多维度理论上是为了构建起决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调的权力运行体系。宁海县在这方面所作的探索，如村级监察员制度的建立等等，都具有一定的借鉴意义。但基层工作量大面广、事多繁杂，监督力量薄弱日趋严峻，无法有效精准发现隐形变异违规操作行为，这一定程度上也助长了旁观心理、侥幸心理、变相操作，如何发挥制衡体系的效能最大化应是下一步着力破解的方向。

4.5 深化“36条”的对策建议

4.5.1 强化法治支撑

在村民自治实践过程中，对于非党员村干部在监督管理上还是存在盲区，不是党员，不在纪委监督的范围之列；不是政府任命人员，不属于行政监察机关的监察对象，“法办够不上，党纪又不适用”的困境始终影响着政策实际效果。《行政监察法》虽然把履行行政职能的人都列为监察对象，但与《村民委员会组织法》存在冲突之处，在处理非党员村干部违纪问题上几乎不适用。此外，对违反“36条”“违规以上”“违法未满”的特殊行为，只能采取谈话函询等“第一种形态”加以约束，对违纪干部震慑力度不大，违法成本过低导致村干部铤而走险、屡屡得手。

当务之急是需要出台相关法律法规，明确非党员村干部的监管主体。建议可将非党员村干部的违纪处理办法在《行政监察法》中单独列出，以便公检法及监察机关执纪执法时能更“有法可依”“依法行政”，真正让纪律“长牙”“带电”，形成震慑效应。同时，对于宁海“36条”这种地方性自治条例，为进一步

提高其适用价值，建议可将其做法经验援引到相关法律法规修订中。

4.5.2 强化监督体系

“36条”实施以来，极大遏制了村级项目工程领域腐败案件高发、多发的势头。但从实践看，一些村级项目工程建设中出现了新的问题：规避招投标；伪造会议记录；名字代签等等。基层工作量大面广、事多繁杂，监督力量薄弱缺乏指向性，导致对村级事务的监督往往停留在表面、流于形式，再加上监督的合力不够，缺乏借助专业力量、社会力量形成合力监督的良好机制，导致监督体系出现漏洞，一定程度上助长了侥幸心理、变相操作。

(1) 健全权力清单系统化运行体制。强化对村级事务和村干部的监督管理，打通乡镇运行差异，推广权力清单制向上级政府普及，理顺权力归属，通过制定“管什么、怎么管”等简易的支持监督模式和信息化手段，可以实现行政权与村民自治权的匹配。鉴于目前基层监督薄弱的现状，必须充分发挥民间专业社会组织 and 行业协会等边缘利益相关者的监督作用，通过委托和购买服务等方式，做好村级事务的监督和管理工作。同时，要充分发挥广大村民的领土优势，积极吸收对村务有热情的当地村民，组成监督小组，并定期对他们开展能力培训，确保他们能胜任工作，通过实时反馈起到监督作用。

(2) 拓展监督对象监督范围。此前村监会监督对象主要定位于村干部特别是村委会干部，但忽略了村治中的其他参与者和权力主体。实践要求，村务监督委员会需要扩展监督对象，不仅是针对工程项目的施工过程，在当前多元化治理形势下，也可以监督村民执行垃圾分类等共建共享事项的落实情况，实现农村基层治理主体和事项的全覆盖。

(3) 村级监察员制度要常态化。列席两委会议但不发声的村级监察员，有效对村委干部形成了一定威慑作用，但监察员制度目前仍属于志愿岗位，无正式编制，无工资补贴。村级监察员制度的常态化，将村级监察员纳入权力监督体系的重要一环，有利于保持监察员的积极性，满足对村务工作长期有效的监督。

4.5.3 强化考评导向

随着群众诉求的不断增加，各方利益的复杂化，要求村干部在村域内的管理效力不断强化，但村干部在工作难度加大、报酬较低、上升渠道有限，“既得利益”不断缩水的情况下，主动服务意识弱化，这个现实问题亟待解决。

(1) 打通村干部上升通道。村干部是宝贵的本土人才资源，建议可以考虑对品行端正、业绩突出、群众认可度高的村干部进行提拔，使其进入乡镇公务员队伍序列，打破村干部职位上升的瓶颈，既激发他们的干事创业热情，也加强了城乡干部之间的交流融合，有利于优化乡镇干部能力结构，为乡村振兴提供更为坚强的人才保障。目前，在宁海，已有乡镇试点实行，下一步要继续扩大覆盖面。

(2) 实现村干部来源多元化。积极拓宽选人视野,把返乡企业家、退伍军人、乡土能人、回乡大中专毕业生作为村“两委”成员的重点遴选对象,尤其是选择年轻化力量。拓展人才选拔视野,唯才是用,任人唯贤,从发展能手中引,从致富能手中牵,改变村干部来源结构单一的局面,推动村干部来源多元化,进一步放大人才优势,提高了带动力、创造力,为农村发展和面貌转变提供了更多可能性。⁸³

4.5.4 强化科技保障

在大数据改革的背景下,“互联网+”为突破传统农村社会治理方式,降低“36条”运行和推广成本提供了一个新的可能。

(1) 要利用大数据,改进行政流程,降低运行成本。在“36条”运行过程中,由于“五议决策法”的推行,大大小小的会议明显增多,会议召集成本增加,一定程度上影响了村民参与村庄自治事务的积极性。而随着移动互联网的普及,使“足不出户”商议村庄事务成为可能。依托联系村民的社交平台,将部分会议、表决改为线上参与,并打通意见反馈机制,可以在一定程度上降低“36条”的运行成本,这也是一种有益尝试。

(2) 要用好大数据探头,减少人力负担,实现精准监督。引入大数据监督模型和算法,通过数据比对碰撞,有效发现问题线索,推动靶向解决问题。紧盯村级工程项目建设、资产资源管理、村级采购事项等小微权力运行全流程,加强规范化监管,发现公开事项内容不全、手续不齐、前后矛盾等违规情况自动阻断流程路径、亮灯预警,并实时推送消息至乡镇纪委和村级监察工作联络站开展跟踪、核实、取证,实现监督触角全覆盖、异常情况立跟进。

83 赵春玲,敬雯:《让村干部成为有吸引力的职业》,《四川党的建设》2018年第15期,第46-47页。

5 案例启示

所谓郡县治，天下安。中国历来重视县以下的基层管理。步入新世纪以来，一股“民主治理”的新风在中国大地吹起，但村庄社会民主建设却非易事，不仅因为牵涉的利益事无巨细，还在于作为国家建制的行政村，从诞生之初便具有鲜明的制度印记，这就需要摆平国家治理的有效性和村民自治的参与性的有机统一问题。冰冻三尺，非一日之寒，从中国包括乡村治理在内的整个国家转型和政治发展历程来看，村干部、村民、村监会、基层政府等治理利益相关者磨合不畅，导致村民自治理想图景实现存在诸多变数、产生新的瓶颈。借鉴宁海村级小微权力清单制度改革的经验做法，要实现从“式微”的精英治理到“有效”的村民自治的转变，需要转变单一式治理思路为复合型治理思路，既强调个体平等与权利实现，更要注重治理利益相关者间的协作以及系统整理利益的实现，即多元共治理论的实践，呈现出“分工界定清晰、整体协同共治”的特征。

5.1 规制“能人”行为是解决村治乱象的关键

“能人治村”“乡绅治村”，长期以来为乡村的发展作出了巨大贡献，村庄治理效益的取得在很大程度上倚重于村干部的个人能力和道德品行。但能人不是完人，必然有道德上的瑕疵或人格上的缺陷，不可避免会给地方治理带来问题。由于权力的垄断和制度缺乏稳定性和制衡，村民自治往往会异化为“村干部自治”。这种有权就任性，权力拒绝理性约束的历史遗产，成为一种糟糕的政治传统。为了摆脱这个困境，村级小微权力清单制度抓住权力这个核心，通过纠正“人治”政治中权力运用的随意性，规制村庄精英的管理行为，为现代村庄治理实践提供了先行经验。

5.1.1 前提：明确的制度规则

如何治理农村腐败问题？历史照亮未来，梳理古代反腐败的实践就能有所启发：古代的反腐设计，从厚禄、严刑、监察、教育到官员的任期制和回避制，在短时间内都有相当的效果，起到了一定作用，却都不能维持久远。原因是这些制度都没有抓住反腐败的根本，没有从权力运行的机制入手，无异于扬汤止沸，只能治标不治本。就象人得了高血压，如果不从生活方式上加以改变，靠吃降压药也只是暂时的。制度具有根本性、全局性、长远性作用。一个复杂社会里政治制度化的程度对于政治共同体的稳定具有决定性作用。过去，宁海乃至全国各大地方村级治理成效并不乐观，其根本的原因是制度不可及，关于村级权力的权威解读汇编缺位，导致村庄建设和治理只能依托乡村“能人”弹性化、人情化、权威化运行，村庄治理呈现无序和混乱之态。

宁海村级小微权力清单制度的确立与实施，通过规权、确权、限权，并逐步

吸收进每个行政村的村规民约中，使村民自治在制度层面有了强有力的保障。加之，宁海“36条”的内容产生是源于现存法定制度的合并与梳理，通过全面梳理中央、全国人大、国务院以及省市县各级颁布的与乡村治理相关的法律、规章和决定、条例、意见等，对于全国其它地方完善村民自治制度和基层治理与政策衔接，提供了可以直接参照和复制的范本。

但是随着“36条”实施过程中产生的瓶颈、问题，可以看到，政治制度化应该是一个动态的过程，需要不断的调适和变革，更为重要的是相关的配套法律支持应及时跟上，这也是依法治村的应有之义。

5.1.2 保障：合理的激励机制

在村民自治的内在组织结构中，村干部具有村民权力代理人和基层政府代理人的双重角色。村干部的权威来自两个方面：一是群众拥护；二是上级支持。所以，村庄治理形态既是村干部与村民之间互动权衡的结果，也是村干部与基层政府之间应对相处的结果，理性的村干部会选择对自我综合利益最大的策略，这时他们“经济人”特性被激发出来，当村里资源有限、村民组织难度大，形不成合力时，村干部迫切需要上级的肯定与支持，不少村干部就会个人政治考量，偏重于寻求乡镇政府的支持。在现代化法治背景下，一味强调“法治”弱化“人治”，固然可以减少村庄精英谋私利的可能和机会，但长此以往，村庄精英也会因“履职成本”大于“履职收益”而缺乏动力，村庄选举的动力必将丧失，村庄治理的活力也会降低。

宁海村级小微权力清单制度体系中包含了以农村干部“五险一金”廉政风险干预机制等为代表的激励制度，通过正反双向的经济激励约束，让村干部自我计算得失，以村干部自发的市场选择行为来确保村务行为规范，这也是“36条”持续应用、保持效果的基础，具有借鉴意义与理论价值。

在政府资源输入背景下，村干部的经济激励转变为地方财政拨付工资福利，村干部的工作样态也转变为职业化坐班制，村干部被纳入基层政府科层化治理链条，大多数时候村干部成为基层政府的政策执行主体，这在一定程度上压缩了村庄自主治理空间和活力。探索村干部经济报酬与集体经济收入、村庄治理状况相挂钩，打通村干部与公职人员之间的晋升通道，进一步拓宽激励渠道，不失为较好激活村干部履职动力的路径选择。

5.1.3 效益阈值：理想的人岗适配度

村委会干部的素质与能力是实现村民自治的核心支撑。村委会干部基本上是村里的农民代表中选举出来的，高素质、年轻化的知识分子则缺乏参选的意愿和热情，这导致村庄治理的组织者大多文化水平有限、工作实践能力有限、创新发展意识弱等，这也影响了上级政策的理解和有效落实以及组织村民自治的效率，

时常会出现村庄治理中村委会什么都要管却什么也管不好的困境，很重要的一个原因是治理事务与治理主体的适配性出现了问题。

在村民自治实践中，宁海也下大力气提高村干部的民主法制素质，比如组织开展“36条”教育培训，在乡镇（街道）成人学校举办36条村干部研修班暨村民代表普及班，也让村里的党员干部参加招投标现场会、项目变更听证会等活动增加实践积累，通过提高村干部对“36条”的熟悉度，一定程度上也起到“亡羊补牢”的效果。但这只是事后补救的措施，要适应未来社会的发展，我们应该更重视“精英”群体的培育和使用过程。

要充分挖掘乡村精英群体，村民群体中的一小部分是具有经济能力、社会能力的精英分子，我们称其为“乡贤”，具备丰富的经验、学识、专长、技艺以及良好的文化道德修养，他们对乡村有感情，正如葛更槐一样，家乡对他们依然存在着感召力。乡村治理需要调动、发挥这些乡土人才反哺桑梓、泽被乡里、凝聚人心、促进和谐、重构乡村文化的重要作用，推进基层社会治理共赢共荣。这几年浙江绍兴、嘉兴、宁波等地探索建设乡贤参事会、乡贤议事会等群众组织，给生活在村里的各方“神仙”提供了参与乡村治理的舞台，这也为了未来的“村干部”拓宽选人视野。

在“空心化”背景下，包括宁海在内的很多地区，通过选派机关干部到村里担任“第一书记”，也在一定程度上也能弥补乡村本土精英的能力短板，但治标不治本，当前最为关键还是要以乡村振兴为契机，通过农业供给侧结构性改革来培育优势经济资本，吸进优秀人才的回归，进一步拓宽村干部的选拔人选库。

5.2 回归“村民”话语权是制衡权力的砝码

乡村振兴战略充分肯定了农民的主体地位，其中的很多阐述与村民自治的制度安排精神一脉相承。要实现村民自治理想图景意味着广大村民治理主体的地位要充分体现。如果将村庄公共权力分为主权和治权两个维度，当下对治权的过度关注，导致权力结构的失衡，村民自治异化为“能人专治”。实际上，权力特别是公共权力来源于个体权利的让渡，一个民主的国度，只有保障主权源头的通畅即挖掘蕴藏在村民身上的治理潜力，实现充分有效的对话协商，才会实现治权的健康发展。用人民享有的政治权利，来实现对任性的权力的抗衡。

5.2.1 顶层设计：科学的基层民主制度

由于缺乏严格的制度保障和标准化的操作程序，很多地方的民主管理都是落在文件上，很多地方的群众没有参与的渠道，不愿意表达自己，想监督也没办法，群众参政议政积极性虽逐渐高涨，但由于参与渠道不畅，群众依法享有的民主权利难以行使，这是当前农村地区的一个基本矛盾。在政治稳定的社会里，想

参与政治的人都想要有表达意见的制度性通道。由于我们长期忽视了村庄治理中各种意见表达的制度性建设，这也导致群众消极参与村级事务，对村里的事冷漠，好像自己是外村人，在村庄建设中，一味“等、靠、要”，而不愿发挥主体作用，成了村庄治理中的“蛰伏”份子。

为此，要扩大基层民主，落实《党章》赋予农民依法享有的参与权、表达权、监督权，必须改变中国重道德建设、轻规范建设的政治传统，从制度上确立广大群众参与村庄管理的途径和操作的方法，解决目前农村面临的普遍性矛盾：即群众参与村庄公共事物的要求不断增长而实际供给不足的矛盾。

党的十八届三中全会中指出，要推进基层协商制度化，近年来，各地在实践中也对协商民主制度安排做了很多探索，如2012年河南省邓州尝试实行“四议两公开”⁸⁴制度，明确党支部会议提议、“两委”会商议、党员大会审议、村民代表会议和村民会议决议的民主决策流程；浙江省湖州也推出“三重两轮票决制”⁸⁵，对涉及村里的重大党务、重大村务、重大财务等要事，须经党内票决和村民代表票决，并按照党组织会提议、“两委”会商议、党员议事会审议、村民代表会议决议程序进行决策。再到宁海“36条”制度集群中的核心民主制度安排：“五议决策法”，从中可以看出这些制度安排的共同点：都是从决策事务、范围、表决方式等程序安排入手，结合当地实际，构建出具有地方特色的民主协商体系，各有不同，但都有效保证了决策的民主性和科学性，通过民主化程序实现分散村民需求的集中表达，将村民与国家之间的利益博弈关系转化为集体内部的利益协调关系，提高了集体资源的分配效率，为各地探索村民自治路径时提供了有益的实践范本。

实践出真知，虽然，包括“五议决策法”在内的各类民主协商制度的出台，都有效解决了治权的专断，但一村有一村的特点，各地仍应该从当地群众实践实际出发，防止一刀切。在经济较发达的村，群众盼望对村庄事务进行管理和监督，民主决策就行的通；而在经济薄弱村，村里没资源，没项目，没投资，青壮年外迁成了空心村，就剩几户老人，村庄公共事务很少，这些村庄的主要任务是敬老养老、保护生态，再搞民主管理就只有形式意义。此外，随着民主制度的落地实施，随之而来是决策成本的问题，村民参与村庄治理是需要支付机会成本的活动，不少地方也采取支付“误工费”等方式调动村民参与积极性，宁海“36条”在执行过程中出现的选择性执行、虚造会议记录等问题，这些正是后民主时代不可避免也亟待破解的难题，如何破解村民自治民主制度实质性落地的最后一公里，是下一步仍需思考和探索的话题。

84刘朝瑞：《积极探索党组织领导下的村民自治新机制——河南省邓州市推行“4+2”工作法的调查与思考》，《中州学刊》2009年第6期，第17-20页。

85胡祖：《健全村民自治机制的有效尝试》，《今日浙江》2010年第13期，第44-45页。

5.2.2 权利保障：精细的诉求回应机制

乡村治理的水平和组织化程度取决于村民参与公共事务的意愿和通过集体行动实现的效率水平。有的村，群众如一盘散沙，每个个体都有自己的利益，而对集体的利益冷漠，组织不起来。再加上不少村民只顾眼前利益、自身利益。各扫门前雪，有的甚至自己门前的雪也不想扫。集体发展不发展没关系，自己的利益一点也不能受损，村里的路通不通没事，自己几间旧房子不能拆，这就是组织化程度低的显著表现。当下，村民自治的治理效益的发挥，已经从形式化选举民主视角，向实质性的村民参与自治过程视角转变，各地通过不断丰富公共事务载体来满足多元化的治理需求。在适度的治理单元中，针对适应的自治事务，采取适当的治理方式和形式，从而实现良好的治理效果，这是过程视角下的“理想图景”。

宁海在推行村级小微权力清单制度的同时，同步丰富群众参与公共事务的载体，比如“聊天长廊”“乡贤议事会”等议事制度，不断迭代更新小微权力智慧运行系统，“村务阳光工程”从线下公开到线上公开，载体形式不断推陈出新，还开放了村民直接与职能部门的对话渠道。公共事务载体的开放解决了权利平等地参与民主问题，保障了参与主体的平等化，这些潜移默化中会让村民形成一种对秩序安排和规则意识的追求，间接影响着村庄治理的过程。对于载体设计的妥帖与否自然是因地制宜的，但当下群众诉求多样化、复杂化的背景下，如何精准、及时回应群众不同的个人诉求，让百姓在生活中每一件小事中感受到公正公平，才能让村民重拾对治理的信心和热情。当务之急，是需要推动议事平台、互动机制的精细化发展，这也有利于培育村民的自主性、责任性和参与性，也有效减轻了政府应对五花八门的诉求的压力与精力。

事实证明，加强乡村治理体系建设，实现乡村善治，不仅需要系统的制度框架和政策体系，还需要务实管用的一些工作方法。面对千家万户的老百姓，我们开展治理，方法非常重要。

5.2.3 治理效益：正确的村民权责观念

基层治理发展是人与物协调发展的过程，好的制度安排设计是前提，但村民如果缺乏正确的共同责任体意识和民主政治观念，也不可能实现有序的村民自治。在国家治理背景话语下，村民的身份意识和权利意识崛起，而与之相配套的“责任意识”并没有受到重视，随着村庄治理的推进，必然面临着“公德失落”和秩序危机。树立村民权责观念，不仅包括建立完善的制度供给，还要在基础设施建设方面营造氛围、重建乡村治理秩序，实现村民观念的现代化。

宁海县将“36条”制作成流程图版本和漫画版本，并花费大量的人力和财力在公共宣传、材料分发上，其目的就是在于要让村庄公共权力的来源和运行边界不仅为村干部熟知，更要给予村民最大的透明度，让每一个人都知道权力怎么来、

如何行使。从这个层面上讲,“36条”改革的更大价值是,让民主管理从束之高阁走向田间地里,当每一位村民都熟知治理之道。通过编印口袋读本、漫画图册,并在村民宅院外墙画上“36条”相关漫画,传唱马灯调、戏剧、小品等容易上口的文艺作品,这一系列的举措旨在以群众的接受习惯为中心,在耳濡目染中养成民主习惯。更是通过“五议决策法”的引进,让村民进入村庄熟人社会中的集体空间,践行村庄公共规则和规范,进而习得集体意识和集体责任感。

然而,基层民主实践是一个曲折而漫长的过程,在各地前赴后继的村民自治实践中,国内外学者们发现,很多地方其实具备村民自治的条件,但最终村庄治理的成效并不理想。在工作中,虽然各地做法不同,方式各异,但凡是取得明显成效的地方,他们都把握了其中的一些工作要领。显然,仅靠民主的制度安排和优越的自治条件,还不足以保障村民自治的实现,关键在于如何让民主制度落地落效,让民主制度深入每个村民的内心,促使村民靠规则协商办事,进而转化成对于公共利益和规则的服从意识与对责任的共有意识,使村民自治从“规则型自治”“条件型自治”逐渐向“价值型自治”转变。

5.3 理顺“多元主体”合作关系是乡村善治的基础

村民自治既非个别村民的自治,也非村干部等精英的自治,而是组织起来的村民以集体形式实践的自治,换言之,村庄秩序是村民集体实践的产物。人民公社时期的村级治理是一种统治形态,乡村政治时期的村级治理则是一种自治形态,如今我国的村民自治是一种控制与自治相结合的治理形态,也就是复合型治理形态。在这种治理形态下,只有加强各利益相关者之间的互动和合作,才能实现党政权威和村庄秩序的协调共治。

5.3.1 职责定位需要明晰

限权的核心是对权力进行分解,形成良好、合理的权力结构是规范权力的基础。在自然界,三角形最稳定,三条边相互支撑、相互依赖、相互制约,形成一个特殊的结构,最能抗击外部的压力。决策权、执行权、监督权的相互独立才能形成三角形的权力结构。随着社会生产力的发展、生产的高度分工,人类社会的权力结构逐步演化:从高度集中,到分权制衡,这是历史潮流。国家治理和基层村庄单元双重改革的背景下,村级治理事务愈加复杂,村两委作为村庄内单一治理主体,承担着综合性、全面性治理职能,需要兼顾行政任务的完成和集体经济的发展,治理短板不断凸显。因此,要理清村庄复杂治理事务蕴含的多重治理逻辑,首先需要分类明晰各个利益相关者的治理责任和权责边界,一方面使国家治理和村民自治能得到新的平衡,另一方面,也使治理主体的个人利益与公共集体利益达到新的平衡,保障基层社会的公平正义和长治久安。

宁海在清权的基础上,把科学确权工作作为后续的重点,只有清晰划定权力边界,才能实现各尽其职、合作分工。首先明确界定村委会与村党支部之间的职责分工,然后围绕每一项具体的权力事项分别明确具体操办责任单位、责任领导和办理时限,以到人到点的方式,增强各个利益相关者推进村民自治的自觉性和有效性。它的牺牲是舍得也不得不花大量的时间和精力去摘选繁杂制度中的精华,而它的贡献是揭开权力的暗箱后,形成的权力清单落实到具体某个人、某个部门,避免了制度的虚浮和无力,这是值得各地借鉴和思考的。

乡村振兴实现的基础在村民自治,但现有村治体制还需要进一步改革和理顺,建构形成多层次、多类型、多元化的治理主体参与体系,才能达到多元共治的目标。正如工作不指定到具体人就会空转,不明晰边界则产生了踢皮球现象,村级权力清单制度虽然迈出了基层治理现代化的第一步,我们还需要在实践中不断细化自治单元、自治主体,分工的颗粒感越小,治理的有序度便会越高。

5.3.2 治理体系需要统合

村民自治的样态来自于自上而下的政治权威与自下而上的内生动力的双重牵引。政治权威与内生动力是相互制衡的,如果他们能和谐共存,就会成为积极的后盾,若一方强,另一方弱,那就是消极的束缚。基层党组织发挥着链接国家政权与基层村民的作用,能否顺利推进村民自治实践,它的作用至关重要。

宁海积极构建基层政府监督一村监会监督一群众、社会监督相结合的三级监督体系,基层政府层面通过配套相关制度对村干部权力运行情况进行评价、奖励和惩罚,村监会层面通过贴身优势及时对村级事务运行开展监督,村民、社会层面通过推进阳光村务工程,让村民可以及时反馈村务办理运行情况。自上而下的规范体系在乡土性很强的农村社会,体现的是社会体制的整体调控措施,初期效果是明显的。但从更长远角度来讲,自下而上的动力稍显不足,包括“36条”后期执行疲态暴露,说明一味靠行政“治堵”不是长久之计,有一些政策,包括村民自治的政策具有一定的政治周期,负责第一方试验的人一变,它可能就推行不下去了。只有形成自下而上的政治生态和民主文化,反过来也能打通基层治理中的制度性梗阻。

要实现自上而下的政治权威与自下而上的内生动力和谐共生,乡镇要找好角色定位,不能象救世主一样,象观世音菩萨一样。授人以鱼,不如授人以渔。乡镇不能越位,不能借故影响村民的自治。就像一个还在学习写字的小学生,虽然字写的歪歪扭扭不好看,但老师只能教他怎么写,养成好的学习习惯,而不能代替他勤学苦练。同时,作为中国最基层的一级政府,乡镇要厘清自己的职责,尊重村民的自治权,不能把村基层组织当作自己的下属机构,下任务,搞派工。在实际工作中,很多村组织被当成一级行政机构,承担了大量工作任务。村委会既

是村民自治组织，又被当成行政机关末端，当两者有冲突时，村委会成了夹心饼，很难履职。随着城市化的推进，人财物都向城市集中，建设农村的资源相对较少。政府可以设定一定的机制，打通资源下乡的渠道，鼓励资源向农村流动，吸引城市的人、资金、先进文化进村。通过组织农民，教育农民，改造农民，重建农村社会，重拾村民之间的信任。基层党组织就需要尊重广大村民追求民主、参与乡村事务的真实愿望，积极整合农村地区现有的内源性自治资源，如村民创新性的自治实践、一些非正式组织及团体（如宁海的“飞狼救援队”、志愿服务队等等），从而推动内生性自治力量的茁壮成长。在村书记主任一肩挑的背景下，要发挥村党支部对村级治理各主体的统合职能，能够实现基层治理更高的统合，使得上下联动成为村民自治发展的统合牵引。

5.3.3 经济、政治、文化等单元自治需要均衡发展

村民自治是政治、经济、文化单元的自治，要真正实现有效的乡村治理，经济因素很重要，同时也要考虑政治和文化因素。村民自治的条件和因素各不相同，但各因素不能单独决定村民自治的有效性。只有当它们共同作用时，才能形成有效的村民自治。

要发挥村级党组织的政治性和群众性属性，紧密联系群众，协助国家治理意志在村庄的落地。另一方面，村委会在党委指导下要回归自治职责，村民共有产权始终是自治最重要的经济基础，不仅要发展壮大村级经济，还要关注村民生产生活过程中产生的共同利益诉求，包括公共服务、公共设施以及卫生、环保、治安等，这些都需要村委会以自治方式解决。文化是乡村社会能够形成的纽带，可以为村民自治提供坚实的社会和心理基础，发展好乡愁文化，以此作为链接“乡贤”的情感纽带，可以为村庄后续发展储备精英资源和经济人脉资源。要发展好公共文化，如宁海不少村里都成立了腰鼓队、广场舞队、舞狮队等非正式民间组织，作为回应村民多样化的集体需求，也有利于重塑乡村内生活力。要发展好民主文化，伴随着村庄绝对公共权威的消解，村民们必须建立对公共利益和规则的服从意识，以及共同的责任感，为村民自治的变革提供稳定的文化保障。村里还有妇女组织、团组织、老年协会、专业合作社等。要大力培育这些组织，使其真正能凝聚群体人心，反映群体意见，维护群体利益，充分发挥他们村庄建设的功能。一盘散沙的农民最难管理，组织起来的农民才有力量，才能进行有效管理。

6 结论与展望

6.1 他构与自构

经济决定政治，政治反过来也为经济服务。每个时代都有体现时代特色的乡村治理。上级政府的资金和政策如何才能有效且顺利地进入村庄，这是中国两千年来一直在努力解决的问题。作为村一级治理机制的改革与创新，浙江宁海县实施的村级小微权力清单制度，通过科学合理分置村级决策权、执行权、监督权，搭建了决策、监督、执行协调一致且相互制约的平台，有效实现了国家治理和村民自治的对接。宁海“36条”的实施也使农村治理模式悄然发生变化，村书记、村主任先前是决策者、执行者，到现在更像是会议的组织者、工作的牵头者、协调者，群众民主决策、民主监督、民主管理的主体地位进一步凸显。某种角度讲，这是一场影响深远的新农村运动，它让老百姓当家做主的主人翁意识进一步增强，解决了老百姓对村里事务“人在心不在”、置身事外的问题。不失为国家治理体系和治理能力背景下实现基层治理现代化的一个可贵探索与实践。

但村民自治是基本的治理方式，村民自治依然离不开上级党委政府的协调、监督、指导。目前的村民自治还需要在呵护中培育，不能放手不管，必须有所作为。村民自治体系的建构不仅包括他构还包括自构，他构是实现村民自治，外界制度环境的不断完善，就各地的村民自治而言还存在着运行成本、运行效率等一系列问题和障碍，需要进一步破解。自构，即自我建设，是农民从时代发展需要出发，在了解自我的基础上，要朝着全面自由发展的方向前进的过程。⁸⁶这就要求要教育村民，引导村民，培养大家的规则意识、秩序意识、责任意识。也要真正培育好村民委员会等村民自治组织的自治功能，使其成为组织村民、统一思想、自我服务、自我教育、自我管理、能代表大部分村民意见的公共组织。

城市化是人类历史的潮流，我们期望中国的城市化能让更多的村民受益。但城市化是一个漫长的过程，农村不可能在短时间内消失，很多农民还要在农村生活。国家的长治久安寄托于乡村善治。

6.2 本文的不足与展望

虽然笔者在撰写案例过程中，投入了大量时间和精力，也深入到基层开展了问卷调查和调研座谈，有了案例真实和详细的写作背景，但囿于能力水平和案例篇幅，对案例的分析还不够深入全面，对理论的运用也不够丰富、娴熟，还有很多值得改善、提升的地方。但随着治理水平的提高，各地对村民自治的实践成果也会层出不穷，相信在不远的将来，一定会有更多关于村民自治方面具有示范性和可复制性的案例涌现，为乡村实现有效治理提出更多指导意见和建设范本。

86 黄琳：《现代性视阈中的农民主体性》，云南大学出版社 2010 年，第 85 页。

参考文献

1. 中文专著译著类

- [1]黄琳：《现代性视阈中的农民主体性》，云南大学出版社 2010 年版。
- [2]李金珊,叶托：《公共政策分析：概念、视角与途径》，北京科学出版社 2015 年。
- [3]杨开道：《中国乡约制度》，北京商务印书馆 2015 年。
- [4]牛铭实：《中国历代乡规民约》，中国社会出版社 2014 年。
- [5]简平：《权力清单三十六条》，浙江文艺出版社 2018 年。
- [6]刘创楚、杨庆堃：《中国社会：从不变到巨变》，香港中文大学出版社 1989 年。
- [7]滕尼斯：《共同体与社会》，北京大学出版社 2010 年。
- [8]陈锡文、赵阳、陈剑波、罗丹：《中国农村制度变迁 60 年》，人民出版社 2009 年。
- [9][美]杜赞奇著：《文化、权力与国家：1900-1942 年的华北农村》，王福明译，江苏人民出版社 2003 年。
- [10][法]孟德斯鸠著：《论法的精神》，申林译，北京出版社 2010 年版。

2. 中文论文类

- [1]慕良泽：《村民自治研究 40 年：理论视角与发展趋向》，《中国农村观察》2018 年第 6 期。
- [2]张艺颀：《乡村振兴背景下村民自治制度建设与转型路径研究》，《南京农业大学学报（社会科学版）》2018 年第 4 期。
- [3]黄博：《乡村振兴战略与村民自治：互嵌、诉求与融合》，《求实》2020 年第 1 期。
- [4]王德志：《村民自治权初探》，《宪法与社会主义新农村建设》2007 年第 5 期。
- [5]陈忠禹：《科学发展观视阈下的村民自治权保障研究》，福建师范大学 2011 年博士学位论文。
- [6]章荣君：《从精英主政到协商治理：村民自治转型的路径选择》，《中国行政管理》2015 年第 5 期。
- [7]黄辉祥、徐增阳：《村民自治的提升：实践创新与制度建设一略论“健全村党组织领导的充满活力的村民自治机制”》，《东南学术》2009 年第 1 期。
- [8]杨成、邵毅超：《乡镇政府行政权与村民自治权关系论纲》，《经济与法制》2010 年第 3 期。
- [9]尹崑：《中国农村基层协商民主研究》，吉林大学 2015 年博士学位论文。
- [10]于水：《乡村治理与农村公共产品供给问题研究——以江苏为例》，南京农业大

学 2007 年博士学位论文。

[11]郭正林：《国外学者视野中的村民选举与中国民主发展》，《中国农村观察》2003 年第 5 期。

[12]黄博：《乡村精英治理研究——以村庄自治形态为视角》，南京农业大学 2013 年博士学位论文。

[13]朱余斌：《新型城镇化和国家治理现代化背景下村民自治的困境及破解》，《农村经济》2017年第4期。

[14]方娜：《乡村振兴战略背景下村民自治问题研究》，吉林大学 2020 年硕士学位论文。

[15]李松有：《乡村振兴背景下村民自治分化的发展困境与突破》，《求实》2019年第1期。

[16]项继权：《“后税改时代”的村务公开与民主管理——对湖北及若干省市的调查与分析》，《中国农村观察》2006 年第 2 期。

[17]刘组云、黄博：《村庄精英的权力再生产：动力、策略与效用》，《理论探讨》2013 年第 1 期。

[18]陈尧：《庇护关系——一种政治交换的模式》，《上海交通大学学报》2012 年第 4 期。

[19]黄博、刘组云：《精英话语与村民诉求——对乡村精英治理现象的双向透视》，《求实》2012 年第 3 期。

[20]刘祖云、曲福田：《由“碎片化”走向“组织化”——中国新农村建设的战略构想》，《社会科学》2007 年第 6 期。

[21]关振国：《中国村民自治视阈下的协商民主研究》，吉林大学2016年博士学位论文。

[22]罗峰：《新时代中国基层民主发展的复合动力》，《上海行政学院学报》2020 年第 1 期。

[23]王凯、李伟：《村民自治中的民主监督：双重困境与改革突破》，《未来与发展》2016 年第 3 期。

[24]金太军：《“乡政村治”格局下的村民自治——乡镇政府与村委会之间的制约关系分析》，《社会主义研究》2000 年第 4 期。

[25]李松有：《乡村振兴背景下村民自治分化的发展困境与突破——基于权力—资源关系的分析视角》，《求实》2019 年第 1 期。

[26]王振标：《论村内公共权力的强制性——从事一议的制度困境谈起》，《中国农村观察》2018 年第 6 期。

[27]陈明：《土地冲突：公共权力失范与农民的权力建构》，《中国农村观察》2016

年第3期。

[28]徐德刚、陈岚：《村民自治权利：现状、问题、对策——来自全国30个村的调查》，《法治社会》2018年第6期。

[29]高万芹、龙斧：《村民自治与公共品供给的权利义务均衡机制——以Z县G乡L村为个案》，《南京农业大学学报》2016年第5期。

[30]邓大才：《规则型自治：迈向2.0版本的中国农村村民自治》，《社会科学研究》2019年第3期。

[31]石子伟：《新型城镇化进程中农民权益保障制度研究——以权利制约权力为视角》，华中师范大学政治学研究院2014年博士学位论文。

[32]鲁可荣、金菁：《从“失落”的村民自治迈向有效的协同共治——基于金华市乡村治理创新实践分析》，《广西民族大学学报》（哲学社会科学版）2015年第3期。

[33]吴晓燕、刘芬：《跨村联合议事：村民自治的新拓展——成都市温江区永盛镇的实践考察》，《西华师范大学学报》（哲学社会科学版）2012年第5期。

[34]郎友兴：《商议式民主与中国的地方经验：浙江省温岭市的“民主恳谈会”，《浙江社会科学》2005年第1期。

[35]李人庆：《依法治村如何可能——浙江宁海小微权力清单改革的案例研究》，《中国发展观察》2014年第12期。

[36]王木森：《清单式村治：微权清单建构的法治化村治——以宁海村务村工作权力清单36条为例》，《理论导刊》2015年第4期。

[37]刘朝瑞：《积极探索党组织领导下的村民自治新机制——河南省邓州市推行“4+2”工作法的调查与思考》，《中州学刊》2009年第6期。

[38]胡祖：《健全村民自治机制的有效尝试》，《今日浙江》2010年第13期。

[39]李长源：《多元主体协同参与乡村振兴的路径探索》，《安徽农业大学学报（社会科学版）》2019年第28期。

[40]郭晓鸣，张克俊，虞洪等：《实施乡村振兴战略的系统认识与道路选择》，《农村经济》2018年第1期。

[41]应小丽：《乡村振兴中新乡贤的培育及其整合效应——以浙江省绍兴地区为例》，《探索》2019年第2期。

[42]刘碧，王国敏：《新时代乡村振兴中的农民主体性研究》，《探索》2019年第5期。

[43]徐勇：《中国民主之路：从形式到实体》，《开放时代》2000年第11期。

[44]郝桂敏：《企业需求、企业实力对企业利益相关者分类影响研究》，吉林大学硕士学位论文，2007年5月。

[45]许立志、王婷婷：《乡村振兴背景下的“能人治村”研究》，《产业与科技论坛》

2021 年第 24 期。

[46]卢福营：《经济能人治村：中国乡村政治的新模式》，《学术月刊》2011 年第 10 期。

[47]孙萍：《中国社区治理的发展路径：党政主导下的多元共治》，《政治学研究》2018 年第 1 期。

3. 外文文献

[1]QiJC,Rozelle S : Elections and Power: the Locus of Decision— Making in Chinese Villages. *The China Quarterly*, Vol.4, 2000.

[2]QinGuoci:The Plight and Solution of Villager Autonomy,*CREATIVEECONOMY*,Vol10 ,2018.

[3]YongXu:Reinstatingautonomy:an exploration into the effective forms for realizing villager autonomy,*Journal of Chinese Governance*,Vol7 ,2016.

[4]YongmeiXia:The Democratic Dilemma in Community Autonomy and its Solution,*Scientific Journal of Economics and Management Research* ,Vol2,2020.

[5]CUI Cai-xian,WUFeng-ling:Research on the Promotion of Villagers' Rights Conscious--Based on the perspective of villagers'automomy,*International Journal of Education and Management*,Vol3,2018.

[6]Jacka,Chengrui:Village Self-Government and Representation in southwest China,*Journal of Contemporary Asia*,Vol5,2016.

[7]Mary F Scudder:The ideal of Uptake in Democratic Deliberation,*Political Studies*,Vol6,2020.

[8]IanCooper:A New Form of Democratic Oversight in the EU:The Joint Parliamentary Scrutiny Group for Europol,*Perspectives on Federalism*,Vol4,2018.

[9]WolfgangRudig,JavierSajuria:Green party members and grass-roots democracy:A comparative analysis,*Party Politics*,Vol3,2020.

[10]Das:Public resource Allocation through Grassroots Democratic Institutions:Evidence from Assam,India,*International Journal of Public Administration*,Vol1 ,2018.

[11]Freeman R.E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*[M]. Boston Pitman Press,1984.

附录

1. 案例团队调研访谈记录

自2019年10月起,笔者以团队调研或个人采访为主要方式,围绕宁海村级小微权力清单制度的出台背景、推行过程、困境突破等方面,进行多方实地访谈,为案例书写奠定了扎实的实证基础。具体访谈清单如下:

序号	受访人	受访人身份	访谈主题	访谈时间	访谈地点
1	葛某	宁海县纪委监委(牵头推进宁海“36条”工作负责人)	宁海“36条”出台的背景、推行过程中存在困难、推行后产生的变化及发生的问题、下一步改革的方向。	2019.10.14	宁海县纪委
2	葛某	宁海县岔路镇湖头村村主任(试点村村主任)	宁海“36条”出台前后心态的变化,带来的好处以及不便。	2019.10.14	宁海县岔路镇湖头村办公楼
3	叶某	宁海县岔路镇湖头村村民代表	对宁海“36条”的感受、执行过程中印象深刻的事情。	2019.10.14	宁海县岔路镇湖头村
4	陈某	宁海县越溪乡大陈村村民(普通党员)	宁海“36条”给村里带来哪些变化、目前参与村务的情况。	2020.12.24	宁海县越溪乡大陈村
5	陈某	宁海县力洋镇纪委书记(时任)	力洋申请“36条”试点的过程、利用“36条”解决村里老大难问题的过程、推行过程中存在的问题或不足。	2021.12.24	宁海县力洋镇人民政府办公楼
6	陈某	宁海县桃源街道下桥村书记	被评上“36条”示范村的感受、平时村务执行流程、如何平衡规范和效率这两方面、“一肩挑”之后村民的变化。	2021.10.29	宁海县桃源街道下桥村文化礼堂
7	庄某	宁海县力洋镇海头村书记	村庄经济发展壮大的过程、好的经验分享。	2021.10.29	宁海县力洋镇海头村

1.1 宁海县纪委监委葛某（NHJWG2020101401）

笔者团队对宁海县纪委监委葛某进行访谈，以下是他的陈述：

团队：您好，听说是您牵头负责“36条”制定工作，可以讲一下当初为什么会制定“36条”吗？

葛某：我们基层治理中特别是村庄治理中，存在“半拉子”民主的假象。“能人治村”是我们现在各地大多采取的治理模式，随着村集体经济活动频繁、经营规模扩大，按照我们最新的数据显示，每年县级以上财政安排各项农村扶持资金高达上百亿元，有的一个村甚至能分到上千万元，这也导致利益关系日益复杂。在经受大量资金、项目过程中，能人不是完人，久而久之就会暴露出道德缺陷，比如说个别村干部变成一手遮天、贪腐腐化、侵吞集体资产，有些会滑向家族主义和宗派主义，这就扭曲了权力，甚至是损害到群众的切身利益，民怨四起。

团队：你能举些详细的村干部治村中典型例子么？

葛某：先从选村干部说起吧，现在村干部这个岗位含金量还是挺高的，大家都想某个一官半职，所以选举时就比较“热闹了”，虽然公开的贿选是不允许的，但是，利用宗族、宗派力量私下拉票、拉帮结派这些变相贿选动作已经是公开的秘密，特别是选举前的几个月，挨家挨户送米、送香烟，可谓是门庭若市，农村里百姓戏称“狗都累得打吊针了”。但是竞选花出去的钱，总想着要捞回来，这也加大了村干部贪污腐败、捞好处、中饱私囊的行为风险。再到具体的村务治理中，有的村干部本身素质就不太高，干工作就是没思路，导致村庄的各项发展是比较滞后的，有些村的工程是十几年没有推进；有的村干部是身在曹营心在汉，不想着为村庄谋发展，就想着自己赚钱；有的是说话没分量，群众不信服，还有就是班子内耗，互相掐架。曾经有个村，村书记和村主任是同宗兄弟，两个人在村务处理时产生了比较大的矛盾，怀恨在心，后来他们各召集一班人马给对方告状，互相拆台，村里的事务是一度瘫痪。还有些村更猖狂，团伙作案，把村集体资产当成了“唐僧肉”，比如恰逢征地工作之际，某1个镇的3个村，11名村干部因为侵占征地款，最终被判刑，甚至同个村里的村主任、村支书和村文书团伙作案，纷纷入狱，某村主任做主将村里集体滩涂廉价承包给自己的弟弟；某村村党支部书记和主任各自为政，同一个工程各叫了一支施工队，预算20万的工程最后竟然用了80万元，这些岔开来说就很多很多了。

团队：谢谢葛常委，那我们接着上面的话题继续。

葛某：还有一方面，村庄治理中村民各种意见表达的制度建设一直是比较落后，有些渠道甚至是受阻的，“闹”就成了村民唯一渠道，村里的矛盾不找村书记、村主任，往往把上访告状作为主渠道，催生了很多“上访专业户”，这也成了宁海“特色”了，在2010年至2013年，针对村干部的纪检信访为806件，集中在集体资产资源处

置、群众利益分配、工程建设等事项上，乡村信访量约占同期全县总量的八成，其中村干部违反廉洁履职案件约占总数的 2/3，严重影响了我们政府机关的工作秩序，光是应付这些“上访户”就占用了我们很多精力。“能人治理”带来的治理乱象，倒逼我们要采取相应措施，也就是说，革命年代需要英雄，而在我们和平建设年代，则需要英雄+制度。所以，我们就想从“村干部”权力运行这个关键入手。

团队：可以详细地说一下制定的过程吗？

葛某：其实，与政府机关规章制度健全、办事程序规定明确不同，对于村里的事怎么办，村干部手里有哪些权力，并没有一部法规作出统一说明。与村民自治和乡村治理相关的法律条文一般都散落在民政、农林、组织等部门条线的文件中，数量是非常多的，而且多是对原则、意义、重要性等方面的论述较多，真正的“干货”是埋在冗长的文件中的，可以想象这个工作量是多么大。一开始我们就组建了一个工作小组，召集了 20 多个涉农部门，光在梳理中央、及浙江省、宁波市和宁海县三级颁布的法律、法规、规章和决定、条例、意见，就耗费了很大的时间和精力，最后整理出 60 余项村级组织及村干部的权力事项，但依然是非常多，有 248 页，就跟我桌子上的书那么高，这样的东西别说村民和村干部了，连我们都懒得去翻。后来，我们动员有关乡镇党政机关和部分村干部和村民参与进来，针对实际村务管理中尚存的权力进行深入论证，按照“是否有法律依据，是否属于村级组织职责范围，是否是群众经常办的事”的标准，开展减权，经过上下互动，多番修订，最终确认 19 项村级公共权力事项，两者合计 36 条，这时候，已经是浓缩为小小的一个册子了。

团队：请问“36 条”还有没有配套的政策文件？

葛某：“36 条”其实削弱了村干部手中的权力，所以村干部一开始肯定有抵触情绪和应付行为，为此我们配套制定了我手上的这些制度，比如《农村干部违反廉洁履行职责若干规定责任追究办法》《不称职村干部“停职教育”暂行办法》等追究制度，倒逼各村干部严格按“36 条”执行。但反过来说，权力的暗箱被打开了，就意味着村干部不能随意使用自己的职权了，村干部的价值怎么体现？村干部也有自己的利益啊，也要养家糊口。没利可图，积极性怎么来呢？很多村干部在执行“36 条”后期压力大、履职积极性不高，甚至有些村干部觉得没什么好当的，所以，我们也及时制定了《“五险一金”廉政风险干预机制》《关于调整完善村主职干部报酬激励机制的意见》等制度，从村主要干部绩效考核奖中专门拿出 50% 左右资金作为廉洁保证金，对于工作成效明显的，给予全额发放保证金的基础上，视情奖励 20%—200%。这还是取得了比较明显的效果的。

团队：在执行工程中有没有收到其他意见？

葛某：有的，在执行过程中也陆续出现过问题，比如按照制度规定，5 万元以上的工程项目必须通过乡镇（街道）公共资源交易中心进行公开招标，但我们陆续收到

很多村里的干部反映,5万元门槛太低了,如果按照招投标这个流程走,5万元连招标准文书文本费、缴纳相关税金都不够,于是我们联合相关部门进行分析研究,最终将额度上调到10万元。又比如,现在农村不提倡计划生育了,所以原来的“36条”中关于计划生育的事项就脱节了,我们在论证分析时,也一起调整了。

团队:现在“36条”在实际执行中有没有遇到什么问题?

葛某:从实践来看,一些村级项目建设过程中出现了新的问题:一是规避招投标。例如,将大项目分解成多个微型项目,或者在申报项目建设时只报主体、不报配套设施,从而达到规避公开招标的目的。二是伪造会议记录。有的村干部自行伪造会议记录,或者不召开村民代表会议,而是通过挨家挨户上门签字的方式进行决议。但是,由于公开招标不会审查村民代表会议的真实性,所以当公开招标项目在网上公布时,经常会被没有签过字的村民代表发现,从而引发一些信访。三是名字代签问题。由于有些村民不识字或者出门在外,在村级事项决议签字时经常由其家属代签。基层工作量大面广、事多繁杂,监督力量薄弱缺乏指向性,导致对村级事务的监督往往流于表面、流于形式。此外,监督的合力不够,缺乏借助专业力量、社会力量形成联动监督的良好机制,导致监督体系出现漏洞,一定程度上助长了侥幸心理和变相操作。这些问题都亟待我们去关注,并在今后加以解决。

团队:你认为“36条”带来了哪些变化,有无新的升级动作?

葛某:宁海36条可以说是农村公共政策的官方的简化翻译。老百姓不仅一目了然,还能监督村干部有没有将上级的精神“翻译”错误,填平了干部和群众之间的信息鸿沟。随着36条日复一日运行,村干部对权力运用的规则和规范意识在不断提高,正是看到这一点,有村民放心地讲,就算你怀着私心选上村干部,36条也让想谋取私利的村干部寸步难行。36条出台前,虽然对村监会的工作职责和履职要求进行了规定,但不够具体、操作性不强,没有发挥应有的作用。在实施监督过程中,有些人可能就认为,村监会成员是有意刁难、不讲人情,村监会因碍于情面而监督不到位的情况也会发生。36条出台后,哪些事项需要监督一目了然,怎么监督规定的清清楚楚,给村务监督指明了方向,也给村监会履职“撑起了腰杆”,即便是文化程度不高的村务监督员也能“看图说话”、比照办事,村监会履职能力得到提高。比如说有个村里要修个厕所,工程经过招投标后,由村外的工程队承包。村监会工程监督小组发现修厕所用的是旧砖,当即要求施工队推倒重建。假如这个工程是村干部指定的工程队,村监会就会碍于面子不去主动监督,既是发现了问题,也不会坚决制止。等厕所修好了,再发现问题,就会很难纠正,而且损失也大。结果就会引起群众的不满。现在,村里基本上干群关系比以前更和谐了,我这里有一组数据可以说明:村干部廉洁自律问题的初信初访量2014年同比2013年大幅下降84%,2015年同比下降17%,2016年同比

下降 12%，2017 年同比下降 9.1%，呈逐年下降趋势，工程招投标等重点领域村干部“随意拍板”、以权谋私的现象已经基本没有了。可以说效果还是非常明显的。

1.2 宁海县岔路镇湖头村村主任葛某访谈（NHCLHTG2019101602）

笔者团队对宁海县湖头村村主任葛某进行访谈，以下是他的陈述：

团队：您好，可以说一下，您当时为什么要参选村主任吗？

葛某：在担任村主任之前，我是在外创业的，打拼多年，日子还过得去，也有了一点个人积蓄。恰逢与同村的朋友聚会，说起让我去参选村主任，我才萌生了当村官的念头。说实话，我参选村委会主任的动机有两方面，一是当村长在很多人看来是有权有势的象征，“有头有脸”，我想为家族长脸面，二是也希望能帮朋友们一把，在我们眼里，村干部上管天，下管地，中间管空气，大事小事都是由他们说了算。所以，我想如果当选上，还能多多照顾照顾他们，把一些基建项目给他们做，所以在竞选时他们也积极为我造势，给了我很大的帮助。

团队：请问您当选之后，在处理村中事务时遇到比较大的困难是什么？

葛某：成功当选村委会主任，我想迅速在村里树立威望，因此第一件事就是把综合楼盖起来，这样一来就能兑现自己的承诺，照顾朋友们的生意。其实，盖综合楼这件事，村里也提了好多年了，村民心里都认为这是一件好事，可村主任都换了五六任，就一直在脑子里想想，没有真正落地。我想，要是我能把这件事做好，这也是表明新一届村班子想干事的姿态，也体现了我的个人能力。

可想想容易，现实很残酷啊！一旦将项目提上日程动工，牵涉到拆迁的十几户村民一个个都不肯签字了，我就想不通这件事，私底下问过几个村民：“你们不就是嫌钱给的少么？就想当钉子户，多磨一磨就能多要些补偿款吗？既然村委已经答应提高拆迁费了，你们就别磨蹭了？”当时一位耿直的村民，就顶了：“天下的乌鸦一般黑，你们村干部不就是想从项目捞好处、拿回扣吗？干成这件事，看似我们占便宜了，羊毛出在羊身上，你们从中肯定拿了更大的好处，休想！”这一番话让我感觉很受触动，也有了一点畏难情绪。

团队：请问您最初是如何看待“36 条”的？

葛某：最开始“36 条”出来的时候，说实话，我是不愿意执行的，他们制定政策的人都是坐在办公室想想的，这程序繁琐不说，比如 5 万以上的工程要进行公开招标，根据“36 条”，建设综合楼这件事相较之前有了更复杂的程序，首先要经过“五议决策法”，即由村党组织提议，接着两委联席会议商议，后交党员大会审议，待村民代表会议决议后，公示 3 天，再由两委会实施决议；所有的预决算、公开招投标都得交由镇里委托第三方进行；账目经过层层审核后通过乡镇进行转账支付；而且每一个环节都必须向社会公示。耗时耗力不说，这也无形中削弱了我的权力，以前村长都

是说不二一的，自行拍板决定，怎么到我这里就要按规定来？跟现隔壁村的几名村干部私下交流中，其实大家都是相同的看法，反正只是作为试点，镇里也没有强制要求执行，所以我们也达成了再等等的共识。

团队：后来是因为什么事情，你改变了想法？

葛某：后来我们隔壁村，就是岔路镇上屋基村，因为祠堂外场地硬化工程已经到了不得不实施的地步，为了赶工期，他们村里自行组织了公开招标，被镇里发现了，结果村里的3位主职干部被通报批评，并在村务会议上当着全村的面郑重做出检讨，检讨书是还在全村公示。这阵仗真的惊到我了，看来“36条”可不是闹着玩的，不得不重视起来。要是我也做检讨，被村里的人指指点点、说三道四不说，这不得在朋友、孩子、村民面前抬不起头啊，以后工作都开展不了。

团队：那你按照“36条”执行，村里的综合楼建起来了吗？

葛某：对于综合楼工程，当时也没有更好的解决方法，所以我们想着还是试着按“36条”来？于是打定主意我们就开始了，但是事情没有想象中那么简单，光村民代表大会我们就开了好几个，特别是第一次会上，52个村民代表争得面红耳赤，谁都不肯妥协，有的人说“我的土地是良田，理应赔偿价格多点”“他的土地面积比我少，凭什么最终拿到的钱比我多”我真的头都大了，只能让村支书把大家意见都记录下来，一共20多条。在第二次的会议上，我就吸取教训了，邀请了镇里农办的领导坐镇，逐一为大家解释拆迁补偿的政策，并在小黑板上列式出相应的单价和涉及的面积，整个计算的过程公开公平公正，每一条都让大家逐一举手表决，最后按少数服从多数的原则决定。几次回合下来，大家都明白有理不在声高，逐渐心平气和地沟通协商，最后综合楼工程达成了初步的共识，也没人为了多要些拆迁补偿款而狮子大开口了。综合楼总算建起来了。

团队：您觉得“36条”对您办事带来的好处有哪些？

葛某：从这件事情中，我也切身感受到“36条”带来的好处，虽然麻烦但是村民真正参与进来，等到决策做出，闲话自然就少了。久而久之，大家对村干部的敌意和猜忌就少了，遇到有些村里的事儿，大家也愿意主动参与进来，很多村民都自觉对照“36条”来校验，村里氛围是明显改善了，这也让我有一些成就感。

除此之外，“36条”出台后，我也减轻了一些人情往来的负担，以前当朋友来找我办事的时候，我还很为难，往往是村里工程项目给了一个，得罪了十几个，得到工程的那个最后还不一定说你好；现在不一样了，我可以光明正大地拒绝他了，按规定招标，施工质量好可以来竞标，能不能中标是各凭本事，这真的是给我减少了很多负担。

之前有一个污水管道工程，做的不合格，导致几处窨井污水溢出来了。可是，工程承包商竟然大言不惭，跑要村委会来要我们在工程验收合格单上签字，当着大家的

面，村民肯定不愿意，我也一口回绝了。没过几天，就有人提着东西来找我了，一问就知道是受他们的请托，我当时就很生气，脾气一下子就上来了，就说，“谁来都没用，你们好了啊，可以拿钱就走人，我要在村里一辈子的呀，以后还不得被村民骂死，再来找我，我就去找纪委反映。”他们不相信我的话，又来找我们签字，村民都站在我们这边，最后一起去向上级反映情况，最终工程重做。

我们村里有个形象的比喻，“36条”就是“老师傅”，按照“36条”来总没错，就像足球比赛，几万人在观看比赛，裁判和球员就很难作假。现在，村里买包烟、招待吃了哪些菜，村民监督也有据可查，这么多双眼睛盯着，我们想腐败也腐败不了。

团队：“36条”执行中有给你们带来过不便么？

葛某：说实话，“36条”的五议决策法是比较繁琐的，特别对于一些小工程来说，耗时不说，还增加了执行成本。比如在2018年，我们村第二个旅游公厕项目要动工了，我们村干部坐在一起，大家一算预计工程费用就要8万元。按照“36条”规定，5万元以上的工程项目必须由镇里进行公开招标。可是，真要招投标，5万元能干什么，请人做个招标文书加上零零散散的税金都不够，更别说项目施工了，于是我们商议后决定将问题反映到县里。

团队：后来怎么样？

葛某：没想到县里接到反映，没有简单应付我们，后来听说组织有关部门进行认真调研论证。不久后收到的结果也让我们喜出望外，原来反映的这个问题不止我们一个村，因为问题是普遍存在的，县里就把意见吸收到“宁海36条”修订中，把工程的限额提高到10万了，这样一来，我们就免去了公开招标产生的手续费了。收到这个消息，村里可高兴了，我们反映的问题县里能及时回应，说明是把我们老百姓放在心上的，这也对我们是一种鼓舞，我们更要执行好“36条”。

1.3 宁海县岔路镇湖头村村民叶某访谈（NHCLHTY2019101603）

笔者团队对宁海县湖头村村民叶某进行访谈，以下是他的陈述：

团队：您好，能介绍一下自己么？

叶某：你们好，我是湖头村本村人，今年54了，我和老婆平时在村里种点庄稼来赚点收入。

团队：你在村里有担任什么么？村干部、村民代表之类的。

叶某：我是村民代表。

团队：你知道宁海“36条”么？

叶某：知道的，有19条“村级集体决策事项”和17条“便民服务事项”。

团队：在“36条”执行之前，你对村里事务处理过程知情么？总体感觉怎么样？

叶某：在2014年以前吧，说实话我这个村民代表也是有当没当，就是有时候需

要开会什么的，让我们出席一下，至于具体村里决定要造工程、发钱什么的都是村长、村书记在商量的，这个过程我们也不知道内情啊。

团队：你知道你们村里综合楼那个工程么？为什么这么多年一直在动议却没实施？

叶某：那个啊，是讲了蛮多年了，从前面好几任村长就开始说起，最主要就是村里几个刺头呗，他们总觉得村长、村书记在这里面能捞到好处、捞到油水，比较看不惯吧，就一直反对这个工程建设。

团队：那后来是怎么解决的？

叶某：包括葛主任刚来的时候，第一件事也是想把综合楼这个工程动了，但是就是因为那几个刺头思想工作做不下来就一直没动。本来以为又要黄了，2014年前后，县里选了我们村作为“36条”的试点村，后来还是按照“36条”规定，把我们几个村民代表叫到一起开会，一开始大家也是各有各的想法，会上吵吵闹闹的，一度开不下去，开了好几次会，按照少数服从多数，最终达成一致意见，总算可以开工了。

团队：你觉得“36条”怎么样？

叶某：总的来说，挺好的，感觉让我们知道村干部在干些什么事情，也比较有参与感，特别是有些便民事项，真的方便多了，按照流程图，就知道自己要准备什么材料，找什么人办，基本上跑一次就能解决了。

团队：有没有觉得执行过程不好的地方。

叶某：总体是好的，就是我们村民代表开会的次数比以前多多了，特别是我们经常在地里干活，开会挺浪费时间的。而且有些工程项目金额大，让我们参与可以理解，但是金额比较小的比如6万元的公厕项目也让我们参与讨论，就比较麻烦了。我记得当时我们还和村长、村书记反映过，他们还真的跟县里反映了，最后将限额往上调到10万了，对于我们来说确实减负了。

团队：你觉得“36条”给村里带来了哪些变化？

叶某：就是感觉大家对村务更重视了，村里的公开栏里时不时都会张贴项目或者补贴发放等记录，让我们老百姓想看就能看，更透明了，村里的那几个刺头也没以前那么偏激了，总体态度缓和了很多，很多事他们也都参与进来，闲话自然少了。

团队：有没有印象特别深刻的事情？

叶某：我记得2017年前后的样子，村里才铺设的污水管道就出现问题，好几处窨井污水都溢出来，很臭，那几天我们都很难受。这明显是工程质量存在问题，可工程承包单位竟然要村委会在工程验收合格单上签字，当时葛主任没有签给他们，他们还上门好几次来催，“36条”都是有规定的，工程不过关，我们有权利不签字，后来，我们几个村民就联合起来把这个情况记录下来，再一一排查工程每个有问题的地方，都拍了照片，反映给乡镇。后来，乡镇也是支持我们的，没

办法，工程承包单位只能重新做。这要是放在以前，他们哪肯啊，这还是多亏了“36条”，加上我们村主任也支持我们。

1.4 宁海县越溪乡大陈村村民陈某访谈（CMC2021041604）

笔者团队对宁海县越溪乡大陈村村民陈某进行访谈，以下是他的陈述：

团队：您好，能介绍一下自己么？

陈某：我以前在部队当过兵，回来后在宁海的一所中学当语文老师，大概教书教了二十年，现在只是村里一名普通的党员，和村干部虽是邻里，但关系也不密切。

团队：可以给我们讲一下您对“36条”执行前村干部的看法吗？

陈某：说实话，我是受过教育的人，在村里也算有文化的人，但我一直以来，就看不惯那些村干部的作派，以权谋私、结党营私，弄得村里是乌烟瘴气，我都不想与他们为伍。都是“人民群众当家作主”的话，但实际上我发现在村里这句话就是口头上说说的，大事小事还不是村干部一句话的事情。

团队：具体有什么事情你感触较深？

陈某：大概是20年前，我们村里当时要对外承包100亩海塘，因预计价格比较低加上承包期限长，很多人都想承包海塘。当时，村里有很多人上门找村干部说情，想申请承包海塘。最后村干部直接拍板，海塘就包出去了，连公示都没有，最后谁承包了海塘？承包年限有多少？多少钱？这些我们都不知道。说什么人民当家作主，这时候我就觉得他们的权力真是大，一手遮天，而且乡里也睁只眼闭只眼，没有人可以管他们，想怎么就怎么，这不就是古代说的皇帝么。想想真是觉得不公啊，照理说，村里就是我们的家，在自己家里，我没有话语权和知情权，这村庄还是你的么？日子过得也不得劲。

团队：后来这件事是怎么处理的？

陈某：2014年出台了“36条”，原本想想也只是走形式，没想到真的冲着村干部的权力管制而来，这让我改变了原来的看法。就拿这次大陈村100亩海塘招标来说，村干部们严格按照规定来，重新对外发包海塘，其中有一个环节，我是作为一名党员参与了其中的审议，最终承包海塘的不是本村人，价格也高出本村人的投标价很多。我们村是集体经济，价格越高，我们的分红也自然越多！从这件事情就可以看出来，现在，村里的事村干部说了不算，村里的大小事务都要放在阳光底下，当每一件事都必须明明白白地进行公示，我们就有发言权了，每一项流程我都可以进行监督，把问题问出来。不需要作什么号召，不需要喊什么口号，我就觉得这“36条”真是好呀！现在才感觉自己是村里的“主人”了，感觉跟村干部都是平等的。

团队：你会经常参加村里的会议么？

陈某：当然啦，退休了也没事做，再说现在村里办事都讲究公开公平，我们村祖祖辈辈传下来的老规矩，每个月的第一个星期二我都格外重视，现在这一天也是我们村例行的党员大会召开时间，每当这个时候，我都照例穿上中山装，现在是更理直气壮的参与村庄治理，终于找到了当家做主的感觉了。

1.5 宁海县力洋镇纪委书记陈某访谈（CLG2021082005）

笔者对时任宁海县力洋镇纪委书记陈某进行访谈，以下是他的陈述：

问题：陈书记，请问您在力洋履职多久了？

陈某：2018年后到任的，可以说有2年多了吧。

问题：2014年，力洋也作为“36条”试点村之一，你知道详细情况么？

陈某：这个我是清楚的，虽然当时我还没到力洋，但是“36条”推行当时对整个宁海来说可以算是个大事情了。但是我记得第一批试点乡镇名单中是没有力洋的，但是因为当时我们很多村有大量惠农资金，所以我们想借这个机会好好规范一下，所以当时镇里领导集体商议后决定向县里主动争取这个试点名额。

问题：那当时，你们成功申请到后，村里有什么反应？

陈某：能争取到这个试点名额，镇里当然是高兴的事，一方面能规范资金运作，另一方面也能创造经验。但是村里当时还是不乐意的，尤其是很多村干部嫌麻烦，推行的积极性不高。

问题：那你们当时是怎么解决的？

陈某：有抵触情绪很正常，这也是对我们联村干部的考验，一方面我们多次到村里做通村主任、村书记的思想工作，有些村后来还是比较配合的，另一方面，我们就做足宣传工作，分发宣传册、画墙体漫画等等，让村民们形成一种共识，看得多了百姓自然而然也会接受了。当然，有些村情比较复杂的村，其实推行起来还是遇到不小的阻碍，没办法，这些村在开会的时候都是镇里的领导亲自坐镇主持的，久而久之，他们也就习惯了。

问题：这其中您有没有听到比较有意思的事情？

陈某：因为当时我还没到力洋，所以也是从联村干部嘴里听到一些。印象比较深刻的是，力洋村活动中心顺利开工的事吧。

问题：您能详细讲讲么？

陈某：力洋村是镇中心本村，是一个大村，有3000多人，光村民代表就有200多人，修建活动中心是提了好几年了，但是在这样一个大村，动工这样一个625万元的大工程，不是那么容易的。就是因为，各方村民的意见不调和，导致这个工程一直是没动静。恰逢“36条”推行之际，我们就想要不就用五议论决策法试试。据说，第一次开会时，很多在县里工作的村民代表都特意请了假回村里，满满坐了一个会议室。

一开始，村民都不敢说话，总习惯这种会上是村干部说了算，还是当时的纪委书记徐书记鼓励大家踊跃发言，大家才放下书顾虑，畅所欲言。首先，关于活动中心的选址，当时年长的代表就觉得放在村子中心，比较方便，可是村里的年轻人觉得村子里都是老宅，停车太不方便了，提出要建在新区。一时相持不下，最后，村书记综合大家的意见，决定活动中心最终选址放在村子中心，但是在设计方案里，根据大家的意见专门增加了地下停车场的设计版块。这个方案最终大家都还是很满意的。接下来的几次会议，都还是比较顺利的，包括活动中心的整体方案其实后面又陆陆续续讨论了一年，但是很多细节都是听取村民代表的意见，比如说戏台的朝向等等。

问题：您觉得，在这之后村里有什么变化？

陈某：变化还是挺大的，原来，村民可能觉得村里的事都是村干部说了算，让他们参加会议也只是走个形式，没有什么参与感。经历过几次这个会后，很多人对村干部有了改观，进而对村里的事儿也有热情去参加了。

问题：在推行过程中，您认为有什么问题或者不足？

陈某：一开始在推行过程中，大家也都是摸着石头过河，后来形成习惯后，其实我们觉得5万以上就进入招投标这个金额太低了，对于执行来说其实是很不方便不说，还增加了议事成本，后来，县里听取各乡镇的意见，进行了调整。还有就是，在推行后期，其实也出现了疲态，怎么说呢，就是上有政策下有对策，有些村为了规避招投标，就肢解工程，还有就是其实很多村民代表平时也是有工作的，经常村里有什么事要召集开会，他们就需要从宁海赶回来，一次两次还好，次数多了之后很多村民就不愿意了，所以很多村就慢慢出现代签、代签字的现象。

问题：有没有村因为这样被处罚么？

陈某：有的。但是具体哪个村哪个人我这里就不点名了，就说一个典型事例吧。如某村党总书记将原定为28万的村庄提升工程，拆分成村内敬老院物资采购、凉亭建造等5个单价不超过10万元的小工程，以规避公开招投标，2020年10月，被给予党内警告处分。

问题：您认为，继续推行“36条”需要从哪几个方面改进？

陈某：首先，还是要借助大数据化改革的背景，实现智慧化监管。像我们乡镇，人少事多，我们下面的干部身上有好几条线，经常分身乏术，所以不可能时时对村里的事务进行把关监督，要利用大数据的智慧眼代替人力实现精准监督。第二，就是目前，违反“36条”的处罚力度还不够大，对很多村干部来说震慑力度是不够的，所以很多村书记是屡查屡犯，这就需要法律法规能提供更大的支撑吧。最后，还是希望“36条”能继续更新优化，更便于基层实践操作。

1.6 宁海县桃源街道下桥村书记陈某访谈（CDE2021091806）

问题：下桥村这次被评上了示范村，近年来也成了宁海远近闻名的富裕村，您认为其中最主要的原因是什么？

答：近年来，下桥村的变化除了靠县里和街道的支持以外，我想还有两个原因：第一，靠下桥有一个团结的村班子。我们整个班子精气神特别好，干劲特别足，相互之间合作比较好，大家心往一处想，劲往一处使，在村民当中口碑也是比较好的。第二，靠“36条”这一个治村的法宝。我们是第一批“36条”试点村，自从“36条”施行以来，村里的大事小事都是按照权力清单一步步做下来的，大到工程招标，小到低保户认定，都是村民和干部集体商量，透明度高了，村民也比较信服，各项事情运转起来就比较顺畅。就拿今年来说，我们村一共有2个重点项目，涉及资金7700万元，操作都是比较规范的，推进情况较好。

问题：顺着您刚讲的，下桥村近年来这么多重点项目，为了确保项目建设严格按照制度执行，能介绍一下您在平时具体是怎么做的？

答：2014年以来，下桥村共实施了6个重点项目，项目涉及资金出入都比较大，比如最近在推动的村级养老综合体谢豹养老服务中心，总投资在6500万左右。作为村书记，在平时项目推进过程中，一方面，作为“第一责任人”，我会亲自对每个项目的各个环节进行把关，前期也经常跟村监会干部一起沟通交流，严格对照《村务监督一本通》执行，确保项目推进始终合规。另一方面，作为“被监督人”，按照“五议决策法”规定，对于重大决策事项，我经常要召集党员、村民代表，大家坐在一块儿商量讨论，村监会是逢会必列席，会上经常会对决策事项提出建议，有时我有做的不到位的地方，也是第一时间向我提醒指出，对我来说，这么多双眼睛盯着，更要规范用权了。

问题：那会不会因为流程拉长、环节增加影响平时村务管理效率呢？

答：小微权力清单通过各种流程图对我们的村务管理划定了条条框框，单个决策的周期变长了，比如说以前，村里建个公共厕所我们可以直接找人做，半个月就能弄好，但现在不行，必须按照招投标流程来，做好公示，一整套流程下来至少要一个月，时间长了，村干部花费的精力自然也多了。但反过来讲，按照权力清单执行，做到了公开透明，就不怕别人说三道四，我的工作就轻松不少，村民对我们也越来越信任了，对于工程后续推进的阻力就小了。打个比方，以前我们村里上一个大项目，就会有村民认为我们有猫腻，有猜忌、怀疑，就去上访反映，一来二去，项目推进就受到影响，现在不一样了，什么事我们都公开摊在桌面上，老百姓猜忌就少了，信访也是越来越少（没有？）。也就是说，虽然，前面决策麻烦些，但是后面工程推进的时间把决策流转的时间给节省回来了，总的来说，效率还是提高的。

问题：那现在实行“一肩挑”，您感觉村民对您的信任度有变化么？

答：我感觉是没什么变化，可能还有提高。为什么这么说呢？按照“36条”操作，其实涉及到村里的重要事情不是我一个人能拍板的，是大家一起来商量决定的，做事公开公正，这点大家心里都是有数的。再加上现在村级事务越来越透明，监督越来越多样。特别是“监督一点通”平台建成后，手续流程做得不到位，就无法通过系统审核，项目就要被退回来的，再加上村民也可以通过手机监督我们的工作，可以及时把他们的意见反馈给我们。现在啊，我们村干部连叫个临时工也要在手机上公开，避免优亲厚友。每件事都摊开在桌面上，没有了暗箱操作，村民对我们的信任度自然提高了。

1.7 宁海县力洋镇海头村书记庄某访谈（ZYX2021102907）

问题：我特别好奇，当初海头的“菊花经济”是怎么“从无到有”发展起来的，您能向大家介绍一下么？

庄某：我也是无意中发现的，本来想在海头搞个牡丹花基地，但是后来实地考察后觉得海头的土质不适合种植，项目就黄了，后来决定种菊花，因为菊花花期长，有2个月，而且菊花可做的文章也多，2015年，我就和村班子一起到开封实地学习考察菊花产业，回来后，邀请联村组长、党员、村民代表等集体座谈会商，经过五议决策，在村庄的东侧成功试种50亩40多种菊花，后来通过举办“菊花节”打响了名气。

问题：说到菊花基地，我听说海头跟南京农业大学也有合作。

庄某：是的，南京农大在农产品种植方面是很有名气的，他们一开始也没有合作意向，后来经过我们多次上门，最多一个月我来回南京等地10多趟，他们被我们的诚意打动，最终签订了菊花博览园项目合作协议，合作打造菊花精品博览园，形成总面积达100亩的大型菊花基地。

问题：听说这个菊花博览园的推进当时还发生了一些波折。

庄某：是的，因为我们这个打造基地的计划一公布，很多村民找上门来抢着种菊花，因为收益高啊，每亩收入能有上万元。我担心大家抢着种，最后菊花品质不能保障，所以迟迟没有动工。后来镇纪委书记知道了，就说，只要按“36条”规定操作，镇里会给你撑腰的。我就下定决心种菊花，多次召开会议，选取有种植经验的村民进行平均分配，种植的村民名单和亩数都在公开栏上公示。村监会也积极出主意：在村里成立了监督小分队，对每亩菊花都进行打分，90分以上的按照每亩11000元的价格支付，80分以上的按照8000元支付，再差的直接不给钱了。村民的种植热情就调动起来了，现在我们每年菊花销售产值达到130-140万之间，村集体盈利50多万，承包农户实现了每亩2万元的纯收入。这次被评上“示范村”，听说在涉农资金补助等项目上会有优先考虑，菊花有清廉的意思，

下一步我们想继续研发菊花茶、菊花酒等产品。对我们来说，菊花不仅是“廉花”，现在也成了海头的“致富花”。现在很多村也着急了，都在积极争取申报第二批创建。

2. 关于宁海县村级小微权力清单制度实施效果的调查问卷

1. 您的身份是？
A 村民 B 村干部 C 外来务工暂居人员 D 其他
2. 您的年龄范围是？
A 20-30 B 30-40 C 40-50 D 50-60 E 60 以上
3. 您听说过宁海县村级小微权力清单制度么？
A 听说过并有一定了解 B 只是听说过不了解 C 没有听说过
4. 您是通过什么方式了解到宁海县村级小微权力清单制度的？
A 公告宣传栏 B 公交站牌 C 村干部上门走访 D 互联网 E 其他
5. 您知道宁海县村级小微权力清单包含几条内容么？
A 28 B 36 C 65 D 45 E 不知道
6. 您认为清单上的具体事项是否有实施的必要性？
A 很有必要 B 有一定必要性 C 不是很必要 D 完全没必要
7. 您认为本村是否按照清单规范来办事？
A 完全按照 B 基本按照 C 部分按照 D 根本未按照
8. 您认为清单实施后本村村务的公开透明度有没有提升？
A 明显增加 B 没有增加 C 感受不到
9. 您觉得在清单实施后，个人的知情权、决策权、监督权等各项权利有没有得到改善？
A 明显改善 B 有一定改善 C 没什么感觉
10. 在清单实施后，您觉得如宅基地审批等便民服务是否比以前更加方便了？
A 非常同意 B 同意 C 不同意 D 非常不同意
11. 您现在花在以下活动的时间比实施小微权力清单前是变多了还是变少了？
(1) 村组会议 A 变多了 B 变少了 C 没什么变化
(2) 便民事项 A 变多了 B 变少了 C 没什么变化
(3) 其他所有事项 A 变多了 B 变少了 C 没什么变化
12. 您对清单实施后村干部的作风和廉洁自律方面的评价是？
A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意 E 非常不满意
13. 您认为小微权力清单中，以下哪项为第一重要的项目？
A 村级重大决策 B 村级招投标项目 C 财务公开 D 宅基地申请 E 集体资产处置 F 其他便民服务
14. 您是否认为实施小微权力清单改革之后，村庄治理状况发生了积极改观？
A 非常同意 B 同意 C 不同意

15. 您是否支持小微权力清单制度继续推行？

A 支持 B 不支持 C 无所谓

3. 调查问卷数据

关于宁海县村级小微权力清单制度实施效果的调查问卷						
题号 \ 选项 票数	A	B	C	D	E	F
1	100	28	20	2	/	/
2	17	32	70	26	5	/
3	78	59	13	/	/	/
4	50	42	28	30	0	/
5	1	142	2	0	5	/
6	45	80	22	3	/	/
7	62	64	22	2	/	/
8	136	2	12	/	/	/
9	88	56	6	/	/	/
10	61	87	2	0	/	/
11 (1)	138	2	10	/	/	/
11 (2)	40	98	12	/	/	/
12	55	70	22	3	0	/
13	59	48	32	5	5	1
14	105	45	0	/	/	/
15	145	3	2	/	/	/

4. 试点乡镇调研统计表（NHDY2021091801）

乡镇（街道）：长街镇

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
反映村干部 廉洁自律的 初信初访数	12	8	6	7	5	5	4	4
村级工程数/ 资产资源租 赁等项目处 置数（个）	88/119	62/119	124/119	110/97	79/89	85/134	102/113	89/104

乡镇（街道）：岔路镇

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
反映村干部 廉洁自律的 初信初访数	20	11	10	10	8	7	6	6
村级工程数/ 资产资源租 赁等项目处 置数（个）	27/1	40/0	24/1	26/0	38/1	26/0	29/1	31/1

乡镇（街道）：力洋镇

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
反映村干部 廉洁自律的 初信初访数	8	6	6	5	6	5	4	4
村级工程数/ 资产资源租 赁等项目处 置数（个）	21/2	26/2	12/0	19/1	20/2	18/1	18/0	15/1

乡镇（街道）：西店镇

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
反映村干部 廉洁自律的 初信初访数	20	18	16	15	16	14	8	10
村级工程数/ 资产资源租 赁等项目处 置数（个）	26/0	27/0	6/0	20/0	21/0	15/0	13/0	11/0

乡镇（街道）：桃源街道

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
反映村干部 廉洁自律的 初信初访数	31	12	12	10	10	10	8	8
村级工程数/ 资产资源租 赁等项目处 置数（个）	22/6	24/13	15/1	20/4	25/1	25/3	18/2	20/1

乡镇（街道）：越溪乡

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
反映村干部 廉洁自律的 初信初访数	9	7	4	5	4	6	5	4
村级工程数/ 资产资源租 赁等项目处 置数（个）	84/0	68/9	45/1	50/1	45/2	58/4	25/1	28/2

5. 调研相关照片

